

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 17 dhoulhijja 1438 – 8 septembre 2017

160^{ème} année

N° 72

Sommaire

Lois

- Loi n° 2017-60 du 24 août 2017**, portant approbation de la convention et ses annexes régissant le permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Nefzaoua » 2957
- Loi n° 2017-61 du 24 août 2017**, portant approbation de la convention et ses annexes régissant le permis de prospection d'hydrocarbures dit permis « Douiret » 3003

Décrets et Arrêtés

Ministère de l'Intérieur

- Nomination d'un membre au conseil d'établissement de l'office des logements des cadres actifs au ministère de l'intérieur 3051

Ministère des Finances

- Arrêté du ministre des finances par intérim du 17 août 2017, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux du corps commun des ingénieurs des administrations publiques à la manufacture des tabacs de Kairouan 3051
- Arrêté du ministre des finances par intérim du 17 août 2017, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques à la manufacture des tabacs de Kairouan 3056

Arrêté du ministre des finances par intérim du 17 août 2017, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'inspecteurs des services financiers à la manufacture des tabacs de Kairouan	3057
Arrêté du ministre des finances par intérim du 17 août 2017, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement des inspecteurs des services financiers à la manufacture des tabacs de Kairouan	3062
Arrêté du ministre des finances par intérim du 17 août 2017, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de contrôleurs des services financiers à la manufacture des tabacs de Kairouan	3062
Arrêté du ministre des finances par intérim du 17 août 2017, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de contrôleurs des services financiers à la manufacture des tabacs de Kairouan	3065
Arrêté du ministre des finances par intérim du 17 août 2017, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'attachés d'inspection des services financiers à la manufacture des tabacs de Kairouan	3066
Arrêté du ministre des finances par intérim du 17 août 2017, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'attachés d'inspection des services financiers à la manufacture des tabacs de Kairouan.....	3069
Arrêté du ministre des finances par intérim du 17 août 2017, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens du corps commun des techniciens des administrations publiques à la manufacture des tabacs de Kairouan	3069
Arrêté du ministre des finances par intérim du 17 août 2017, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens du corps commun des techniciens des administrations publiques à la manufacture des tabacs de Kairouan	3077
Arrêté du ministre des finances par intérim du 17 août 2017, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'adjoints techniques du corps commun des techniciens des administrations publiques à la manufacture des tabacs de Kairouan	3077
Arrêté du ministre des finances du 17 août 2017, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'adjoints techniques du corps commun des techniciens des administrations publiques à la manufacture des tabacs de Kairouan	3082
Arrêté du ministre des finances par intérim du 17 août 2017, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'agents techniques du corps commun des techniciens des administrations publiques à la manufacture des tabacs de Kairouan	3082
Arrêté du ministre des finances par intérim du 17 août 2017, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'agents techniques du corps commun des techniciens des administrations publiques à la manufacture des tabacs de Kairouan	3086

Ministère du Développement, de l'Investissement et de la Coopération Internationale

Nomination de deux membres au conseil d'entreprise de l'office de développement du Sud	3087
Nomination d'un membre au conseil d'entreprise de l'agence tunisienne de la coopération technique	3087

Ministère de l'Education

Nomination de directeurs	3087
Nomination de sous-directeurs	3088
Nomination de chefs de service	3089

Ministère de l'Energie, des Mines et des Energies Renouvelables	
Arrêtés de la ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 7 juillet 2017, portant délégation de signature en matière disciplinaire	3089
Arrêtés de la ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 7 juillet 2017, portant délégation de signature	3091
Nomination de directeurs	3092
Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche	
Nomination d'un directeur	3092
Ministère de la Santé	
Nomination de chefs de service hospitaliers	3092
Nomination de chefs de circonscriptions sanitaires	3092
Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'institut national « El Mongi Ben Hmida » de neurologie de Tunis.....	3093
Ministère des Affaires Sociales	
Arrêté du ministre des affaires sociales du 30 août 2017, portant agrément de l'avenant n° 14 à la convention collective sectorielle du bâtiment et des travaux publics	3093
Arrêté du ministre des affaires sociales du 30 août 2017, portant agrément de l'avenant n° 14 à la convention collective sectorielle des industries des matériaux de construction.....	3094
Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi	
Nomination d'un sous-directeur	3094
Ministère du Tourisme et de l'Artisanat	
Nomination d'un directeur	3094
Ministère des Technologies de la Communication et de l'Economie Numérique	
Nomination d'un chef de service	3095
Ministère du Transport	
Décret gouvernemental n° 2017-989 du 30 août 2017 , complétant le décret n° 85-1025 du 29 août 1985, fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale	3095
Nomination de sous-directeurs	3096
Nomination de chefs de service	3096
Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de l'agence technique des transports terrestres	3096
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Arrêté du chef du gouvernement du 30 août 2017, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur principal au corps commun des ingénieurs des administrations publiques au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières	3096
Arrêté du chef du gouvernement du 30 août 2017, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur principal au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.....	3098
Arrêté du chef du gouvernement du 30 août 2017, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien principal à la conservation de la propriété foncière	3098
Arrêté du chef du gouvernement du 30 août 2017, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de bibliothécaire ou documentaliste au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.....	3100

Arrêté du chef du gouvernement du 30 août 2017, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de bibliothécaire ou documentaliste au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.....	3101
Nomination de directeurs	3102
Nomination de sous-directeurs	3102
Nomination de chefs de service.....	3102
Nomination contrôleur en chef des domaines de l'Etat et des affaires foncières.....	3103

lois

Loi n° 2017-60 du 24 août 2017, portant approbation de la convention et ses annexes régissant le permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Nefzaoua » ⁽¹⁾.

Au nom du peuple,

L'assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est approuvée la convention relative au permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Nefzaoua » et ses annexes joints à la présente loi et signés le 9 juin 2016, entre l'Etat Tunisien d'une part, la société « YNG Energy Limited » et l'Entreprise Tunisienne d'Activités pétrolières d'autre part.

La convention et ses annexes seront publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 24 août 2017.

Le Président de la République

Mohamed Béji Caïd Essebsi

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 17 juillet 2017.

CONVENTION RELATIVE AUX TRAVAUX DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION DES GISEMENTS D'HYDROCARBURES

Entre les soussignés :

L'Etat Tunisien, ci-après dénommé « l'Autorité Concédante », représenté par Monsieur Mongi MARZOUG Ministre de l'Energie et des Mines

d'une part,

Et,

L'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières, ci-après dénommée « ETAP », dont le siège est sis au 54 Avenue Mohamed V, 1002-Tunis Tunisie, représentée par son Président Directeur Général, Monsieur Mohamed AKROUT, dûment mandaté pour signer cette Convention ;

Et,

YNG Energy Limited, ci-après dénommée « la SOCIÉTÉ », société établie et régie selon les lois des Iles Vierges Britanniques, immatriculée au registre du commerce de Tortola sous le numéro 1832528, dont le siège social est à Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Les Iles Vierges Britanniques et élisant domicile à Bur. A-1.2 Immeuble Lac de Constance, Rue du Lac de Constance, Les Berges du Lac, 1053, Tunis, Tunisie, représentée par Monsieur Oleksii Rybak, dûment mandaté pour signer cette Convention, en vertu d'une résolution du Conseil d'Administration en date du 12 mai 2016

d'autre part,

ETAP et LA SOCIETE sont désignées ci-après collectivement par le terme "le Titulaire" et individuellement par le terme "le Co-Titulaire".

Il est préalablement exposé ce qui suit :

L'ETAP et LA SOCIETE ont déposé, conjointement, en date du 22 Janvier 2015 une demande de Permis de Recherche sous le régime du Code des Hydrocarbures, promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août 1999 telle que modifiée et complétée par la loi n°2002-23 du 14 février 2002, la loi n°2004-61 du 27 juillet 2004 et la loi n° 2008-15 du 18 février 2008 (le Code des Hydrocarbures). Le Permis demandé dit "Permis Nefzaoua" ou « Permis », comporte sept cent cinquante huit (758) périmètres élémentaires de quatre (4) kilomètres carrés (km²) chacun d'un seul tenant, soit trois mille trente deux kilomètres carrés (3032km²) au total.

L'ETAP et LA SOCIETE ont décidé de conduire en commun les opérations de recherche d'Hydrocarbures dans le Permis ainsi que les opérations d'exploitation des Concessions qui en seraient issues.

L'ETAP et LA SOCIETE ont conclu un Contrat d'Association en vue de définir les conditions et modalités de leur association ainsi que de leurs droits et obligations qui résulteront, pour chacune d'elles, de l'application des dispositions du Code des Hydrocarbures, de la présente Convention et de ses annexes.

Ceci étant exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE PREMIER :

Le Permis de Recherche, tel que délimité à l'article 2 du Cahier des Charges annexé à la présente Convention (Annexe A) sera attribué conjointement et dans l'indivision à l'ETAP et LA SOCIETE par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Les intérêts indivis dans ledit Permis sont les suivants :

ETAP : cinquante pour cent (50 %),

LA SOCIETE : cinquante pour cent (50 %).

ARTICLE 2 :

Les travaux de prospection, de recherche et d'exploitation d'Hydrocarbures effectués par le Titulaire dans les zones couvertes par le Permis de Recherche visé ci-dessus, sont assujettis aux dispositions du Code des Hydrocarbures, des textes réglementaires pris pour son application et aux dispositions de la présente Convention, y compris ses annexes, conclue dans le cadre dudit Code.

Les annexes qui font partie intégrante de la présente Convention sont :

Annexe A : Le Cahier des Charges,

Annexe B : La Procédure des changes,

Annexe C : Définition et carte du Permis.

ARTICLE 3 :

Conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son application, chaque Co-Titulaire s'engage à payer à l'Autorité Concédante :

1. La redevance proportionnelle (ci-après désignée « la Redevance ») à la valeur ou aux quantités des hydrocarbures liquides ou gazeux provenant des opérations réalisées dans le cadre de la présente Convention et vendus ou enlevés par le Co-Titulaire ou pour son compte et qui sera acquittée suivant les taux prévus à l'article 101.2.4 du Code des Hydrocarbures.

Le décompte et le versement de cette Redevance, soit en nature, soit en espèces, seront effectués suivant les modalités précisées au Titre III du Cahier des Charges.

2. Les droits et taxes prévus à l'article 100 du Code des Hydrocarbures.

Il est précisé que lesdits droits et taxes et la Redevance seront dus même en l'absence de bénéfices.

3. Un impôt sur les bénéfices suivant les taux prévus à l'article 101 du Code des Hydrocarbures. Les paiements effectués par les Co-Titulaires au titre de l'impôt sur les bénéfices remplacent tous impôts qui pourraient être dus en application des dispositions du Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques et de l'Impôt sur les Sociétés.

Les bénéfices soumis à l'impôt seront calculés conformément aux dispositions du chapitre premier du Titre sept du Code des Hydrocarbures.

Cependant, aucun impôt ou taxe ne sera dû par les actionnaires du Co-Titulaire sur les dividendes qu'ils recevront pour un quelconque exercice fiscal à l'occasion des activités du Titulaire en vertu de la présente Convention.

De même, aucun paiement au titre des dits impôts ou taxes sur les dividendes ne sera dû par le Co-Titulaire.

Pour la détermination des bénéfices nets, chaque Co-Titulaire tiendra en Tunisie une comptabilité en Dinars où seront enregistrés tous les frais, dépenses, et charges encourus par lui au titre des activités assujetties à la présente Convention, y compris les ajustements nécessaires pour corriger les pertes ou gains de change qui résulteraient, sans ces ajustements, d'une ou de plusieurs modifications intervenant dans les taux de change entre le Dinar et la monnaie étrangère ; étant entendu que ces ajustements ne seront pas eux-mêmes considérés comme un bénéfice ou une perte aux fins de l'impôt sur les bénéfices.

L'amortissement des immobilisations corporelles et des dépenses traitées comme des immobilisations en vertu de l'article 109.1 du Code des Hydrocarbures peut être différé, autant que besoin est, de façon à permettre leur imputation sur les exercices bénéficiaires jusqu'à extinction complète.

Tout solde non amorti de la valeur desdites immobilisations perdues ou abandonnées pourra être traité comme frais déductible au titre de l'exercice au cours duquel la perte ou l'abandon a eu lieu.

Pour chaque exercice bénéficiaire, l'imputation des charges et amortissements sera effectuée dans l'ordre suivant :

- 1) report des déficits antérieurs,
- 2) amortissements différés,
- 3) autres amortissements.

ARTICLE 4 :

Avant la fin du mois d'octobre de chaque année, le Titulaire est tenu de notifier à l'Autorité Concédante ses programmes prévisionnels de travaux de recherche et d'exploitation pour l'année suivante, accompagnés des prévisions de dépenses. Il avisera l'Autorité Concédante des révisions apportées à ces programmes.

Le Titulaire est tenu de communiquer sans délai à l'Autorité Concédante les contrats de fourniture de services ou de matériels et les contrats de travaux dont la valeur dépasse l'équivalent en dinars tunisiens de trois cent mille dollars des Etats Unis d'Amérique (300.000 \$).

Le Titulaire convient que le choix de ses contractants et fournisseurs sera effectué par appel à la concurrence et d'une manière compatible avec l'usage dans l'industrie pétrolière et gazière internationale.

A cette fin, tous les contrats ou marchés (autres que ceux relatifs au personnel, aux assurances, aux moyens de financement et ceux conclus en un cas de force majeure), dont la valeur dépasse l'équivalent en dinars tunisiens de trois cent mille dollars des Etats Unis d'Amérique (300.000 \$) seront passés à la suite de larges consultations, dans le but d'obtenir les conditions les plus avantageuses pour le Titulaire; les entreprises consultées, tunisiennes ou étrangères, étant toutes placées sur un pied d'égalité. Toutefois, le Titulaire sera dispensé de procéder ainsi dans les cas où il fournit en temps utile, à l'Autorité Concédante les raisons justificatives d'une telle dispense.

ARTICLE 5 :

Le Titulaire conduira toutes les opérations de recherche et d'exploitation avec diligence, selon les réglementations techniques en vigueur ou, à défaut d'une réglementation appropriée, suivant les saines pratiques admises dans l'industrie pétrolière et gazière internationale, de manière à réaliser une récupération ultime optimale des ressources naturelles couvertes par son Permis et ses Concessions. Les droits et obligations du Titulaire en ce qui concerne les engagements de travaux minima, les pratiques de conservation du gisement, les renouvellements du Permis, l'extension de durée ou de superficie, les cessions, l'abandon et la renonciation seront tels qu'ils sont prévus par les dispositions du Code des Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son application et précisés dans le Cahier des Charges.

ARTICLE 6 :

L'Autorité Concédante s'engage :

1. à accorder au Titulaire les renouvellements de son Permis dans les conditions fixées par le Code des Hydrocarbures et les textes réglementaires pris pour son application, et par les articles 3 à 5 inclus et par l'article 9 du Cahier des Charges;
2. à attribuer des Concessions d'Exploitation au Titulaire dans les conditions fixées par le Code des Hydrocarbures et les textes réglementaires pris pour son application et par le Cahier des Charges ;
3. à ne pas placer le Titulaire directement ou indirectement sous un régime plus contraignant que le régime de droit commun en vigueur, dans le cadre de la réalisation des activités envisagées par la présente Convention et le Cahier des Charges;
4. à ne pas augmenter les droits d'enregistrement ou les droits fixes auxquels sont assujettis les Titres des Hydrocarbures, tels qu'ils sont fixés conformément au Code des Hydrocarbures si ce n'est pour les ajuster proportionnellement aux variations générales des prix en Tunisie;

5. à ce que tous les biens et marchandises importés en franchise conformément aux dispositions de l'article 116 du Code des Hydrocarbures puissent être réexportés également en franchise, sous réserve des restrictions qui pourraient être édictées par l'Autorité Concédante en période de guerre ou d'état de siège ;

6. à faire bénéficier le Titulaire pour le ravitaillement en carburants et combustibles de ses navires et autres embarcations, du régime spécial prévu pour la marine marchande ;

7. à ce que le Titulaire soit assujetti pour les opérations réalisées dans le cadre de la présente Convention à la procédure des changes prévue au Chapitre 2 du Titre Sept du Code des Hydrocarbures, telle que précisée à l'Annexe B qui fait partie intégrante de la présente Convention.

ARTICLE 7 :

Chaque Co-Titulaire s'engage à commercialiser les hydrocarbures extraits dans les meilleures conditions économiques possibles. A cet effet, il s'engage à procéder à leur vente conformément aux dispositions de l'article 53 du Cahier des Charges.

ARTICLE 8 :

Tout différend découlant de la présente Convention et de ses Annexes et qui ne pourra être réglé à l'amiable pendant une période de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de constatation dudit différend sera tranché définitivement par arbitrage conformément au Règlement d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) par trois (3) arbitres nommés conformément à ce Règlement.

Le lieu d'arbitrage sera Paris, France et la langue utilisée sera le français. Le droit applicable sera le droit tunisien.

La sentence arbitrale sera rendue en français et en anglais, et elle sera définitive, exécutoire, non susceptible d'appel et elle pourra être revêtue de l'exequatur par tout tribunal compétent.

Chacune des Parties au litige prendra à sa charge l'intégralité des frais, dépenses et honoraires engagés par elle aux fins de l'arbitrage, quelle qu'en soit leur nature.

Par le recours à l'arbitrage, les Parties renoncent expressément à toute immunité de juridiction et d'exécution.

Chacune des Parties au litige se soumet irrévocablement aux Règles de la C.C.I. et de ce fait, renonce irrévocablement à toute action de quelque nature que ce soit qui pourrait être un obstacle à toute procédure d'arbitrage et à toute procédure pour reconnaître, confirmer, appliquer ou donner effet à toute sentence arbitrale rendue par le Tribunal d'Arbitrage.

ARTICLE 9 :

Si l'exécution des présentes dispositions par une Partie est retardée par un cas de force majeure, le délai prévu pour ladite exécution sera prorogé d'une période égale à celle durant laquelle la force majeure aura persisté. La durée de validité du permis ou de la concession, suivant le cas, sera prorogée en conséquence sans pénalités.

ARTICLE 10 :

Les droits et obligations du Titulaire sont ceux résultant du Code des Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son application en vigueur à la date de signature de la présente Convention et ceux résultant de ladite Convention.

ARTICLE 11 :

La Convention Particulière et l'ensemble des textes qui lui sont annexés sont dispensés des droits de timbre. Ils seront enregistrés sous le régime du droit fixe aux frais du Titulaire conformément aux dispositions de l'article 100.a du Code des Hydrocarbures.

Fait à Tunis, le 9 juin 2016
en sept (7) exemplaires originaux

Pour l'ETAT TUNISIEN

Monsieur Mongi MARZOUG

Ministre de l'Energie et des Mines

POUR L'ENTREPRISE TUNISIENNE

d'ACTIVITES PETROLIERES

Mohamed AKROUT

Président Directeur Général

POUR YNG ENERGY LIMITED

Oleksii Rybak

Le Mandataire

CAHIER DES CHARGES

Annexé à la Convention Particulière portant autorisation de recherche et d'exploitation des gisements d'Hydrocarbures dans le Permis dit « Permis Nefzaoua ».

ARTICLE PREMIER : Objet du Cahier des Charges

Le présent Cahier des Charges qui fait partie intégrante de la Convention portant autorisation de recherche et d'exploitation des gisements d'Hydrocarbures dans le Permis Nefzaoua, ci-après dénommé «le Permis», a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières «ETAP» et YNG Energy Limited «LA SOCIETE», ci-après désignées collectivement par l'expression «le Titulaire» et individuellement par l'expression «le Co-Titulaire» :

1. effectueront des travaux ayant pour objet la recherche des hydrocarbures ;
2. procéderont dans le cas où elles découvrirait un gisement exploitable, au développement et à l'exploitation de ce gisement.

TITRE PREMIER

TRAVAUX DE RECHERCHE

ARTICLE 2 : Délimitation du Permis

Le permis visé à l'article premier ci-dessus est délimité conformément aux dispositions de l'article 13 du Code des Hydrocarbures et comporte sept cent cinquante huit (758) périmètres élémentaires de quatre (4) kilomètres carrés (km²) chacun d'un seul tenant, soit trois mille trente deux kilomètres carrés (3032km²).

ARTICLE 3 : Obligation de réalisation des travaux minima pendant la période initiale de validité du Permis

3.1 Pendant la période initiale de validité du Permis fixée à cinq (5) ans, LA SOCIETE s'engage à réaliser le programme de travaux de recherche minimum suivant :

- (i) Des travaux G & G,
- (ii) Le retraitement sismique.
- (iii) Une acquisition de 350 km² de sismique 3D dont le coût est estimé à six millions de Dollars des États Unis d'Amérique (6, 000,000.US\$)
- (iv) Le forage de deux (2) puits d'exploration dont l'objectif principal de chaque puits est le Jurassique moyen ou ayant une profondeur maximale de 3000 m chacun, lequel sera atteint le premier. Le montant des dépenses minima pour chaque puits est estimé à huit millions six cent mille Dollars des États Unis d'Amérique (8,600,000.US\$).

Le montant total des dépenses minima nécessaire pour réaliser ce programme est estimé à vingt-trois millions deux cent mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (23.200.000. \$)

3.2 En outre, un puits optionnel pourrait être foré par LA SOCIETE dans le cas où toutes les conditions ci-après sont réunies :

- (i) Les conclusions techniques résultant des travaux réalisés sur le Permis et auxquelles LA SOCIETE et ETAP seraient conjointement parvenues valident l'exercice de cette option ;
- (ii) un intérêt pour le Permis et/ou sa valorisation est (sont) expressément établi (e)/(s) pour le forage de ce puits ;
- (iii) Les travaux de forage de ce puits pourront être réalisés durant la période initiale de validité du Permis.

Dans le cas où les deux conditions (i) et (ii) sont réunies et qu'il s'avère que ce puits optionnel ne pourra pas être réalisé durant la période initiale de validité du Permis, LA SOCIETE aura toujours l'option de forer ce puits :

- Durant toute période d'extension de la durée de la période initiale de validité du Permis et ce dans le cas où une demande d'extension sera sollicitée et accordée conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures

Ou

- Durant toute période de renouvellement du Permis et ce dans le cas où cette période de renouvellement sera sollicitée et octroyée conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures et de l'Article 5 du présent Cahier des Charges.

Il est entendu que préalablement à l'exercice de cette option, les Co-Titulaires approcheront l'Autorité Concédante afin de recueillir son approbation sur le programme de forage en question.

Dans le cas de l'exercice de l'option, les dépenses minimales pour la réalisation de ce puits optionnel sont estimées à huit millions six cent mille Dollars des États Unis d'Amérique (8,600,000 US\$).

3.3 Au cas où le Titulaire réalise le programme des travaux de la période initiale de validité du Permis et celui de toute autre période de son renouvellement, telles que définies à l'article 5 ci-dessous, il aura satisfait à ses obligations même au cas où les travaux auront été réalisés à un coût inférieur au coût estimatif.

3.4 À l'exception de l'option prévue dans le paragraphe 3.2 ci-dessus, si LA SOCIETE à la fin de l'une quelconque des périodes de validité du Permis n'a pas réalisé ses engagements relatifs aux travaux afférents à la période considérée, elle sera tenue de verser à l'Autorité Concédante le montant nécessaire à l'accomplissement ou à l'achèvement des dits travaux de recherche.

Le dit montant ainsi que les modalités de son versement seront notifiés par l'Autorité Concédante à LA SOCIETE.

En cas de contestation, qui devra être élevée au plus tard 30 jours à compter de la date de la notification visée ci-dessus, l'Autorité Concédante et LA SOCIETE désigneront d'un commun accord, un expert indépendant pour trancher le différend dans les 60 jours suivant la formulation de la dite contestation.

L'expert désigné devra rendre son verdict dans les 60 jours qui suivent sa nomination. Sa sentence est immédiatement exécutoire.

Les frais et honoraires de l'expert désigné seront supportés, à parts égales, par LA SOCIETE et l'Autorité Concédante.

3.5 Tout nouvel engagement de travaux et/ou de dépenses durant la période initiale de validité du Permis et/ou dans le cadre d'une extension de ladite période de validité initiale du Permis autres que prévus au présent Article 3 sera considéré comme des obligations initiales auxquelles les dispositions du présent Article 3. s'appliqueront.

ARTICLE 4 : Justification des dépenses relatives aux travaux de recherche exécutés

Le Titulaire est tenu de justifier vis-à-vis de l'Autorité Concédante le montant des dépenses relatives aux travaux de recherche effectués par lui pendant la durée de validité du Permis.

ARTICLE 5 : Renouvellement du Permis

Conformément aux dispositions de la section IV du Titre III du Code des Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son application et sous réserve d'avoir satisfait aux conditions prévues par ladite section, le Titulaire aura droit à deux (2) périodes de renouvellement d'une durée de trois (3) ans chacune.

Pour la période du premier renouvellement, LA SOCIETE s'engage à réaliser un programme minimum de travaux comportant le forage d'un (1) puits d'exploration dont l'objectif principal sera le Jurassique moyen et/ou l'Ordovicien ou ayant une profondeur maximale de 4000 m, lequel sera atteint le premier.

Le choix de l'objectif de ce puits sera convenu d'un commun accord entre les Parties.

Le coût de la réalisation de ce programme est estimé à huit millions six cent mille Dollars des États Unis d'Amérique (8,600,000 US\$).

Pour le second renouvellement, LA SOCIETE s'engage à réaliser un programme minimum de travaux comportant le forage d'un (1) puits d'exploration dont l'objectif principal sera le Jurassique moyen ou ayant une profondeur maximale de 3000 m lequel sera atteint le premier.

Le coût de la réalisation de ce programme est estimé à huit millions six cent mille Dollars des États Unis d'Amérique (8,600,000 US\$).

Tout nouvel engagement de travaux et/ou de dépenses durant chaque période de renouvellement du Permis et/ou dans le cadre d'une quelconque extension de la période de renouvellement considérée, autres que ceux prévus au présent Article 5, sera considéré comme des obligations de la période de renouvellement considérée et sera pris en considération en cas de non réalisation desdites obligations durant ladite période de renouvellement auxquelles les dispositions de l'Article 3 ci-dessus s'appliqueront.

TITRE II
DECOUVERTE ET EXPLOITATION D'UN GISEMENT
D'HYDROCARBURES

ARTICLE 6 : Octroi d'une Concession d'Exploitation

Si le Titulaire du Permis de Recherche fait la preuve d'une découverte et s'il a satisfait aux conditions fixées par le Code des Hydrocarbures et les textes réglementaires pris pour son application, il aura le droit d'obtenir la transformation d'une partie de son Permis en Concession d'Exploitation.

La Concession d'Exploitation sera instituée conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son application et conformément aux conditions ci-après :

1. le périmètre sera choisi selon les règles de l'art et en tenant compte des résultats obtenus par le Titulaire ;
2. le périmètre n'isolera pas une enclave fermée à l'intérieur de la Concession.

Il est entendu qu'en cas de découvertes situées à l'extérieur de la Concession d'Exploitation mais à l'intérieur de son Permis de Recherche, le Titulaire aura le droit de requérir la transformation en concession du périmètre englobant chaque nouvelle découverte.

ARTICLE 7 : Obligation d'exploitation

Le Titulaire s'engage à exploiter l'ensemble de ses Concessions suivant les règles de l'art et avec le souci d'en tirer le rendement optimum compatible avec une exploitation économique, et suivant des modalités qui, sans mettre en péril ses intérêts fondamentaux d'exploitant, serviraient au maximum les intérêts économiques de la Tunisie.

Si le titulaire fait la preuve qu'aucune méthode d'exploitation ne permet d'obtenir des hydrocarbures à partir du gisement à un prix de revient permettant, eu égard aux prix mondiaux desdits produits, une exploitation bénéficiaire, le Titulaire sera relevé de l'obligation d'exploitation, mais sous la réserve prévue à l'article 8 ci-après.

ARTICLE 8 : Exploitation spéciale à la demande de l'Autorité Concédante

1. Si, dans l'hypothèse visée à l'article 7 ci-dessus, l'Autorité Concédante, soucieuse d'assurer le ravitaillement du pays en hydrocarbures, décidait quand même que ledit gisement devait être exploité, le Titulaire sera tenu de le faire, à condition que l'Autorité Concédante lui garantisse la vente des hydrocarbures produits à un juste prix couvrant ses frais directs et ses frais généraux d'exploitation, les taxes de toutes espèces, la quote-part des frais généraux du siège social (mais à l'exclusion de tous amortissements au titre des travaux antérieurs de recherche, de tous frais des travaux de recherche exécutés ou à exécuter, dans le reste de la Concession ou dans la zone couverte par le Permis), et lui assure une marge bénéficiaire nette égale à dix pour-cent (10%) des dépenses mentionnées ci-dessus.

2. Si, toutefois, l'obligation résultant du paragraphe 1. du présent article conduisait le Titulaire à engager des dépenses de premier établissement jugées excessives au regard des programmes de développement normal de ses recherches et exploitations, ou dont l'amortissement normal ne pourrait pas être prévu avec une sécurité suffisante, le Titulaire et l'Autorité Concédante se concerteront pour étudier le financement de l'opération proposée.

Dans ce cas, le Titulaire ne sera jamais tenu d'augmenter contre son gré ses investissements dans une opération déterminée, si celle-ci n'est pas comprise dans ses programmes généraux de recherche et d'exploitation.

Si une telle augmentation des investissements devenait nécessaire, le Titulaire et l'Autorité Concédante se concerteront pour étudier les modalités de son financement que l'Autorité Concédante sera appelée à assumer en partie ou en totalité.

3. Le Titulaire pourra, à tout instant, se désengager des obligations visées au présent article en renonçant à la partie de la concession à laquelle elles s'appliquent et ce, dans les conditions prévues à l'article 47 du présent Cahier des Charges.

De même, si une concession n'a pas encore été accordée, le Titulaire pourra, à tout instant, se désengager en renonçant à demander la concession et en abandonnant son Permis de recherche sur la structure considérée.

ARTICLE 9 : Renouvellement du Permis de Recherche en cas de découverte d'un gisement

A l'expiration de la période couverte par le deuxième renouvellement et si le Titulaire a fait une découverte et a satisfait aux conditions définies dans le Code des Hydrocarbures et à ses obligations de travaux telles que définies à l'article 5 ci-dessus, il aura droit à un troisième renouvellement du Permis pour une période de trois (3) années.

Pour la période du troisième renouvellement, LA SOCIETE s'engage à réaliser un—programme de travaux comportant le forage d'un (1) puits d'exploration dont l'objectif principal sera le Jurassique moyen et/ou l'Ordovicien ou ayant une profondeur maximale de 4000 m lequel sera atteint le premier.

Le choix de l'objectif de ce puits sera convenu d'un commun accord entre les Parties.

Le coût de la réalisation de ce programme est estimé à huit millions six cent mille Dollars des États Unis d'Amérique (8,600,000.US\$).

Tout nouvel engagement de travaux et/ou de dépenses durant cette période de renouvellement du Permis et/ou dans le cadre d'une quelconque extension de la dite période de renouvellement du Permis, autres que ceux prévus au présent Article 9, sera considéré comme des obligations de ladite période de renouvellement et sera pris en considération en cas de non réalisation desdites obligations durant ladite période de renouvellement auxquelles les dispositions de l'article 3 ci-dessus s'appliqueront.

TITRE III

REDEVANCE PROPORTIONNELLE A LA PRODUCTION DES HYDROCARBURES

ARTICLE 10 : Redevance due sur les hydrocarbures liquides

1. La Redevance proportionnelle aux quantités des hydrocarbures liquides produites par chaque Co-Titulaire à l'occasion de ses travaux de recherche ou d'exploitation est acquittée dans le cas de paiement en espèces ou livrée gratuitement en cas de paiement en nature à l'Autorité Concédante, en un point dit « point de perception » qui est défini à l'article 12 du présent Cahier des Charges, avec les ajustements qui seraient nécessaires pour tenir compte de l'eau et des impuretés ainsi que des conditions de température et de pression dans lesquelles les mesures ont été effectuées.

2. La production liquide au titre de laquelle est due la Redevance proportionnelle sera mesurée à la sortie des réservoirs de stockage situés sur les champs de production. Les méthodes utilisées pour les mesures seront proposées par le Titulaire et agréées par l'Autorité Concédante. Ces mesures seront faites suivant un horaire à fixer en fonction des nécessités de services du chantier. L'Autorité Concédante en sera informée en temps utile. Elle pourra se faire représenter lors des opérations de mesure et procéder à toutes vérifications contradictoires.

3. La Redevance proportionnelle à la production sera liquidée mensuellement. Elle devra être perçue au cours de la première quinzaine du mois suivant celui au titre duquel elle est due. Le Titulaire transmettra à l'Autorité Concédante un « relevé des quantités d'hydrocarbures assujetties à la redevance » avec toutes les justifications utiles dans lesquelles seront prises en compte les mesures contradictoires de production.

Après vérification et correction, s'il y a lieu, le relevé ci-dessus mentionné sera arrêté par l'Autorité Concédante.

ARTICLE 11 : Choix du mode de paiement de la Redevance proportionnelle à la production

Le choix du mode de paiement de la Redevance proportionnelle à la production, soit en espèces, soit en nature, appartient à l'Autorité Concédante.

En ce qui concerne les Hydrocarbures liquides, l'Autorité Concédante notifiera à chaque Co-Titulaire, au plus tard le 30 juin de chaque année, son choix du mode de paiement et dans le cas de paiement en nature, son choix des points de livraison visés aux Articles 13 et 14 du présent Cahier des Charges. Ce choix sera valable pour la période allant du 1er Janvier au 31 Décembre de l'année suivante.

Si l'Autorité Concédante ne notifie pas son choix dans le délai imparti, elle sera censée avoir choisi le mode de paiement en nature.

En ce qui concerne le gaz, l'Autorité Concédante et le Titulaire se concerteront en vue de fixer le mode de paiement et les périodes de son application.

ARTICLE 12 : Modalités de perception en espèces de la Redevance proportionnelle sur les hydrocarbures liquides

1. Si la Redevance proportionnelle est perçue en espèces, son montant sera liquidé mensuellement en prenant pour base, d'une part, le relevé arrêté par l'Autorité Concédante, comme il est stipulé au paragraphe 3 de l'article 10 du présent Cahier des Charges et d'autre part, la valeur des hydrocarbures liquides déterminée à la sortie des réservoirs de stockage situés sur le champ de production, ci-après désigné « point de perception ». Il est convenu que ce montant s'établira en fonction des prix des ventes effectivement réalisées conformément à l'article 53 du présent Cahier des Charges, diminués des frais de transport, mais non de la Redevance des Prestations Douanières (RPD), à partir desdits réservoirs jusqu'à bord des navires.
2. Le prix appliqué pour chaque catégorie d'Hydrocarbures assujettis à la Redevance sera le prix visé au paragraphe 3. du présent article pour toute quantité vendue par le Co-Titulaire pendant le mois considéré, corrigé par des ajustements appropriés de telle manière que ce prix soit ramené aux conditions de référence stipulées au paragraphe 1. ci-dessus et adoptées pour la liquidation de la redevance.
3. Le prix de vente sera le prix que le Co-Titulaire aura effectivement reçu conformément à l'article 53 du présent Cahier des Charges et à l'article 50.1 du Code des Hydrocarbures en ce qui concerne les ventes effectuées pour couvrir les besoins de la consommation intérieure tunisienne.
4. Les prix unitaires à appliquer pour le mois en question seront calculés conformément à l'article 53 du présent Cahier des Charges et seront communiqués par le Co-Titulaire en même temps que le relevé mensuel mentionné au paragraphe 3 de l'article 10 du présent Cahier des Charges.

Si le Co-Titulaire omet de communiquer les prix, ou ne les communique pas dans le délai imparti, ceux-ci seront fixés d'office par l'Autorité Concédante, suivant les principes définis aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article et sur la base des éléments d'information en sa possession.

ARTICLE 13 : Modalités de perception en nature de la Redevance proportionnelle sur les hydrocarbures liquides

1. Si la Redevance proportionnelle sur les Hydrocarbures liquides est perçue en nature, elle sera livrée au « point de perception » défini à l'article 12 ci-dessus. Toutefois, elle pourra être livrée en un autre point dit « point de livraison », suivant les dispositions prévues au présent article.
2. En même temps qu'il adressera à l'Autorité Concédante le relevé visé au paragraphe 3 de l'article 10 ci-dessus, le Co-Titulaire fera connaître les quantités des différentes catégories d'Hydrocarbures liquides constituant la redevance proportionnelle et l'emplacement précis où elles seront stockées.
3. L'Autorité Concédante peut choisir, comme point de livraison des Hydrocarbures liquides constituant la Redevance en nature, soit le point de perception, soit tout autre point situé à l'un des terminus des pipe-lines principaux du Titulaire.

L'Autorité Concédante aménagera à ses frais les installations de réception adéquates, au point convenu pour la livraison. Elles seront adaptées à l'importance, à la sécurité et au mode de production du gisement d'hydrocarbures.

L'Autorité Concédante pourra imposer au Titulaire de construire les installations de réception visées ci-dessus, mais seulement dans la mesure où il s'agira d'installations normales situées à proximité des champs de production. Elle devra alors fournir les matériaux nécessaires et rembourser au Titulaire ses débours réels dans la monnaie de dépense.

4. Les hydrocarbures liquides constituant la Redevance en nature deviendront la propriété de l'Autorité Concédante à partir du « point de perception » et seront livrés par le Co-Titulaire à l'Autorité Concédante au point de livraison fixé par cette dernière. Si le point de livraison est distinct du point de perception, c'est-à-dire qu'il est situé en dehors du réseau général de transport du Titulaire, l'Autorité Concédante remboursera au Co-Titulaire le coût réel des opérations de manutention et de transport effectuées par celui-ci entre le point de perception et le point de livraison, y compris la part d'amortissement de ses installations et les frais des assurances contre les pertes et la pollution qui doivent être obligatoirement souscrites.

5. L'enlèvement des Hydrocarbures liquides constituant la Redevance en nature sera fait au rythme concerté chaque mois entre le Co-Titulaire et l'Autorité Concédante.

Sauf en cas de force majeure, l'Autorité Concédante devra aviser le Co-Titulaire au moins dix (10) jours à l'avance des modifications qui pourraient affecter le programme de chargement prévu.

L'Autorité Concédante fera en sorte que les quantités d'hydrocarbures constituant la Redevance due pour le mois écoulé soient enlevées d'une manière régulière dans les trente (30) jours qui suivront la remise par le Co-Titulaire de la communication visée au paragraphe 2 du présent article.

Toutefois, un plan d'enlèvement portant sur des périodes supérieures à un mois pourra être arrêté d'un commun accord.

Si les quantités d'Hydrocarbures constituant la Redevance ont été enlevées par l'Autorité Concédante dans un délai de trente (30) jours, le Co-Titulaire n'aura droit à aucune indemnité.

Toutefois, l'Autorité Concédante se réserve le droit d'exiger du Co-Titulaire une prolongation de ce délai de trente (30) jours pour une nouvelle période qui ne pourra dépasser soixante (60) jours.

La facilité ainsi donnée donnera lieu à contrepartie, l'Autorité Concédante devra payer au Co-Titulaire une indemnité calculée suivant un tarif concerté à l'avance, rémunérant les charges additionnelles subies de ce fait par le Co-Titulaire.

6. Dans tous les cas, le Co-Titulaire ne pourra pas être tenu de prolonger le délai visé au paragraphe 9 du présent article, au-delà de l'expiration d'un délai total de quatre-vingt dix (30+60) jours.

Passé ce délai, il sera considéré que la Redevance n'est plus payée en nature. Le Co-Titulaire aura le droit en conséquence de vendre les quantités non enlevées par l'Autorité Concédante sur le marché du pétrole avec obligation de remettre à l'Autorité Concédante les produits de la vente dans les conditions prévues à l'article 12 ci-dessus.

7. Dans le cas où les dispositions prévues au paragraphe 6 du présent article, sont mises en application plus de deux (2) fois au cours du même exercice, le Co-Titulaire pourra exiger que la Redevance soit payée en espèces jusqu'à la fin de l'exercice considéré.

8. L'Autorité Concédante peut désigner l'Entreprise Nationale telle que définie par le Code des Hydrocarbures (« l'Entreprise Nationale ») pour effectuer pour son compte les enlèvements des Hydrocarbures liquides constituant la Redevance en nature.

ARTICLE 14 : Redevance due sur les hydrocarbures gazeux

1. Chaque Co-Titulaire acquittera en cas de paiement en espèces ou livrera gratuitement en cas de paiement en nature à l'Autorité Concédante une Redevance proportionnelle à la production des Hydrocarbures gazeux calculée suivant les dispositions du Code des Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son application.

La Redevance sera perçue :

- Soit en espèces sur les quantités de gaz vendu par le Co-Titulaire. Le prix de vente à considérer est celui pratiqué par le Co-Titulaire conformément aux dispositions de l'article 53 du présent Cahier des Charges, après les ajustements nécessaires pour ramener les quantités considérées au « point de perception ». Ce point de perception est l'entrée du gazoduc principal de transport du gaz ;
- Soit en nature sur les quantités de gaz produit par le Co-Titulaire, mesurées à la sortie des installations de traitement. Les méthodes utilisées pour la mesure seront proposées par le Titulaire et agréées par l'Autorité Concédante.

L'Autorité Concédante sera informée en temps utile de la date à laquelle il sera procédé à la mesure du gaz produit. Elle pourra se faire représenter lors des opérations de mesure et procéder à toutes vérifications contradictoires.

L'Autorité Concédante pourra choisir comme point de livraison, soit le point de perception tel que défini au paragraphe précédent, soit tout autre point situé à l'un des terminus des gazoducs principaux du Co-Titulaire, dans les mêmes conditions que celles indiquées aux paragraphes 3 à 5 de l'article 13 du présent Cahier des Charges.

2. Si le Co-Titulaire décide d'extraire, sous la forme liquide, certains Hydrocarbures qui peuvent exister dans le gaz brut, l'Autorité Concédante percevra la Redevance après traitement. La Redevance sur ces produits liquides sera perçue, soit en nature, soit en espèces, à partir d'un « point de perception secondaire » qui sera celui où les produits liquides sont séparés du gaz.

Dans le cas où le paiement de la Redevance s'effectue en nature, un point de livraison différent pourra être choisi par accord mutuel. Ce point de livraison devra nécessairement coïncider avec une des installations de livraison prévues par le Co-Titulaire pour ses propres besoins.

L'Autorité Concédante remboursera sa quote-part des frais de manutention et de transport dans les mêmes conditions que celles prévues aux paragraphes 4 et 5 de l'article 13 ci-dessus.

Dans le cas où la Redevance est perçue en espèces, elle sera calculée sur la base du prix de vente effectif pratiqué, corrigé par les ajustements nécessaires pour le ramener aux conditions correspondant au point de perception secondaire.

Le choix du paiement de la Redevance, en espèces ou en nature, sera fait dans les mêmes conditions prévues à l'article 11 ci-dessus pour les Hydrocarbures liquides.

3. Sauf interdiction motivée de l'Autorité Concédante, la gazoline naturelle séparée par simple détente et stabilisée sera considérée comme un Hydrocarbure liquide, qui peut être remélangé au pétrole brut.

Un plan d'enlèvement portant sur des périodes de six (6) mois pourra être arrêté d'un commun accord, qu'il s'agisse de la Redevance payée en gazoline naturelle, ou de l'écoulement dudit produit pour les besoins de l'économie tunisienne.

4. Le Co-Titulaire n'aura l'obligation :

- ni de dégazoliner au-delà de ce qui serait nécessaire pour rendre son gaz marchand, dans la mesure où il aura trouvé un débouché commercial pour ledit gaz ;
- ni de stabiliser ou de stocker la gazoline naturelle ;
- ni de réaliser une opération particulière de traitement ou de recyclage.

5. Dans le cas où l'Autorité Concédante choisit de percevoir la Redevance en nature, elle devra fournir à ses propres frais aux points de livraison agréés, des moyens de réception adéquats, capables de recevoir sa quote-part des liquides au moment où ils deviennent disponibles au fur et à mesure de leur production ou de leur sortie des usines de traitement. L'Autorité Concédante prendra en charge les liquides à ses risques et périls, dès leur livraison. Elle ne pourra pas imposer le stockage de ces liquides au Co-Titulaire.

6. Dans le cas où l'Autorité Concédante choisit de percevoir la Redevance en espèces, cette Redevance sera liquidée mensuellement conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 10 et de l'article 12 ci-dessus.

7. Si l'Autorité Concédante n'est pas en mesure de recevoir la Redevance en nature dans les conditions spécifiées au paragraphe 5 du présent Article, elle sera réputée avoir renoncé à la perception en nature soit pour toutes les quantités correspondant à la Redevance due ou pour la partie de ces quantités pour laquelle elle ne dispose pas de moyens de réception adéquats.

TITRE IV
INSTALLATIONS DE RECHERCHE ET
D'EXPLOITATION DU TITULAIRE

ARTICLE 15 : Facilités données au Titulaire pour ses installations annexes

Conformément aux dispositions des Articles 84 à 90 du Code des Hydrocarbures, l'Autorité Concédante donnera au Titulaire toutes facilités en vue d'assurer à ses frais, d'une manière rationnelle et économique, la prospection, la recherche, la production, le transport, le stockage et l'évacuation des produits provenant de ses recherches et de ses exploitations, ainsi que toute opération ayant pour objet le traitement desdits produits en vue de les rendre marchands.

Ces facilités porteront, dans la mesure du possible, sur :

- a. l'aménagement des dépôts de stockage sur les champs de production, dans les ports d'embarquement ou à proximité des usines de traitement,
- b. les installations de traitement du gaz brut,
- c. les communications routières, ferroviaires, aériennes et maritimes, ainsi que les raccordements aux réseaux routiers, ferrés, aériens et maritimes,
- d. les pipe-lines, stations de pompage et toutes installations de transport des Hydrocarbures en vrac,
- e. les postes d'embarquement situés sur le domaine public maritime ou sur le domaine public des ports maritimes ou aériens,
- f. les télécommunications et leurs raccordements aux réseaux de télécommunications tunisiens,
- g. les branchements sur les réseaux de distribution d'énergie et sur les lignes privées de transport d'énergie,
- h. les alimentations en eau potable et à usage industriel.

ARTICLE 16 : Installations n'ayant pas un caractère d'intérêt public

1. Le Titulaire établira, à ses frais, risques et périls, toutes installations qui seraient nécessaires à ses recherches et à ses exploitations et qui ne présenteraient pas un caractère d'intérêt public, qu'elles soient situées à l'intérieur ou à l'extérieur de son Permis et des concessions qui en seraient issues.

Sont considérés comme installations n'ayant pas un caractère d'intérêt public :

- a. les moyens de stockage sur les champs de production situés sur la terre ferme ou en mer,
 - b. les "pipe-lines" assurant la collecte du pétrole brut ou du gaz à partir des puits et son acheminement jusqu'aux réservoirs de stockage ou aux centres de traitement,
 - c. les "pipe-lines" d'évacuation permettant le transport du pétrole brut par chemin de fer, par route ou par mer, ainsi que les gazoducs depuis les centres de traitement et de stockage jusqu'au point de chargement,
 - d. les réservoirs de stockage aux points de chargement,
 - e. les installations d'embarquement en vrac par pipe-lines permettant le chargement des navires,
 - f. les adductions particulières d'eau dont le Titulaire aurait obtenu l'autorisation ou la concession,
 - g. les lignes privées de transport d'énergie électrique,
 - h. les pistes, routes de service et voies ferrées pour l'accès terrestre et aérien aux chantiers du Titulaire,
 - i. les télécommunications entre les chantiers du Titulaire,
 - j. d'une manière générale, les installations industrielles, les ateliers et les bureaux destinés à l'usage exclusif du Titulaire, et qui constituent des dépendances légales de son entreprise,
 - k. le matériel de transport terrestre, aérien et maritime propre au Titulaire lui permettant l'accès à ses chantiers.
2. Pour les installations visées aux alinéas (c), (e), (f) et (g) du paragraphe 1 du présent article, le Titulaire sera tenu, si l'Autorité Concédante le lui demande, de laisser des tierces personnes utiliser lesdites installations, sous les réserves suivantes:
- a. Le Titulaire ne sera tenu ni de construire, ni de garder des installations plus importantes que ses besoins propres ne le nécessitent ;
 - b. Les besoins propres du Titulaire seront satisfaits en priorité sur ceux des tiers utilisateurs ;
 - c. L'utilisation desdites installations par des tiers ne gênera pas l'exploitation faite par le Titulaire pour ses propres besoins ;
 - d. Les tiers utilisateurs paieront au Titulaire une juste indemnité pour le service rendu.

Les tarifs et conditions d'usage applicables aux tiers seront fixés par le Ministre chargé des Hydrocarbures sur proposition du Titulaire conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son application.

3. L'Autorité Concédante se réserve le droit d'imposer au Titulaire de conclure, avec des tiers titulaires de Permis ou de concessions, des accords en vue d'aménager et d'exploiter en commun les ouvrages visés aux alinéas (c), (e), (f), (g) et (h) du paragraphe 1 du présent Article, s'il doit en résulter une économie dans les investissements et dans l'exploitation de chacune des entreprises intéressées.

4. L'Autorité Concédante, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, fera toute diligence en vue d'accorder au Titulaire les autorisations nécessaires pour exécuter les travaux relatifs aux installations visées au paragraphe 1 du présent Article.

ARTICLE 17 : Utilisation par le Titulaire des équipements et de l'outillage publics existants

Le Titulaire sera admis à utiliser, pour ses recherches et ses exploitations, tous les équipements et outillage publics existant en Tunisie, suivant les clauses, conditions et tarifs en vigueur et sur un pied de stricte égalité avec les autres usagers.

ARTICLE 18 : Installations présentant un intérêt public établies par l'Autorité Concédante à la demande du Titulaire

1. Lorsque le Titulaire justifie avoir besoin, pour développer son industrie de recherche et d'exploitation des Hydrocarbures, de compléter les équipements et l'outillage publics existants ou d'exécuter des travaux présentant un intérêt public, il devra en informer l'Autorité Concédante.

L'Autorité Concédante et le Titulaire s'engagent à se concerter pour trouver la solution optimale susceptible de répondre aux besoins légitimes exprimés par le Titulaire, compte tenu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur concernant le domaine public et les services publics en question.

2. Sauf dispositions contraires prévues aux Articles 22, 23 et 24 du présent Cahier des Charges, les Parties conviennent d'appliquer les modalités ci-dessous :

a. Le Titulaire fera connaître à l'Autorité Concédante ses besoins concernant les installations dont il demande l'établissement.

Il appuiera sa demande par une note justifiant la nécessité desdites installations et par un projet d'exécution précis.

Il y mentionnera les délais d'exécution qu'il se serait fixé s'il était chargé lui-même de l'exécution des travaux. Ces délais devront correspondre aux plans généraux de développement de ses opérations en Tunisie, tels qu'ils auront été exposés par lui dans les rapports et compte-rendu qu'il est tenu de présenter à l'Autorité Concédante en application du Titre V du présent Cahier des Charges.

b. L'Autorité Concédante est tenue de faire connaître au Titulaire dans un délai de trois (3) mois, ses observations sur l'utilité des travaux, sur les dispositions techniques envisagées par le Titulaire et sur ses intentions concernant les modalités suivant lesquelles les travaux seront exécutés.

Elle se réserve le droit, soit d'exécuter les travaux elle-même, soit d'en confier l'exécution au Titulaire.

c. Si l'Autorité Concédante décide d'exécuter elle-même les travaux demandés, elle précisera si elle entend assurer elle-même le financement des travaux de premier établissement, ou bien si elle entend imposer au Titulaire de lui rembourser tout ou partie de ses dépenses.

Dans ce dernier cas, le Titulaire sera tenu de rembourser à l'Autorité Concédante la totalité ou la part convenue des dépenses réelles dûment justifiées, par échéances mensuelles qui commencent à courir dans le mois qui suit la présentation des décomptes, sous peine d'intérêts moratoires calculés au taux légal.

d. Dans les cas visés à l'alinéa (c) du présent article, les projets d'exécution seront mis au point d'un commun accord entre les deux Parties, conformément aux règles de l'art, et suivant les clauses et conditions générales et les spécifications techniques particulières appliquées par l'Autorité Concédante.

Les projets seront approuvés par le Ministre chargé des Hydrocarbures, le Titulaire entendu. Il sera tenu compte des observations de ce dernier dans la plus large mesure possible. Le Titulaire aura le droit de retirer sa demande, s'il juge la participation financière qui lui est imposée trop élevée.

S'il accepte la décision du Ministre chargé des Hydrocarbures, l'Autorité Concédante sera tenue d'exécuter les travaux avec diligence et d'assurer la mise en service des ouvrages dans un délai normal, eu égard aux besoins légitimes exprimés par le Titulaire et aux moyens d'exécution susceptibles d'être mis en œuvre.

3. Les ouvrages ainsi réalisés seront mis à la disposition du Titulaire pour la satisfaction de ses besoins, mais sans que celui-ci puisse en revendiquer l'usage exclusif.

L'Autorité Concédante ou tout autre établissement public, office ou concessionnaire désigné par celle-ci, en assurera l'exploitation, l'entretien et le renouvellement, dans les conditions qui seront fixées au moment de l'approbation des projets d'exécution.

4. Le Titulaire, en contrepartie de l'usage desdites installations, payera à l'exploitant les taxes d'usage et péages qui seront fixés par le Ministre chargé des Hydrocarbures. Ces taxes et péages devront être les mêmes que ceux pratiqués en Tunisie pour des services publics ou des entreprises similaires, s'il en existe. A défaut, ils seront fixés conformément aux dispositions de l'alinéa (d) du paragraphe 2 de l'article 16 du présent Cahier des Charges.

Au cas où le Titulaire aurait, comme il est stipulé à l'alinéa (c) du paragraphe 2 du présent Article, remboursé tout ou partie des dépenses de premier établissement, il en sera tenu compte dans la même proportion dans le calcul des péages et taxes d'usage.

ARTICLE 19 : Installations présentant un intérêt public exécutées par le Titulaire, (Concession ou autorisation d'utilisation d'outillage public)

Dans le cas visé à l'alinéa (b) du paragraphe 2 de l'Article 18 du présent Cahier des Charges où l'Autorité Concédante décide de confier au Titulaire l'exécution des travaux présentant un intérêt public, celui-ci bénéficiera, pour les travaux considérés d'une concession ou d'une autorisation d'utilisation d'outillage public.

- 1.** S'il existe déjà une législation en la matière pour le type d'installations en question, on s'y référera,
- 2.** S'il n'en existe pas, et sauf dispositions contraires stipulées aux Articles 22, 23 et 24 du présent Cahier des Charges, on appliquera les dispositions générales ci-dessous :

La concession ou l'autorisation d'utilisation d'outillage public sera accordée dans un acte séparé, distinct de l'arrêté de Concession d'Exploitation d'Hydrocarbures.

La construction des installations et leur exploitation seront assurées par le Titulaire à ses risques et périls.

Les projets y afférents seront établis par le Titulaire et approuvés par l'Autorité Concédante.

L'Autorité Concédante approuvera de même les mesures de sécurité et d'exploitation prises par le Titulaire.

Les ouvrages construits par le Titulaire sur le domaine de l'Etat, des Collectivités locales ou des établissements publics feront retour de droit à l'Autorité Concédante à la fin de la concession d'Exploitation d'Hydrocarbures.

La concession ou l'autorisation d'utilisation de l'outillage public comportera l'obligation pour le Titulaire de mettre ses ouvrages et installations à la disposition de l'Autorité Concédante et du public ; étant entendu que le Titulaire aura le droit de satisfaire ses propres besoins en priorité, avant de satisfaire ceux des autres utilisateurs. Les tarifs d'utilisation seront fixés comme il est stipulé à l'alinéa (d), du paragraphe 2 de l'article 16 du présent Cahier des Charges.

ARTICLE 20 : Durée des autorisations et des concessions consenties pour les installations annexes du Titulaire

1. Des concessions et des autorisations d'occupation du domaine public, de l'utilisation de l'outillage public et de location du domaine privé de l'Etat, seront accordées au Titulaire pour la durée de validité du Permis de Recherche, conformément aux procédures en vigueur.

Elles seront automatiquement renouvelées à chaque renouvellement du Permis ou d'une portion du Permis.

Elles seront automatiquement prorogées, si le Titulaire obtient une ou plusieurs Concessions d'Exploitation d'Hydrocarbures, accordées conformément à l'article 6 du présent Cahier des Charges et jusqu'à expiration de la dernière de ces Concessions.

2. Si, toutefois, l'ouvrage motivant la concession ou l'autorisation d'occupation du domaine public ou du domaine privé de l'Etat ou la concession ou l'autorisation d'utilisation de l'outillage public cessait d'être utilisé par le Titulaire, l'Autorité Concédante se réserve les droits définis ci-dessous :

a. Lorsque l'ouvrage susvisé cessera définitivement d'être utilisé par le Titulaire, l'Autorité Concédante prononcera d'office l'annulation de la concession ou de l'autorisation d'utilisation de l'outillage public ou d'occupation correspondante ;

b. Lorsque l'ouvrage susvisé ne sera que momentanément inutilisé, le Titulaire pouvant ultérieurement avoir besoin d'en reprendre l'utilisation, l'Autorité Concédante aura le droit de l'utiliser provisoirement sous sa responsabilité soit pour son compte, soit pour le compte d'un tiers désigné par elle.

Toutefois, le Titulaire reprendra l'usage dudit ouvrage dès que celui-ci deviendra à nouveau nécessaire pour ses recherches ou ses exploitations.

ARTICLE 21 : Dispositions diverses relatives aux autorisations ou concessions autres que la Concession d'Exploitation des Hydrocarbures

Dans tous les cas, les règles imposées au Titulaire pour l'utilisation d'un service public, pour l'occupation du domaine public ou du domaine privé de l'Etat et pour les concessions ou les autorisations d'utilisation de l'outillage public, seront celles en vigueur à l'époque considérée, en ce qui concerne la sécurité, la conservation et la gestion du domaine public et des biens de l'Etat.

Les autorisations et concessions ci-dessus visées donneront lieu à versement par le Titulaire des droits d'enregistrement, taxes et redevances applicables au moment de leur octroi conformément aux procédures en vigueur.

Les tarifs, taxes d'usage et péages seront ceux des barèmes généraux en vigueur en la matière. L'Autorité Concédante s'engage à ne pas instituer à l'occasion de la délivrance des concessions ou des autorisations susvisées et au détriment du Titulaire, des redevances, taxes, péages, droits ou taxes d'usage frappant les installations annexes du Titulaire d'une manière discriminatoire, et constituant des taxes ou impôts additionnels n'ayant plus le caractère d'une juste rémunération d'un service rendu.

ARTICLE 22 : Dispositions applicables aux captages et adductions d'eau

(i) Le Titulaire est censé connaître parfaitement les difficultés de tous ordres que soulèvent les problèmes d'alimentation en eau potable, ou à usage industriel ou agricole, dans le périmètre couvert par le Permis initial tel que défini à l'article 2 du présent Cahier des Charges.

(ii) Le Titulaire pourra, s'il le demande, souscrire des abonnements temporaires ou permanents aux réseaux publics de distribution d'eau potable ou à usage industriel, dans la limite de ses besoins légitimes, et dans la limite des débits que ces réseaux peuvent assurer.

Les abonnements seront consentis suivant les clauses, conditions générales et tarifs applicables pour les réseaux publics concernés.

Les branchements seront établis sur la base de projets approuvés par les services compétents du Ministère de l'Agriculture à la demande du Titulaire et à ses frais, suivant les clauses et conditions techniques applicables aux branchements dans le domaine.

(iii) Lorsque le Titulaire aura besoin d'assurer temporairement l'alimentation de ses chantiers et notamment de ses sondages en eau, et lorsque les besoins légitimes du Titulaire ne pourront pas être satisfaits d'une façon économique par un branchement sur un point d'eau public existant ou un réseau public de distribution d'eau, l'Autorité Concédante s'engage à lui donner toutes facilités d'ordres technique et administratif, dans le cadre des dispositions prévues par le Code des Eaux en vigueur, et sous réserve des droits qui pourront être reconnus à des tiers pour effectuer les travaux nécessaires de captage et d'adduction des eaux du domaine public.

Les ouvrages de captage exécutés par le Titulaire en application des autorisations visées ci-dessus, feront retour à l'Etat sans indemnité, tels qu'ils se trouvent lorsque le Titulaire aura cessé de les utiliser. Les ouvrages d'adduction ne sont pas concernés par la présente disposition.

(iv) Lorsque le Titulaire aura besoin d'assurer d'une manière permanente l'alimentation de ses chantiers ou de ses installations annexes, et dans le cas où il ne peut obtenir que ses besoins légitimes soient satisfaits d'une manière suffisante, économique, durable et sûre par un branchement sur un point d'eau public existant ou un réseau public de distribution d'eau, les Parties conviennent de se concerter pour rechercher la manière de satisfaire les besoins légitimes du Titulaire.

(v) Le Titulaire s'engage à se soumettre à toutes les règles et disciplines d'utilisation qui lui seraient prescrites par l'Autorité Concédante en ce qui concerne les eaux qu'il pourrait capter, et qui appartiendraient à un système aquifère déjà catalogué et identifié dans l'inventaire des ressources hydrauliques de la Tunisie.

Si, par contre, les forages du Titulaire aboutissent à la découverte d'un système aquifère nouveau, non encore catalogué ni identifié dans l'inventaire des ressources hydrauliques et n'ayant pas de communication avec un autre système aquifère déjà reconnu, l'Autorité Concédante réservera au Titulaire une priorité dans l'attribution des autorisations ou des concessions de captage dans ledit système.

Néanmoins, il est bien entendu que cette priorité ne saurait faire obstacle à l'intérêt général, ni s'étendre au-delà des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation des installations du Titulaire et de leurs annexes.

(vi) Avant l'abandon de tout forage de recherche par le Titulaire, l'Autorité Concédante pourra obliger celui-ci à procéder au captage, de toute nappe d'eau jugée exploitable ; étant entendu que les dépenses engagées à ce titre seront à la charge de l'Etat Tunisien.

ARTICLE 23 : Dispositions applicables aux voies ferrées

Le Titulaire, pour la desserte de ses chantiers, de ses pipe-lines, de ses dépôts et de ses postes d'embarquement, pourra aménager à ses frais des embranchements de voies ferrées particuliers et les raccorder aux réseaux ferrés publics.

Les projets d'exécution de ces embranchements seront établis par le Titulaire conformément aux conditions de sécurité et aux conditions techniques applicables aux réseaux publics tunisiens. Ces projets seront approuvés par l'Autorité Concédante après enquête parcellaire.

L'Autorité Concédante se réserve le droit de modifier les tracés proposés par le Titulaire, pour tenir compte des résultats de l'enquête parcellaire et pour raccorder au plus court et selon les règles de l'art les installations du Titulaire aux réseaux publics.

ARTICLE 24 : Dispositions applicables aux installations de chargement et de déchargement maritime

1. Lorsque le Titulaire aura à résoudre un problème de chargement ou de déchargement maritime, il se concertera avec l'Autorité Concédante pour arrêter, d'un commun accord, les dispositions susceptibles de satisfaire ses besoins légitimes.

La préférence sera donnée à toute solution comportant l'utilisation d'un port ouvert au commerce sauf cas exceptionnels où la solution la plus économique serait d'aménager un tel poste de chargement ou de déchargement en rade foraine.

2. L'Autorité Concédante s'engage à donner toute facilité au Titulaire dans les conditions prévues par la législation en vigueur sur la police des ports maritimes et par les règlements particuliers des ports de commerce de la Tunisie, et sur un même pied d'égalité que les autres exploitants d'Hydrocarbures pour qu'il puisse disposer le cas échéant :

- des plans d'eau du domaine public des ports,
- d'un nombre adéquat de postes d'accostage susceptibles de recevoir sur ducs d'albe, les navires-citernes usuels,
- des terre-pleins du domaine public des ports nécessaires à l'aménagement d'installations de transit ou de stockage.

3. Si la solution adoptée est celle d'un poste de chargement ou de déchargement en rade foraine, les installations (y compris les pipe-lines flottants) seront construites, balisées et exploitées par le Titulaire à ses frais sous le régime de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime.

Les dispositions adoptées et les règlements d'exploitation seront approuvés par l'Autorité Concédante sur proposition du Titulaire.

ARTICLE 25 : Dispositions applicables aux centrales électriques

Les centrales électriques installées par le Titulaire ainsi que ses réseaux de distribution d'énergie sont considérés comme des dépendances légales de l'entreprise et seront assujettis à toutes les réglementations et à tous les contrôles appliqués aux installations de production et de distribution d'énergie similaires.

Le Titulaire, produisant de l'énergie électrique pour l'alimentation de ses chantiers pourra céder au prix de revient tout excédent de puissance par rapport à ses besoins propres à un organisme désigné par l'Autorité Concédante.

ARTICLE 26 : Substances minérales autres que les Hydrocarbures liquides ou gazeux

Si le Titulaire, à l'occasion de ses recherches ou de ses exploitations d'Hydrocarbures, était amené à extraire des substances minérales autres que les Hydrocarbures liquides ou gazeux, sans pouvoir séparer l'extraction des Hydrocarbures, l'Autorité Concédante et le Titulaire se concerteront pour examiner si lesdites substances minérales doivent être séparées et conservées.

Toutefois, le Titulaire ne sera pas tenu d'exploiter, de séparer et de conserver les substances autres que les Hydrocarbures liquides ou gazeux si leur séparation et leur conservation constituent des opérations trop onéreuses ou trop difficiles.

ARTICLE 27 : Installations diverses

Ne seront pas considérées comme des dépendances légales de l'entreprise du Titulaire :

- les installations de traitement des hydrocarbures liquides, solides ou gazeux et en particulier les raffineries,
- les installations de distribution au public de combustibles liquides ou gazeux.

Par contre, seront considérées comme des dépendances légales de l'entreprise du Titulaire les installations de premier traitement des Hydrocarbures extraits, aménagés par lui en vue de permettre le transport et la commercialisation desdits Hydrocarbures et notamment les installations de « dégazolinage » des gaz bruts.

TITRE V

SURVEILLANCE ET CONTROLE

ARTICLE 28 : Documentation fournie au Titulaire par l'Autorité Concédante

L'Autorité Concédante fournira au Titulaire la documentation qui se trouve en sa possession et concernant :

- le cadastre et la topographie,
- la géologie générale,
- la géophysique,
- l'hydrologie et l'inventaire des ressources hydrauliques,
- les forages.

Cependant l'Autorité Concédante ne lui fournira pas de renseignements ayant un caractère secret du point de vue de la Défense Nationale ou des renseignements fournis par les titulaires de permis et/ou de concessions en cours de validité et dont la divulgation à des tiers ne peut être faite sans l'assentiment des intéressés.

ARTICLE 29 : Contrôle technique

Le Titulaire sera soumis à la surveillance de l'Autorité Concédante suivant les dispositions prévues au Code des Hydrocarbures dans les conditions précisées aux Articles 31 à 44 ci-après.

ARTICLE 30 : Application du Code des Eaux

Le Titulaire, tant pour ses Travaux de Recherche que pour ses Travaux d'Exploitation, se conformera aux dispositions de la législation Tunisienne en vigueur relatives aux eaux du domaine public et dans les conditions précisées par les dispositions du présent Cahier des Charges.

Les eaux que le Titulaire pourrait découvrir au cours de ses travaux restent classées dans le domaine public. Elles ne sont susceptibles d'utilisation permanente, par lui, qu'en se conformant à la procédure d'autorisation ou de concession prévue au Code des Eaux.

Le Titulaire est tenu de prendre toutes mesures appropriées qui seront concertées avec les services compétents du Ministère de l'Agriculture en vue de protéger les nappes aquifères.

Le Ministère de l'Agriculture se réserve le droit d'arrêter ou d'interdire tout forage si les dispositions prises ne sont pas susceptibles d'assurer la conservation des nappes artésiennes.

Le Titulaire sera tenu de communiquer aux services compétents du Ministère de l'Agriculture tous les renseignements qu'il aura pu obtenir à l'occasion de ses forages sur les nappes d'eau rencontrées par lui (position, niveau statique, analyses, débit) dans les formes que lui seront prescrites.

ARTICLE 31 : Accès aux chantiers

L'Autorité Concédante pourra, à tout moment, déléguer sur les chantiers du Titulaire, et à la charge de celui-ci, un agent qui aura libre accès à toutes les installations et à leurs dépendances légales en vue de s'assurer du progrès des travaux, procéder aux mesures et jaugeages des Hydrocarbures et, d'une façon générale, vérifier que les droits et intérêts de l'Autorité Concédante sont sauvegardés.

ARTICLE 32 : Obligation de rendre compte des travaux

a. Le Titulaire adressera à l'Autorité Concédante, trente (30) jours au moins avant le commencement des travaux :

- Le programme de prospection géophysique projeté qui doit comprendre notamment une carte mettant en évidence le maillage à utiliser ainsi que le nombre de kilomètres à acquérir et la date du commencement des opérations et leurs durées approximatives ;
- Un rapport d'implantation pour tout forage de recherche et un programme relatif à chaque forage de développement.

Le rapport d'implantation précisera :

- les objectifs recherchés par le forage et les profondeurs prévues,
- l'emplacement du forage projeté, défini par ses coordonnées géographiques avec un extrait de carte annexé,
- la description sommaire du matériel employé,
- les prévisions géologiques relatives aux terrains traversés,
- le programme minimum des opérations de carottage et de diagraphies,
- le programme envisagé pour les tubages,
- les dispositions envisagées pour l'alimentation en eau,
- éventuellement les procédés que le Titulaire compte utiliser pour mettre en exploitation le ou les forage(s).

b. Le Titulaire adressera à l'Autorité Concédante, un rapport journalier sur l'avancement de ses travaux en cours tels que campagne sismique, forages et constructions.

Il devra remettre dès que possible une copie des enregistrements réalisés.

c. Le carnet de forage :

Le Titulaire est tenu de tenir sur tout chantier de forage un carnet paginé et paraphé, d'un modèle agréé par l'Autorité Concédante où seront notés au fur et à mesure des travaux, sans blanc ni grattage, les conditions d'exécution de ces travaux et en particulier :

- la nature et le diamètre de l'outil ;
- l'avancement du forage ;
- les paramètres de forage ;
- la nature et la durée des manœuvres et opérations spéciales telles que carottage, alésage, changement d'outils et instrumentation ;
- les indices et incidents significatifs de toute nature.

Ce carnet sera tenu sur place à la disposition des agents de l'Autorité Concédante.

ARTICLE 33 : Contrôle technique des forages

1. En dehors des opérations de carottage et de contrôle du forage prévues dans le rapport d'implantation visé à l'article 32 ci-dessus, le Titulaire devra exécuter toutes les mesures appropriées afin de déterminer les caractéristiques des terrains traversés.

2. Une collection des déblais de forage et des éventuelles carottes sera constituée par le Titulaire et tenue par lui en un lieu convenu à l'avance, à la disposition de l'Autorité Concédante.

Le Titulaire aura le droit de prélever sur les carottes et les déblais de forages les échantillons dont il aura besoin pour effectuer, ou faire effectuer, des analyses et des examens.

Dans la mesure où ce sera possible, le prélèvement ainsi opéré ne portera que sur une fraction de carottes et déblais correspondant à une même caractéristique, de telle manière que le reste de l'échantillon puisse demeurer dans la collection et être examiné par les agents de l'Autorité Concédante. A défaut et sauf impossibilité, l'échantillon unique ne sera prélevé qu'après avoir été examiné par un représentant qualifié de l'Autorité Concédante.

Dans le cas où cet examen préalable serait impossible, un compte rendu spécial en sera fait à l'Autorité Concédante.

En outre, si l'échantillon unique n'a pas été détruit, il sera réintégré dans la collection par le Titulaire ou par l'Autorité Concédante après avoir subi les examens et analyses. Le Titulaire conservera soigneusement le reste des déblais et carottes pour que l'Autorité Concédante puisse à son tour prélever des échantillons pour sa collection et ses propres examens et analyses.

Toutes les carottes et tous les déblais de forage qui resteront après les prises d'échantillons visées ci-dessus seront conservés par le Titulaire aussi longtemps qu'il le jugera utile. Ils seront mis par lui à la disposition de l'Autorité Concédante au plus tard à l'expiration du Permis.

3. Le Titulaire informera l'Autorité Concédante, dans un délai suffisant pour que celle-ci puisse s'y faire représenter, de toutes opérations importantes telles que diagraphies, tubage, cimentation et essais de mise en production.

Le Titulaire avisera l'Autorité Concédante de tout incident grave susceptible de compromettre la poursuite d'un forage ou de modifier de façon notable les conditions de son exécution.

4. Le Titulaire fournira à l'Autorité Concédante une copie des rapports sur les examens faits sur les carottes et les déblais de forage ainsi que sur les opérations de forage, y compris les activités spéciales mentionnées au paragraphe 3 du présent article.

ARTICLE 34 : Arrêt d'un forage

Le Titulaire ne pourra arrêter définitivement un forage qu'après en avoir avisé l'Autorité Concédante. Sauf circonstances particulières, cet avis devra être donné au moins soixante douze (72) heures à l'avance.

Le Titulaire devra soumettre, qu'il s'agisse d'un abandon définitif ou d'un abandon provisoire du forage, un programme qui devra être conforme à la réglementation technique en vigueur ou, à défaut, aux normes les plus récentes publiées par l'American Petroleum Institute.

Toutefois, si l'Autorité Concédante n'a pas fait connaître ses observations dans les soixante douze (72) heures qui suivent le dépôt du programme d'abandon du forage par le Titulaire celui-ci sera censé avoir été accepté.

ARTICLE 35 : Compte rendu de fin de forage

Le Titulaire adressera à l'Autorité Concédante dans un délai maximum de trois (3) mois après la fin de tout forage, un rapport final, dit « compte rendu de fin de forage ».

Le compte rendu de fin de forage comprendra notamment :

- a. Une copie du profil complet dudit forage, donnant la coupe des terrains traversés, les observations et mesures faites pendant le forage, le profil des tubages restant dans le puits, les diagraphies et les résultats des essais de production,
- b. Un rapport qui contiendra les renseignements géophysiques et géologiques se référant directement au forage considéré.

ARTICLE 36 : Essais des forages

Si au cours d'un forage, le Titulaire juge nécessaire d'effectuer un essai sur une couche de terrain qu'il croit susceptible de produire des hydrocarbures, il en avisera l'Autorité Concédante au moins vingt-quatre (24) heures avant de commencer un tel essai.

En dehors des exceptions prévues aux paragraphes 3 et 5 du présent article, l'initiative d'entreprendre ou de renouveler un essai appartiendra au Titulaire.

Pendant l'exécution d'un forage, et à la demande du représentant dûment qualifié de l'Autorité Concédante, le Titulaire sera tenu de faire l'essai de toute couche de terrain susceptible de contenir des hydrocarbures, à la condition toutefois qu'un tel essai puisse être exécuté sans nuire à la marche normale des travaux du Titulaire.

Dans le cas où l'exécution, ou la répétition de l'un des essais effectués à la demande de l'Autorité Concédante, et malgré l'avis contraire du Titulaire, occasionne au Titulaire une perte ou une dépense, une telle perte ou dépense serait à la charge :

- du Titulaire, si ledit essai révèle une découverte potentiellement exploitable,
- de l'Autorité Concédante, si ledit essai ne conduit pas à une découverte potentiellement exploitable.

Lorsque les opérations de forage d'un puits de développement conduisent raisonnablement à supposer l'existence d'une zone minéralisée en hydrocarbure suffisamment importante et non encore reconnue, le Titulaire sera tenu de prendre toutes les mesures techniquement utiles pour compléter la reconnaissance de cette zone.

ARTICLE 37 : Compte rendu et programme annuels

Avant le 1^{er} avril de chaque année, le Titulaire sera tenu de fournir un compte rendu général de son activité pendant l'année précédente conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures.

Ce compte rendu indiquera les résultats obtenus pendant l'année considérée ainsi que les dépenses de recherche et d'exploitation engagées par le Titulaire.

Ce compte rendu sera établi dans les formes qui seront concertées à l'avance entre l'Autorité Concédante et le Titulaire.

ARTICLE 38 : Exploitation méthodique d'un gisement

Toute exploitation d'un gisement devra être rationnelle et conduite suivant les règles de l'art et les saines pratiques de l'industrie pétrolière.

Sa mise en œuvre doit assurer un niveau de production optimum garantissant une récupération maximale des Hydrocarbures.

Trois mois au moins avant de commencer l'exploitation régulière d'un gisement, le Titulaire devra porter à la connaissance de l'Autorité Concédante le schéma d'exploitation. Ce schéma devra comporter la destination finale de chacun des effluents.

Dans les puits produisant des Hydrocarbures liquides, la production de gaz devra être aussi réduite que possible, dans les limites permises pour une récupération optimale des liquides. Dans les puits ne produisant que du gaz, il est interdit de laisser débiter le gaz en dehors du circuit d'utilisation.

Des dérogations aux règles ci-dessus pourront être accordées par l'Autorité Concédante à la demande dûment justifiée et motivée du Titulaire.

Toute modification importante apportée aux dispositions du schéma initial sera immédiatement portée à la connaissance de l'Autorité Concédante.

ARTICLE 39 : Contrôle des puits de production

Le Titulaire disposera sur chaque puits, ou chaque groupe de puits producteurs, des appareils permettant de suivre régulièrement, d'une manière non équivoque, et conforme aux usages suivis dans l'industrie du pétrole et du gaz, les paramètres de production de ces puits.

Tous les documents concernant ces contrôles seront mis à la disposition de l'Autorité Concédante. Sur demande de celle-ci, le Titulaire lui en fournira des copies.

ARTICLE 40 : Conservation des gisements

Le Titulaire exécutera les travaux, mesures ou essais nécessaires pour assurer la meilleure connaissance possible du gisement.

Le Titulaire pourra être rappelé par l'Autorité Concédante à l'observation des règles de l'art et en particulier, il sera tenu de régler et éventuellement de réduire le débit des puits, de façon à ce que l'évolution régulière du gisement ne soit pas perturbée.

ARTICLE 41 : Coordination des recherches et des exploitations faites dans un même gisement par plusieurs exploitants différents

Si un même gisement s'étend sur les périmètres de plusieurs Concessions d'Exploitation distinctes attribuées à des bénéficiaires différents, le Titulaire s'engage à conduire ses recherches et son exploitation sur la partie du gisement qui le concerne en se conformant à un plan d'ensemble.

Ce plan d'ensemble sera établi dans les conditions définies ci-après :

1. L'Autorité Concédante invitera chacun des titulaires intéressés par un même gisement à se concerter pour établir un plan unique de recherches et d'exploitation applicable à la totalité dudit gisement.

Ce plan précisera, si nécessaire, les bases suivant lesquelles les Hydrocarbures extraits seront répartis entre les titulaires.

Il précisera, le cas échéant, les modalités suivant lesquelles sera désigné un « Comité d'unitisation » chargé de diriger les recherches et l'exploitation en commun.

L'Autorité Concédante pourra se faire représenter aux séances dudit Comité.

2. A défaut d'un accord amiable entre les intéressés, intervenu dans les quatre-vingt-dix (90) jours à partir de l'invitation faite par l'Autorité Concédante, ceux-ci seront tenus de présenter à cette dernière leurs plans individuels de recherche ou d'exploitation.

L'Autorité Concédante proposera à la décision du Ministre chargé des Hydrocarbures un arbitrage portant sur le plan unique de recherche ou d'exploitation, les bases de répartition des Hydrocarbures, et la création éventuelle d'un Comité d'unitisation.

3. Sauf s'il en résulte un préjudice grave pour l'un des Titulaires intéressés, la décision arbitrale devra essayer de se rapprocher le plus possible des propositions qui sont faites par un titulaire ou un groupe de titulaires, représentant au moins les trois quarts des intérêts en cause, en tenant compte notamment des réserves en place.

L'appréciation des intérêts et des réserves en place sera faite sur la base des données acquises concernant le gisement au moment où sera rendue la décision arbitrale.

Le plan d'unitisation pourra être révisé à l'initiative de l'une quelconque des parties intéressées, ou du Ministère chargé des Hydrocarbures si les progrès obtenus ultérieurement dans la connaissance du gisement amènent à modifier l'appréciation des intérêts en cause et des réserves en place.

4. Les intéressés seront tenus de se conformer aux décisions arbitrales du Ministre chargé des Hydrocarbures dès qu'elles leur auront été notifiées.

ARTICLE 42 : Obligation générale de communiquer les documents

Le Titulaire sera tenu de fournir à l'Autorité Concédante, sur sa demande, outre les documents énumérés au présent Titre, les renseignements statistiques concernant la production, le traitement et éventuellement le stockage et les mouvements des Hydrocarbures extraits de ses recherches et de ses exploitations, les stocks de matériel et de matières premières, les commandes et les importations de matériel, le personnel, ainsi que les copies des pièces telles que cartes, plans, enregistrements, relevés, extraits de registres ou de comptes rendus permettant de justifier les renseignements fournis.

ARTICLE 43 : Unités de mesure

Les renseignements, chiffres, relevés, cartes et plans seront fournis à l'Autorité Concédante en utilisant les unités de mesure ou les échelles agréées par l'Autorité Concédante.

Toutefois, à l'intérieur de ses services, le Titulaire pourra utiliser tout autre système sous réserve d'en faire les conversions correspondantes au système métrique.

ARTICLE 44 : Cartes et plans

1. Les cartes et plans seront fournis par le Titulaire en utilisant les fonds de cartes ou de plans du Service Topographique tunisien, ou en utilisant les fonds de cartes ou de plans établis par d'autres services topographiques à condition qu'ils soient agréés par l'Autorité Concédante.

A défaut, et après que le Titulaire se soit concerté avec l'Autorité Concédante et le Service Topographique, ces cartes et plans pourront être établis par les soins et aux frais du Titulaire, aux échelles et suivant les procédés les mieux adaptés à l'objet recherché.

Ils seront dans tous les cas rattachés aux réseaux de triangulation et de nivellement généraux de la Tunisie.

2. L'Autorité Concédante et le Titulaire se concerteront pour déterminer dans quelles conditions ce dernier pourra exécuter des travaux de levés de plans, cartographie, photographies aériennes, restitutions photogrammétriques qui seraient nécessaires pour les besoins de ses recherches ou de ses exploitations.

Si le Titulaire confie lesdits travaux à des contractants autres que le Service Topographique tunisien, il sera tenu d'assurer la liaison avec le Service Topographique tunisien, de telle manière que les levés effectués lui soient communiqués et puissent être utilisés par lui. Le Titulaire remettra au Service Topographique tunisien deux tirages des photos aériennes levées par lui ou pour son compte.

3. L'Autorité Concédante, s'engage, dans la limite des restrictions et servitudes imposées par la Défense Nationale, à donner au Titulaire toutes autorisations de parcours et toutes autorisations de survol d'aéronefs, ou de prises de vues aériennes, lui permettant d'exécuter les travaux topographiques en question.

TITRE VI

EXPIRATION DE LA CONCESSION ET RETOUR DES INSTALLATIONS DU TITULAIRE A L'AUTORITE CONCEDANTE

ARTICLE 45 : Fin de la concession par arrivée à terme

Sans préjudice des dispositions de l'article 61 du Code des Hydrocarbures, feront retour gratuitement à l'Autorité Concédante dans l'état où ils se trouvent à la fin de la concession par arrivée à terme, les immeubles au sens de l'article 53.1. du Code des Hydrocarbures.

Cette disposition s'applique notamment aux immeubles et aux droits réels immobiliers suivants :

- i)** les terrains acquis ou loués par le Titulaire ;
- ii)** les droits à bail, ou à occupation temporaire que détient le Titulaire ;

Les baux et les contrats relatifs à toutes les locations ou occupations de terrains devront comporter une clause réservant expressément à l'Autorité Concédante la faculté de se substituer au Titulaire.

Il en sera de même pour tous les contrats de fourniture d'énergie ou d'eau, ou de transports spéciaux concernant les Hydrocarbures en vrac.

Un état des lieux et un inventaire des biens visés au présent article seront dressés contradictoirement dans les six (6) mois précédant la fin de la concession d'exploitation.

- iii)** les puits, sondages d'eau et bâtiments industriels ;
- iv)** les routes et pistes d'accès, les adductions d'eau y compris les captages et les installations de pompage, les lignes de transport d'énergie y compris les postes de transformation, de coupure et de comptage, les moyens de télécommunications appartenant en propre au Titulaire ;
- v)** les bâtiments appartenant en propre au Titulaire, qu'ils soient à usage de bureaux ou de magasins ; les habitations destinées au logement du personnel affecté à l'exploitation et leurs annexes ; les droits à bail ou à occupation que le Titulaire peut détenir sur des bâtiments appartenant à des tiers et utilisés par lui aux fins ci-dessus ;
- vi)** les embranchements particuliers de voies ferrées desservant les chantiers du Titulaire, ou les raccordant au réseau public.

Il est cependant entendu que les installations entrant dans les catégories limitativement énumérées ci-dessus, feront retour à l'Autorité Concédante si, bien que situées à l'extérieur du périmètre de la Concession, elles sont indispensables à la marche de cette Concession exclusivement.

2. Si des installations devant faire retour à l'Autorité Concédante dans les conditions indiquées au présent article étaient nécessaires ou utiles, en totalité ou en partie, à l'exploitation d'autres concessions ou permis du Titulaire en cours de validité, les conditions dans lesquelles ces installations seraient utilisées en commun et dans la proportion des besoins respectifs du Titulaire et de l'Autorité Concédante seront arrêtées d'un commun accord avant leur remise à l'Autorité Concédante. Réciproquement, il en sera de même pour les installations du Titulaire ne faisant pas retour à l'Autorité Concédante et dont l'usage serait indispensable à celle-ci pour la marche courante de l'exploitation de la Concession reprise par elle.

ARTICLE 46 : Faculté de rachat des installations

1) En fin de concession par arrivée à terme, l'Autorité Concédante aura la faculté de racheter pour son compte, ou le cas échéant, pour le compte d'un nouveau titulaire de concessions ou de permis de recherche qu'elle désignera, tout ou partie des biens énumérés ci-après, autres que ceux visés à l'article 45 du présent Cahier des Charges, et qui seraient nécessaires pour la poursuite de l'exploitation et l'évacuation des Hydrocarbures extraits:

- a) les consommables, les objets mobiliers et les immeubles appartenant au Titulaire ;
- b) les installations et l'outillage se rattachant à l'exploitation, à la manutention et au stockage des hydrocarbures bruts ;

La décision de l'Autorité Concédante précisant les installations visées ci-dessus et sur lesquelles elle entend exercer la faculté de rachat devra être notifiée au Titulaire six (6) mois avant l'expiration de la concession correspondante.

2) Le prix de rachat correspondra à la valeur comptable nette desdits biens.

Ce prix devra être payé au Titulaire dans les deux (2) mois qui suivront l'expiration de la Concession, sous peine d'intérêts moratoires calculés au taux légal, et sans mise en demeure préalable.

L'Autorité Concédante pourra en cas d'exercice de la faculté de rachat requérir du Titulaire, soit pour son propre compte, soit pour le compte du nouveau permissionnaire, ou concessionnaire désigné par elle, que les installations en cause soient mises à sa disposition, suivant les dispositions prévues au paragraphe 2 de l'article 45 ci-dessus.

3) Toutefois, ne pourront être rachetés les biens visés au paragraphe 1 du présent article lorsqu'ils sont, en totalité ou en partie seulement, nécessaires au Titulaire pour lui permettre de poursuivre son exploitation sur l'une de ses concessions qui ne serait pas arrivée à expiration.

ARTICLE 47 : Fin de la concession par la renonciation

Si le Titulaire veut exercer son droit de renoncer à la totalité ou à une partie seulement de l'une de ses Concessions, il est tenu de le notifier à l'Autorité Concédante au plus tard douze (12) mois avant la date de renonciation.

Les droits respectifs de l'Autorité Concédante et du Titulaire seront réglés conformément aux dispositions prévues par le Code des Hydrocarbures et aux articles 45 et 46 du présent Cahier des Charges.

En cas de renonciation partielle à la Concession, les dispositions du Code des Hydrocarbures et du présent Cahier des Charges continueront à régir le reste de la Concession.

ARTICLE 48 : Obligation de maintenir les ouvrages en bon état

Jusqu'à la fin de la Concession, le Titulaire sera tenu de maintenir les bâtiments, les ouvrages de toute nature, les installations pétrolières et les dépendances légales en bon état d'entretien et d'exécuter en particulier les travaux d'entretien des puits existants et de leurs installations de pompage et de contrôle.

ARTICLE 49 : Pénalités en cas de retard dans la remise des installations

Dans les cas prévus à l'article 45 ci-dessus, tout retard résultant du fait du Titulaire dans la remise de tout ou partie des installations revenant à l'Autorité Concédante ouvrira à cette dernière le droit au paiement d'une astreinte égale à un pour cent (1%) de la valeur des installations non remises, par mois de retard, et après mise en demeure non suivie d'effet dans le délai d'un mois.

ARTICLE 50 : Fin de la Concession par déchéance

Si l'un des cas de déchéance prévus par l'article 57 du Code des Hydrocarbures se réalise, le Ministre chargé des Hydrocarbures mettra le Co-Titulaire en demeure de régulariser sa situation dans un délai qui ne pourra excéder six (6) mois.

Si le Co-Titulaire en cause n'a pas régularisé sa situation dans le délai imparti, ou s'il n'a pas fourni une justification satisfaisante, la déchéance sera prononcée.

Dans ce cas, la Concession, les immeubles et meubles s'y rapportant visés à l'article 53 du Code des Hydrocarbures feront retour gratuitement à l'Autorité Concédante.

ARTICLE 51 : Responsabilité du Titulaire vis-à-vis des tiers

A l'expiration de la Concession par arrivée à terme, ou en cas de renonciation, ou en cas de déchéance, le Titulaire devra souscrire une assurance couvrant pendant un délai de dix ans (10) les risques résultant de son activité et susceptibles d'apparaître après retour de ladite Concession à l'Autorité Concédante.

TITRE VII

CLAUSES ECONOMIQUES

ARTICLE 52 : Réserves d'Hydrocarbures pour les besoins de l'économie Tunisienne

1. Le droit d'achat par priorité d'une part de la production des Hydrocarbures liquides extraits par le Co-titulaire de ses concessions en Tunisie sera exercé pour couvrir les besoins de la consommation intérieure Tunisienne et ce, conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures et des dispositions ci-après :

- i) L'obligation du Co-Titulaire de fournir une part de la production pour couvrir les besoins de la consommation intérieure tunisienne sera indépendante de la redevance proportionnelle à la production prévue à l'article 101 du Code des Hydrocarbures ;
- ii) Si le Co-Titulaire produit plusieurs qualités de pétrole brut, le droit d'achat portera sur chacune de ces qualités, sans pouvoir excéder, sauf accord formel du Co-Titulaire, le maximum prévu par le Code des Hydrocarbures pour chacune d'elles;
- iii) L'Autorité Concédante pourra désigner l'Entreprise Nationale pour effectuer pour son compte les achats destinés à couvrir les besoins de la consommation intérieure tunisienne.

Dans ce cas, les modalités de paiement desdits achats seront établies entre l'Entreprise Nationale et le Co-Titulaire et agréées par l'Autorité Concédante.

2. Les dispositions du paragraphe 9 de l'article 13 du présent Cahier des Charges sont applicables en ce qui concerne la part de production réservée pour couvrir les besoins de la consommation intérieure Tunisienne.

3. La livraison pourra être effectuée au choix du Co-Titulaire, sous forme de produits finis. Dans le cas de livraison en produits finis obtenus par raffinage effectué en Tunisie, la livraison sera faite à l'Autorité Concédante à la sortie de la raffinerie.

La qualité et les proportions des produits raffinés à livrer seront déterminées en fonction des résultats que donneraient les Hydrocarbures bruts du Co-Titulaire s'ils étaient traités dans une raffinerie Tunisienne, ou, à défaut, dans une raffinerie du littoral de l'Europe.

Les prix seront déterminés par référence à ceux des produits de même nature qui seraient importés en Tunisie dans des conditions normales, réduits d'un montant calculé de manière à correspondre à une réduction de dix pour cent (10%) de la valeur du pétrole brut à partir duquel ils auront été raffinés, valeur calculée conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures.

Toutefois, cette réduction ne s'appliquera pas pour ceux de ces produits qui sont destinés à l'exportation. L'Autorité Concédante s'engage à donner toutes facilités afin de permettre au Co-Titulaire de créer une raffinerie dont les produits seront destinés à l'exportation et/ou une usine de liquéfaction de gaz naturel et/ou des usines de pétrochimie traitant les Hydrocarbures ou leurs dérivés.

ARTICLE 53 : Prix de vente des Hydrocarbures

Pour les Hydrocarbures liquides, le Co-Titulaire sera tenu d'appliquer un prix de vente à l'exportation qui ne doit pas être inférieur au « prix de vente normal » défini ci-après, tout en lui permettant de trouver un débouché pour la totalité de sa production.

Le « prix de vente normal » d'un Hydrocarbure liquide au sens du présent Cahier des Charges sera celui qui, compte tenu des autres facteurs entrant en ligne de compte tels que les assurances et le fret, donnera, sur les marchés qui constituent un débouché normal pour la production Tunisienne, un prix comparable à celui des Hydrocarbures liquides d'autres provenances concourant également au ravitaillement normal des mêmes marchés et de qualité comparables.

Pour les Hydrocarbures gazeux, le Co-Titulaire est tenu d'appliquer un prix de vente à l'exportation qui ne sera pas inférieur au prix de vente normal.

Le prix de vente normal sera celui obtenu par le Co-Titulaire dans ses contrats de vente de gaz.

Les cours considérés pour la détermination du prix de vente normal seront les cours normalement pratiqués dans les transactions commerciales régulières, à l'exclusion des:

- Ventes directes ou indirectes du vendeur par l'entremise de courtiers à une société affiliée.
- Echanges, transactions par troc ou impliquant des restrictions, ventes forcées et en général toutes ventes d'Hydrocarbures motivées entièrement ou en partie par des considérations autres que celles prévalant normalement dans une vente.
- Ventes résultant d'accords entre gouvernements ou entre gouvernements et sociétés étatiques.

TITRE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 54 : Personnel du Titulaire

Le Titulaire est tenu de se soumettre à la législation et à la réglementation en vigueur en Tunisie en ce qui concerne le travail et la prévoyance sociale.

Le Titulaire sera tenu de s'adresser aux bureaux de placement pour l'embauche de la main d'œuvre non spécialisée ou de la main-d'œuvre qualifiée susceptible d'être recrutée en Tunisie.

Il sera tenu d'admettre les candidatures qualifiées présentées par lesdits bureaux.

La proportion des Tunisiens dans l'effectif total du Titulaire sera soumise à l'approbation de l'Autorité Concédante ; étant entendu, que ladite proportion sera déterminée en tenant compte de la nature de l'activité du Titulaire en cours et des dispositions de l'article 62.2. du Code des Hydrocarbures.

ARTICLE 55 : Défense Nationale et Sécurité du Territoire

Le Titulaire sera tenu de se soumettre aux mesures prises par les autorités civiles ou militaires en matière de Défense Nationale et de Sécurité du Territoire de la République Tunisienne.

Les mesures susvisées pourront avoir pour effet de suspendre l'application de certaines clauses du présent Cahier des Charges et de la Convention à laquelle celui-ci est annexé.

Néanmoins, les avantages permanents que confèrent au Titulaire le présent Cahier des Charges et la Convention à laquelle celui-ci est annexé subsisteront et ne seront pas modifiés quant au fond.

Le Titulaire ne pourra exercer d'autres recours en indemnité à l'occasion des décisions visées ci-dessus, que ceux qui seront ouverts par la législation en vigueur à toute entreprise Tunisienne susceptible d'être lésée par une mesure analogue.

ARTICLE 56 : Cas de force majeure

Le Titulaire n'aura pas contrevenu aux obligations résultant du présent Cahier des Charges, s'il justifie que le manquement auxdites obligations est motivé par un cas de force majeure et ce, conformément à l'article 62.1. du Code des Hydrocarbures.

Est considéré comme cas de force majeure tout événement extérieur présentant un caractère à la fois imprévisible et irrésistible empêchant la partie qui en est affectée d'exécuter tout ou partie des obligations mises à sa charge par la Convention et le Cahier des Charges tels que :

- 1- tous phénomènes naturels, y compris les inondations, incendies, tempêtes, explosions, foudres, glissements de terrain ou tremblements de terre dont l'intensité est inhabituelle au pays ;
- 2- guerre, révolution, révolte, émeute ou blocus ;
- 3- grèves à l'exception de celles du personnel du Titulaire ;
- 4- restrictions gouvernementales.

Les retards dus à un cas de force majeure n'ouvriront au Titulaire aucun droit à indemnité. Toutefois, ils pourront lui ouvrir droit à une prolongation d'égale durée de la validité du Permis ou des Concessions d'Exploitation sur lesquels ces retards se sont produits.

ARTICLE 57 : Communication de documents pour contrôle

Le Titulaire aura l'obligation de mettre à la disposition de l'Autorité Concédante tous documents utiles pour la mise en œuvre du contrôle par l'Etat, des obligations souscrites par le Titulaire dans le présent Cahier des Charges et dans la Convention à laquelle il est annexé.

ARTICLE 58 : Copies des documents

Le Titulaire devra remettre au Ministère chargé des Hydrocarbures un (1) mois au plus tard après la signature de la Convention, cinquante (50) copies de ladite Convention, du Cahier des Charges et des pièces y annexées telles qu'enregistrées.

Il en sera de même pour tous les avenants et actes additionnels qui interviendraient ultérieurement et se rattachant à la présente Convention et au présent Cahier des Charges.

Fait à Tunis, le 9 juin 2016
en sept (7) exemplaires originaux

Pour l'ETAT TUNISIEN

Monsieur Mongi MARZOUG

Ministre de l'Energie et des Mines

POUR L'ENTREPRISE TUNISIENNE

POUR YNG ENERGY LIMITED

d'ACTIVITES PETROLIERES

Mohamed AKROUT

Oleksii Rybak

Président Directeur Général

Le Mandataire

ANNEXE B

PROCEDURE DES CHANGES

PROCEDURE CONCERNANT LE CONTROLE DES CHANGES APPLICABLE A YNG ENERGY LIMITED

PERMIS DE RECHERCHE NEFZAOUA

Les opérations de change relatives aux activités de recherche et d'exploitation d'Hydrocarbures de YNG Energy Limited ci-après dénommée "LA SOCIETE" seront régies par la réglementation des changes, par les dispositions du Code des Hydrocarbures et par les dispositions suivantes :

A/ Sociétés non résidentes :

1. LA SOCIETE est autorisée à payer en devises étrangères, directement sur ses propres disponibilités se trouvant à l'extérieur de la Tunisie, toutes dépenses de recherche et d'exploitation sous réserve des dispositions suivantes :
 - LA SOCIETE s'engage à payer intégralement en Dinars les entreprises résidentes en Tunisie ;
 - Elle pourra payer en devises étrangères, les entreprises étrangères non résidentes en Tunisie, spécialisées dans la recherche et l'exploitation des hydrocarbures pour les besoins des contrats conclus dans le cadre de la présente Convention. Dans le cas où ces entreprises seraient intégralement payées à l'étranger, elles doivent s'engager à rapatrier en Tunisie les sommes nécessaires à leurs dépenses locales.
2. LA SOCIETE s'engage à transférer en Tunisie durant les phases de recherche et de développement les devises nécessaires afin de faire face à ses dépenses en Dinars.
3. LA SOCIETE est tenue conformément à l'article 44 du code des assurances promulgué par la loi N°92-24 du 09 Mars 1992, ainsi que les textes subséquents la modifiant, de souscrire en Tunisie les polices d'assurances relatives à son activité en Tunisie.

Elle pourra librement encaisser, disposer et réexporter en devises étrangères sa quote-part des paiements de compagnies d'assurance obtenues en compensation de sinistres sous les conditions suivantes :

- Si les installations endommagées sont réparées ou remplacées, les montants dépensés à ce titre seront remboursés en devises étrangères et/ou en Dinars Tunisiens, conformément aux dépenses réellement engagées.
- Si les installations endommagées n'ont été ni réparées, ni remplacées, les remboursements s'effectueront dans les mêmes monnaies que celles des investissements initiaux et dans les mêmes proportions.
- Les indemnités d'assurances reçues en compensation de paiements ou d'investissements réalisés en Dinars Tunisiens seront effectuées en Dinars Tunisiens. Le produit de ces indemnités pourra être affecté pour la couverture des dépenses locales.

4. En ce qui concerne le salaire payé aux personnes de nationalité étrangère qui sont employées par le Co-Titulaire en Tunisie dans le cadre de la présente Convention, une partie raisonnable de ce salaire sera payée en Dinars en Tunisie et le solde, auquel s'ajouteront les charges pour avantages sociaux, qui sont payables par ces personnes dans le pays où elles ont leur domicile, pourra être payé hors de la Tunisie en devises étrangères.

Les personnes de nationalité étrangère employées par des contractants et sous-contractants du Co-Titulaire dans le cadre de la présente Convention pour une période n'excédant pas six (6) mois, pourront être payées hors de Tunisie en devises étrangères dans le cas où leurs frais de séjour en Tunisie sont pris en charge par leur employeur. Après cette période de six (6) mois, elles bénéficieront du même traitement que celui accordé aux employés du Co-Titulaire en vertu du paragraphe précédent.

Il reste entendu que tous les employés étrangers du Co-Titulaire et de ses contractants et sous-contractants qui sont employés en Tunisie dans le cadre de la présente Convention seront soumis à l'imposition sur le revenu en Tunisie conformément à la législation en vigueur.

5. Le Co-Titulaire ne pourra recourir à aucune forme de financement provenant des banques résidentes en Tunisie, sauf pour les cas de découverts de courte durée dus à des retards dans les opérations de conversion en Dinars des devises disponibles en Tunisie.

6. LA SOCIETE demandera en premier lieu le transfert des soldes créditeurs en Dinars. Si le transfert n'est pas effectué dans le mois qui suit la demande, à la suite d'un avis motivé contraire de la Banque Centrale de Tunisie concernant telle ou telle partie du solde créditeur en Dinars de LA SOCIETE, seul le montant contesté ne pourra faire l'objet de transfert ou de retenues sur les rapatriements subséquents. Le montant contesté sera alors soumis dans le mois qui suit l'avis motivé de la Banque Centrale de Tunisie, à une commission de conciliation composée de trois (3) membres, le premier représentant la Banque Centrale de Tunisie, le second représentant LA SOCIETE et le troisième nommé par les deux Parties et qui devra être d'une nationalité différente de celle des deux Parties.

L'avis de la commission liera les parties et devra être formulé dans les quatre (4) mois qui suivent l'avis motivé de la Banque Centrale de Tunisie.

Ces dispositions seront valables pendant toute la durée de la présente Convention et de tous les avenants et actes additionnels qui interviendraient ultérieurement.

B/ Sociétés résidentes :

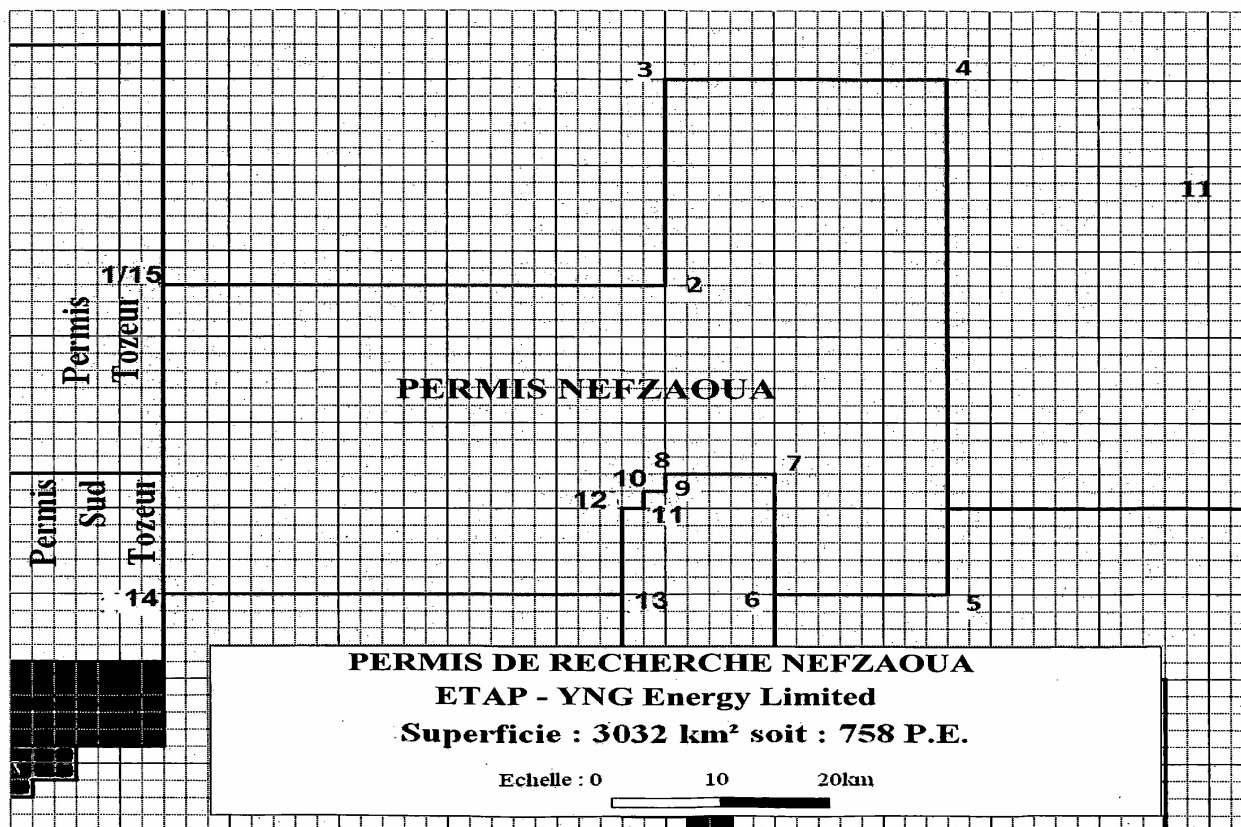
Toute société résidente qui deviendrait partie à la présente Convention et ses annexes, s'engage à respecter la réglementation Tunisienne de change telle qu'aménagée par les dispositions suivantes :

1. LA SOCIETE est autorisée à se faire ouvrir par les intermédiaires agréés des comptes professionnels en devises. Ces comptes seront alimentés jusqu'à 100% de ses recettes en devises et fonctionneront conformément à la réglementation de change en vigueur.
2. LA SOCIETE peut effectuer librement tous transferts afférents à des règlements de ses dépenses courantes engagées en devises pour son approvisionnement en biens et services dans le cadre de ses activités de recherche et d'exploitation, ainsi que pour la distribution de dividendes revenant à ses associés non résidents, en domiciliauant auprès d'un ou plusieurs intermédiaires agréés toutes ses opérations en la matière. L'intermédiaire agréé est tenu à ce titre d'adresser à la Banque Centrale de Tunisie une fiche d'information appuyée des justificatifs appropriés lors de chaque transfert effectué.
3. LA SOCIETE peut acheter librement en Dinars Tunisiens auprès des agences de voyages installées en Tunisie sur présentation des justificatifs appropriés, les billets prépayés au profit du personnel non résident détaché ou en mission en Tunisie à titre d'assistance technique étrangère dans le cadre de l'exécution de la présente Convention.
4. Le règlement des importations pourrait s'effectuer, lorsqu'il est exigé, avant l'arrivée de la marchandise en Tunisie sur présentation à l'intermédiaire agréé d'une facture proforma. Une facture définitive visée par les services de la douane doit être fournie à l'intermédiaire agréé pour l'apurement du dossier.
5. Les contractuels non résidents peuvent transférer librement le montant des économies qu'ils pourraient faire sur leurs salaires en domiciliauant leurs contrats de travail auprès d'un seul intermédiaire agréé qui est tenu à ce titre d'adresser à la Banque Centrale de Tunisie une fiche d'information appuyée des justificatifs appropriés lors de chaque transfert effectué.

ANNEXE C

COORDONNEES DES SOMMETS DU PERMIS

ET EXTRAIT DE CARTE



PERMIS DE RECHERCHE NEFZAOUA
ETAP / YNG Energy Limited
SOMMETS ET NUMEROS DES REPERES DES PERIMETRES ELEMENTAIRES
Superficie : 3032 km² soit 758 P.E.

Sommets	Numéros des repères	
1	204	466
2	250	466
3	250	490
4	276	490
5	276	430
6	260	430
7	260	444
8	250	444
9	250	442
10	248	442
11	248	440
12	246	440
13	246	430
14	204	430
15/1	204	466

**ADDITIF A LA CONVENTION RELATIVE AUX ACTIVITES DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION
DES GISEMENTS D'HYDROCARBURES SUR LE PERMIS DE RECHERCHE « NEFZAOUA »**

Entre les soussignés :

L'Etat Tunisien, ci-après dénommé « l'Autorité Concédante », représenté par Mme Hela CHEIKHROUHOU Ministre de l'Energie, des Mines et des Energies Renouvelables ;

d'une part,

Et,

L'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières, ci-après dénommée « ETAP », dont le siège est sis au 54 Avenue Mohamed V, 1002-Tunis Tunisie, représentée par son Président Directeur Général, Monsieur Moncef Mattoussi, dûment mandaté pour signer cette Convention ;

Et,

YNG Energy Limited, ci-après dénommée «la SOCIÉTÉ », société établie et régie selon les lois des Iles Vierges Britanniques, immatriculée au registre du commerce de Tortola sous le numéro 1832528, dont le siège social est à Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Les Iles Vierges Britanniques et élisant domicile à Bur. A-1.2 Immeuble Lac de Constance, Rue du Lac de Constance, Les Berges du Lac, 1053, Tunis, Tunisie, représentée par Monsieur Oleksii Rybak dûment mandaté pour signer cette Convention, en vertu d'une résolution du Conseil d'Administration en date du 12 mai 2016.

d'autre part,

il a été arrêté et convenu ce qui suit

Article premier : Est ajouté un paragraphe 2 (nouveau) à l'article 2 de la convention particulière relative aux activités de recherche et d'exploitation des hydrocarbures sur le permis de recherche « Nefzaoua » dont les dispositions suivent:

« Les activités de recherche et d'exploitation des hydrocarbures régis par la présente convention visent exclusivement les réservoirs et les pièges conventionnels.

Le titulaire ne bénéficie d'aucun droit sur les ressources non conventionnelles extraites directement des roches mères de pétroles».

ARTICLE 2 : La convention particulière régissant le permis de recherche « Nefzaoua » et ses annexes ainsi que le présent additif qui en fait partie intégrante, prendront effet à partir de la date de publication de leur loi d'approbation au Journal Officiel de la République Tunisienne.

ARTICLE 3 : Les travaux de recherche et d'exploitation des hydrocarbures régies par la présente convention particulière du permis de recherche « Nefzaoua » sont assujetties à la réglementation en vigueur notamment le code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99-93 du 17 Août 1999 tel que modifiée et complétée par la loi n° 2002-23 du 14 Février 2002, la loi n° 2004-61 du 27 Juillet 2004, la loi n° 2008-15 du 18 Février 2008 et particulièrement la loi n° 2017-41 du 30 Mai 2017 et les textes pris pour son application.

ARTICLE 4:

Le présent additif est dispensé des droits de timbre. Il sera enregistré sous le régime du droit fixe aux frais du Titulaire conformément aux dispositions de l'article 100.a du Code des Hydrocarbures.

Fait à Tunis, le 21 Juin 2017.

en sept (7) exemplaires originaux

Pour l'ETAT TUNISIEN

Ministre de l'Energie, des Mines et des Energies Renouvelables

Héla CHEIKHROUHOU

POUR L'ENTREPRISE TUNISIENNE

POUR YNG ENERGY LIM

d' ACTIVITES PETROLIERES

Moncef Mattoussi

Oleksii Rybak

Président Directeur Général

Mandataire

Loi n° 2017-61 du 24 août 2017, portant approbation de la convention et ses annexes régissant le permis de prospection d'hydrocarbures dit permis « Douiret » (1).

Au nom du peuple,

L'assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est approuvée la convention relative au permis de prospection d'hydrocarbures dit permis « Douiret » et ses annexes joints à la présente loi et signés le 1^{er} mars 2017, entre l'Etat Tunisien d'une part, la société « Mazarine Energy Tunisia BV » et l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières d'autre part.

La convention et ses annexes seront publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 24 août 2017.

Le Président de la République

Mohamed Béji Caïd Essebsi

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 17 juillet 2017.

**CONVENTION PARTICULIERE PORTANT AUTORISATION DE TRAVAUX DE PROSPECTION,
D'ACTIVITES DE RECHERCHE ET D'ACTIVITES D'EXPLOITATION DES GISEMENTS
D'HYDROCARBURES**

Entre,

L'Etat Tunisien, ci-après dénommé "l'AUTORITE CONCEDANTE", représenté par Mme Héla Cheikh ROUHOU, Ministre de l'Energie, des mines et des Energies Renouvelables,

d'une part,

Et

L'Entreprise Nationale, Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières, ci-après dénommée "ETAP", dont le siège est sis 54 Avenue Mohamed V, 1073 Monplaisir, Tunis représentée par Mr Moncef MATOUSSI dûment mandaté à cet effet,

Et

Mazarine Energy Tunisia BV, ci-après dénommée « Mazarine », société établie selon les lois des Pays-Bas, ayant son siège au Lange Voorhout 31-33, (2514 EC) La Haye Pays-Bas, élisant domicile à Tunis à Rue de la Bourse, 3ème étage, Immeuble Zénith, Les Berges du Lac II, 1053 Tunis Tunisie, représentée par Monsieur Edward van KERSBERGEN dûment mandaté à cet effet,

D'autre part.

ETAP et Mazarine sont désignées ci-après collectivement par le terme "le Titulaire" et individuellement par le terme "le Co-titulaire".

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

L'ETAP et Mazarine ont déposé, conjointement, en date du 2 Août 2016 une demande de Permis de Prospection sous le régime du Code des Hydrocarbures, promulgué par la Loi n° 99-93 du 17 Août 1999 telle que modifiée et complétée par la loi n°2002-23 du 14 Février 2002, la loi n°2004- 61 du 27 juillet 2004 et la loi n° 2008-15 du 18 Février 2008, dit "Permis Douiret", comportant Mille Soixante (1060) périmètres élémentaires de quatre (4) km² chacun, d'un seul tenant, soit Quatre Mille Deux Cent Quarante kilomètres carrés (4240 km²).

L'ETAP et Mazarine ont décidé de conduire en commun les Travaux de Prospection et de Recherche dans le Permis, « Permis » désignant le Permis de Prospection Douiret et, le cas échéant, le Permis de Recherche Douiret résultant de la transformation du Permis de Prospection en Permis de Recherche, ainsi que les Activités d'Exploitation dans les Concessions d'Exploitation qui en seraient issues.

L'ETAP et Mazarine ont conclu un Contrat d'Association en vue de définir les conditions et modalités de leur association ainsi que les droits et obligations qui résulteront, pour chacune d'elles, de l'application des dispositions du Code des Hydrocarbures, de la présente Convention Particulière (Convention) et de ses annexes.

Ledit Contrat d'Association est soumis à l'approbation de l'AUTORITE CONCEDANTE.

Ceci étant exposé,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 :

Le Permis de Prospection et, le cas échéant, le Permis de Recherche suite à la transformation visée à l'article 10-9 du Code des Hydrocarbures, tel que délimité à l'article 2 du Cahier des Charges (Annexe A) annexé à la présente Convention Particulière seront respectivement attribués conjointement et dans l'indivision à l'ETAP et Mazarine en tant que Co-titulaires et ce par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Les intérêts indivis dans ledit Permis sont les suivants :

L'ETAP : 50% (Cinquante pour cent)

Mazarine : 50% (Cinquante pour cent)

ARTICLE 2 :

Les Travaux de Prospection effectués dans les zones couvertes par le Permis dans le cadre de la présente convention sont assujetties aux dispositions de la législation en vigueur et notamment celles de la loi n° 99-93 du 17 août 1999 portant promulgation du Code des Hydrocarbures 1999 telle que modifiée et complétée par la loi n°2002-23 du 14 Février 2002, la loi n°2004- 61 du 27 juillet 2004 et la loi n° 2008-15 du 18 Février 2008 et des textes réglementaires pris pour son application et aux dispositions de la présente Convention et ses annexes conclue dans le cadre dudit Code.

En conséquence, le Titulaire pour les travaux entrepris sur le Permis, bénéficie des avantages et exemptions prévus pour les permis de recherche conformément aux dispositions de l'article 10.10 du Code des Hydrocarbures.

ARTICLE 3 : Notification des rapports et contrats de fournitures

Le Titulaire est tenu de présenter à l'AUTORITE CONCEDANTE, un compte rendu trimestriel ainsi qu'un rapport annuel concernant les activités et les dépenses réalisées dans le cadre des programmes et budgets annuels ainsi que les prévisions pour l'année suivante-

A l'expiration de la durée de validité du Permis, Mazarine est tenue de remettre à l'AUTORITE CONCEDANTE une copie des enregistrements sismiques, des études réalisées et toute information et échantillons recueillis ayant trait aux travaux de prospection réalisés en exécution de la présente Convention.

ARTICLE 4 : Transformation du Permis de Prospection en Permis de Recherche.

Dans le cas de la transformation du Permis de Prospection en Permis de Recherche, en application des dispositions de l'article 10 du Code des Hydrocarbures, les Activités de Recherche et les Activités d'Exploitation d'Hydrocarbures effectuées par le Titulaire dans les zones couvertes par le Permis de Recherche visé ci-dessus, et toute Concession d'Exploitation qui en serait issue, sont assujetties aux dispositions du Code des Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son application et aux dispositions de la présente Convention et ses annexes conclue dans le cadre dudit Code.

ARTICLE 5 : Taxes et Impôts

Conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son application, chaque Co-titulaire s'engage à payer à l'AUTORITE CONCEDANTE:

1. La redevance proportionnelle (ci-après désignée "la Redevance") à la valeur ou aux quantités des hydrocarbures liquides ou gazeux provenant des opérations réalisées dans le cadre de la présente Convention et vendus ou enlevés par le Co-titulaire ou pour son compte et qui sera acquittée suivant les taux prévus à l'article 101.2.4 du Code des Hydrocarbures.

Le décompte et le versement de cette Redevance, soit en nature, soit en espèces, seront effectués suivant les modalités précisées au Titre III du Cahier des Charges.

2. Les droits et taxes prévus à l'article 100 du Code des Hydrocarbures.

Il est précisé que les dits droits et taxes et la Redevance seront dus même en l'absence de bénéfices.

3. Un impôt sur les bénéfices suivant les taux prévus à l'article 101 du Code des Hydrocarbures. Les paiements effectués par les Co-titulaires au titre de l'impôt sur les bénéfices remplacent tous impôts qui pourraient être dus en application des dispositions du Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques et de l'Impôt sur les Sociétés.

Les bénéfices soumis à l'impôt seront calculés conformément aux dispositions du chapitre premier du Titre sept du Code des Hydrocarbures.

Cependant, aucun impôt ou taxe ne sera dû par les actionnaires du Co-titulaire sur les dividendes qu'ils recevront pour un quelconque exercice fiscal à l'occasion des activités du Titulaire en vertu de la présente Convention.

De même, aucun paiement au titre des dits impôts ou taxes sur les dividendes ne sera dû par le Co-titulaire.

Pour la détermination des bénéfices nets, chaque Co-titulaire tiendra en Tunisie une comptabilité en Dinars où seront enregistrés tous les frais, dépenses, et charges encourus par lui au titre des activités assujetties à la présente Convention, y compris les ajustements nécessaires pour corriger les pertes ou gains de change qui résulteraient sans ces ajustements, d'une ou plusieurs modifications intervenant dans les taux de change entre le Dinar et la monnaie dans laquelle lesdits frais, dépenses et charges ont été encourus ; étant entendu que ces ajustements ne seront pas eux-mêmes considérés comme un bénéfice ou une perte aux fins de l'impôt sur les bénéfices.

L'amortissement des immobilisations corporelles et des dépenses traitées comme des immobilisations en vertu de l'article 109.1 du Code des Hydrocarbures peut être différé, autant que besoin est, de façon à permettre leur imputation sur les exercices bénéficiaires jusqu'à extinction complète.

Tout solde non amorti de la valeur desdites immobilisations perdues ou abandonnées pourra être traité comme frais déductible au titre de l'exercice au cours duquel la perte ou l'abandon a eu lieu.

Pour chaque exercice bénéficiaire, l'imputation des charges et amortissements sera effectuée dans l'ordre suivant :

- 1) report des déficits antérieurs,
- 2) amortissements différés,
- 3) autres amortissements.

ARTICLE 6 : Notification des rapports et contrats de fournitures.

Avant la fin du mois d'octobre de chaque année, le Titulaire est tenu de notifier à l'AUTORITE CONCEDANTE ses programmes prévisionnels des Activités de Recherche et d'Exploitation pour l'année suivante, accompagnés des prévisions de dépenses. Il avisera l'AUTORITE CONCEDANTE des révisions apportées à ces programmes.

Le Titulaire est tenu de communiquer sans délai à l'AUTORITE CONCEDANTE les contrats de fourniture de services ou de matériels et les contrats de travaux dont la valeur dépasse l'équivalent en Dinars Tunisiens de quatre Cent mille Dollars des Etats Unis d'Amérique (400,000 \$).

Le Titulaire convient que le choix de ses contractants et fournisseurs sera effectué par appel à la concurrence et d'une manière compatible avec l'usage dans l'industrie pétrolière et gazière internationale.

A cette fin, tous les contrats ou marchés (autres que ceux relatifs au personnel, aux assurances, aux moyens de financement et ceux conclus en un cas de force majeure), dont la valeur dépasse l'équivalent en Dinars Tunisiens de Quatre Cent Mille Dollars des Etats Unis d'Amérique (400,000 \$) seront passés à la suite de larges consultations, dans le but d'obtenir les conditions les plus avantageuses pour le Titulaire ; les entreprises consultées, tunisiennes ou étrangères, étant toutes placées sur un pied d'égalité. Toutefois, le Titulaire sera dispensé de procéder ainsi dans les cas où il fournit au préalable, à l'AUTORITE CONCEDANTE les raisons justificatives d'une telle dispense.

ARTICLE 7 : Engagements du Titulaire

Le Titulaire conduira toutes les opérations de recherche et d'exploitation avec diligence, selon les réglementations techniques en vigueur ou, à défaut d'une réglementation appropriée, suivant les saines pratiques admises dans l'industrie pétrolière et gazière internationale, de manière à réaliser une récupération ultime optimale des ressources naturelles couvertes par son Permis et ses Concessions. Les droits et obligations du Titulaire en ce qui concerne les engagements de travaux minima, les pratiques de conservation du gisement, les renouvellements du Permis, l'extension de durée ou de superficie, les cessions, l'abandon et la renonciation seront tels qu'ils sont prévus par les dispositions du Code des Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son application et précisés dans le Cahier des Charges.

ARTICLE 8 : Engagement de l'AUTORITE CONCEDANTE.

L'AUTORITE CONCEDANTE s'engage :

1. à accorder au Titulaire, à la demande de Mazarine et conformément aux dispositions de l'article 10.9 du Code des Hydrocarbures, la transformation du Permis de Prospection en Permis de Recherche et les renouvellements de son Permis dans les conditions fixées par le Code des Hydrocarbures et les textes réglementaires pris pour son application, et par les articles 4 à 7 inclus et l'article 11 du Cahier des Charges.

2. à attribuer des Concessions d'Exploitation au Titulaire dans les conditions fixées par le Code des Hydrocarbures et les textes réglementaires pris pour son application et par le Cahier des Charges ;

3. à ne pas placer le Titulaire directement ou indirectement sous un régime plus contraignant que le régime de droit commun en vigueur, dans le cadre de la réalisation des activités envisagées par la présente Convention et le Cahier des Charges ;

4. à ne pas augmenter les droits d'enregistrement ou les droits fixes auxquels sont assujettis les Titres des Hydrocarbures, tels qu'ils sont fixés conformément au Code des Hydrocarbures au moment de la signature de la présente Convention si ce n'est pour les ajuster proportionnellement aux variations générales des prix en Tunisie.

5. à ce que tous les biens et marchandises importés en franchise conformément aux dispositions de l'article 116 du Code des Hydrocarbures puissent être réexportés également en franchise, sous réserve des restrictions qui pourraient être édictées par l'AUTORITE CONCEDANTE en période de guerre ou d'état de siège ;

6. à faire bénéficier le Titulaire pour le ravitaillement en carburants et combustibles de ses navires et autres embarcations, du régime spécial prévu pour la marine marchande.

7. à ce que le Titulaire soit assujetti pour les opérations réalisées dans le cadre de la présente Convention à la procédure des changes prévue au Chapitre 2 Titre Sept du Code des Hydrocarbures, telle que précisée à l'Annexe B qui fait partie intégrante de la présente Convention.

ARTICLE 9 : Commercialisation des Hydrocarbures extraits

Chaque Co-titulaire s'engage à commercialiser les hydrocarbures extraits dans les meilleures conditions économiques possibles. A cet effet, il s'engage à procéder à leur vente conformément aux dispositions de l'article 55 du Cahier des Charges.

ARTICLE 10 : Arbitrage

Tout différend découlant de la présente Convention et de ses Annexes et qui ne pourra être réglé à l'amiable pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de constatation dudit différend sera tranché définitivement par arbitrage conformément au Règlement d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) par trois (3) arbitres nommés conformément à ce Règlement.

Le lieu d'arbitrage sera Paris, France et la langue utilisée sera le français. Le droit applicable sera le droit tunisien.

La sentence arbitrale sera rendue en français et en anglais, et elle sera définitive, exécutoire, non susceptible d'appel et elle pourra être revêtue de l'exequatur par tout tribunal compétent.

Chacune des Parties au litige prendra à sa charge l'intégralité des frais, dépenses et honoraires engagés par elle aux fins de l'arbitrage, quelle qu'en soit leur nature.

Par le recours à l'arbitrage, les Parties renoncent expressément à toute immunité de juridiction et d'exécution.

Chacune des Parties au litige se soumet irrévocablement aux Règles de la C.C.I. et de ce fait, renonce irrévocablement à toute action de quelque nature que ce soit qui pourrait être un obstacle à toute procédure d'arbitrage et à toute procédure pour reconnaître, confirmer, appliquer ou donner effet à toute sentence arbitrale rendue par le tribunal arbitral.

ARTICLE 11 : Les Annexes de la Convention

Les Annexes qui font partie intégrante de la convention relative aux travaux de prospection, de recherche et d'exploitation des gisements d'hydrocarbures sont :

Annexe A : Le Cahier des Charges,

Annexe B : La Procédure des changes,

Annexe C : Coordonnées des sommets du Permis et extrait de carte

ARTICLE 12 : Extension en cas de Force Majeure

Si l'exécution des dispositions relatives aux Travaux de Prospection, aux Activités de Recherche et aux Activités d'Exploitation des gisements par une Partie est retardée par un cas de force majeure tel que défini à l'article 58 du Cahier des Charges ci-annexé, le délai prévu pour ladite exécution sera prorogé d'une période égale à celle durant laquelle la force majeure aura persisté. La durée de validité du Permis ou de la Concession, suivant le cas, sera prorogée en conséquence et sans pénalités.

ARTICLE 13 : Textes de références

Les droits et obligations du Titulaire sont ceux résultant du Code des Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son application en vigueur à la date de signature de la présente Convention et ceux résultant de ladite Convention.

ARTICLE 14 : Règles d'interprétation

-Les titres ne sont utilisés dans cette Convention et ses annexes que pour des raisons de commodité et ne seront pas considérés comme ayant une signification substantielle ou comme indiquant que toutes les dispositions de cette Convention se rapportant à un sujet quelconque figurent dans un article particulier.

Les termes commençant par une lettre majuscule auront la signification qui leur est attribuée par le Code des Hydrocarbures.

ARTICLE 15 : La langue de rédaction de la convention et ses annexes

La présente Convention et ses Annexes sont rédigées en langue Française, le texte en langue Française faisant foi.

ARTICLE 16 : Enregistrement

La Convention Particulière et l'ensemble des textes qui lui sont annexés, ainsi que le Contrat d'Association, sont dispensés des droits de timbre. Ils seront enregistrés sous le régime du droit fixe aux frais du Titulaire conformément aux dispositions **de l'article 100.a** du Code des Hydrocarbures.

ARTICLE 17 : L'Entrée en vigueur de la Convention et ses Annexes

La présente Convention prend effet à la date de la publication au Journal Officiel de la République Tunisienne du texte de son approbation.

Fait à Tunis, le 1^{er} mars 2017

en 7 exemplaires originaux

Pour l'ETAT TUNISIEN

Mme La Ministre de l'Energie, des Mines et des Energies Renouvelables

Mme Héra CHEIKHROUHOU

POUR L'ENTREPRISE TUNISIENNE

D'ACTIVITES PETROLIERES

Le Président Directeur Général

Mr. Moncef MATOUSSI

POUR MAZARINE ENERGY TUNISIA BV

Executive Chairman

Mr. Edward van KERSBERGEN

ANNEXE A

CAHIER DES CHARGES

Annexé à la Convention Particulière portant autorisation de Travaux de Prospection, d'Activités de Recherche et d'Activités d'Exploitation des gisements d'Hydrocarbures dans le Permis dit «Douiret» et toute Concession d'Exploitation qui en serait issue.

ARTICLE PREMIER : Objet du Cahier des Charges

Le présent Cahier des Charges qui fait partie intégrante de la Convention portant autorisation de prospection, de recherche et d'exploitation des gisements d'Hydrocarbures dans le Permis Douiret, ci-après dénommé «le Permis», a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières « ETAP » et Mazarine Energy Tunisia BV « Mazarine », ci-après désignées collectivement par l'expression «le Titulaire» et individuellement par l'expression «le Co-titulaire» :

1. effectueront des travaux ayant pour objet la prospection et la recherche des hydrocarbures ;
2. procéderont dans le cas où elles découvriraient un gisement économiquement exploitable, au développement et à l'exploitation de ce gisement.

ARTICLE 2 : Délimitation du Permis

Le permis est délimité conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures et en particulier les articles 10.2, 10.3 et 13.1 et comporte Mille Soixante (1060) périmètres élémentaires de quatre (4) kilomètres carrés (km²) chacun d'un seul tenant, soit Quatre Mille Deux Cent Quarante Kilomètre-carrés (4240 km²).

TITRE I

TRAVAUX DE PROSPECTION

ARTICLE 3 : Obligation de réalisation des travaux minima pendant la période de validité du Permis de prospection

3.1 Durant la période de validité dudit Permis de deux (2) ans, Mazarine s'engage à réaliser, à ses frais et risques, un programme de Travaux de Prospection comportant au moins :

- a) Etudes géologiques et géophysiques pour un coût prévisionnel estimé à trois cent milles (300 000,00) Dollars des Etats Unis d'Amérique ;
- b) Retraitement de données sismiques 2D pour un coût prévisionnel estimé à deux cent mille (200 000,00) de Dollars des Etats Unis d'Amérique ;
- c) L'acquisition de deux cent (200) km² de sismique 3D pour un coût prévisionnel estimé à deux millions (2 000 000,00) Dollars des Etats Unis d'Amérique.

3.2 Au cas où le Titulaire n'aurait pas réalisé le programme de travaux défini à l'article 3.1 ci-dessus, il sera tenu de payer à l'AUTORITE CONCEDANTE le montant nécessaire à l'achèvement des travaux susvisés.

Etant entendu que le montant à payer est le cout estimatif prévisionnel au prorata des travaux non réalisés visés au paragraphe a), b) et c) de l'article 3.1 ci-dessus.

Toutefois, si ledit programme de travaux est réalisé pour un coût inférieur au coût prévisionnel, le Titulaire aura satisfait à ses obligations.

Ledit montant sera réactualisé chaque année en lui appliquant la variation constatée entre l'indice disponible le premier jour de l'année civile de réactualisation et l'indice de référence. L'indice utilisé est l'indice « Producers Price-Manufacturing Products-OECD Total » publié par l'OCDE. L'indice de référence est l'indice de l'année durant laquelle la Convention du Permis a été approuvée.

3.3 Tout nouvel engagement de travaux et/ou de dépenses durant la période de validité du Permis et/ou dans le cadre d'une extension de ladite période de validité du Permis autres que ceux prévus à l'article 3.1 ci-dessus sera considéré, en cas de non réalisation, comme élément de l'obligation visée à l'article 3.1 à laquelle Mazarine est tenue et auquel les dispositions du présent Article 3 s'appliqueront.

TITRE II

TRAVAUX DE RECHERCHE

ARTICLE 4 : Obligation de réalisation des travaux minima

pendant la période initiale de validité du Permis de Recherche

4.1 En cas de transformation du Permis de Prospection en Permis de Recherche, Mazarine s'engage à réaliser, pendant la période initiale de validité du Permis fixée à Trois ans et demi (3.5), le programme de travaux de recherche minimum suivant :

Le forage d'un puits d'exploration dont l'objectif est à convenir d'un commun accord avec ETAP pour un coût prévisionnel estimé à Cinq millions (5.000.000,00) de Dollars des Etats Unis d'Amérique.

Toutefois, si ledit programme de travaux est réalisé pour un coût inférieur au coût prévisionnel, le Titulaire aura satisfait à ses obligations.

4.2 Tout nouvel engagement de travaux et/ou de dépenses durant la période initiale de validité du Permis et/ou dans le cadre d'une extension de ladite période de validité initiale du Permis ou d'une extension de superficie, autre que prévu à l'article 4.1 ci-dessus, sera considéré, en cas de non réalisation, comme un élément de l'engagement minima de travaux de ladite période initiale de validité auquel les dispositions de l'article 7 du Cahier des Charges et les articles 27, 36 et 37 du Code s'appliqueront.

ARTICLE 5 : Justification des dépenses relatives aux travaux de recherche exécutés

Le Titulaire est tenu de justifier vis-à-vis de l'AUTORITE CONCEDANTE le montant des dépenses relatives aux Activités de Recherches effectués par lui pendant la durée de validité du Permis.

ARTICLE 6: Renouvellement du Permis

Conformément aux dispositions de la section IV du titre trois du Code des Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son application et sous réserve d'avoir satisfait aux conditions prévues par ladite section, Le Titulaire, à la demande de Mazarine, aura droit à deux (02) périodes de renouvellement chacune d'une durée de Quatre (04) années.

Pour la période du premier renouvellement, Mazarine s'engage à réaliser le programme minimum de travaux suivant :

Le forage d'un puits d'exploration dont l'objectif est à convenir d'un commun accord avec ETAP pour un cout prévisionnel estimé à Cinq millions (5.000.000,00) de Dollars des Etats Unis d'Amérique.

Toutefois, si ledit programme de travaux est réalisé pour un coût inférieur au coût prévisionnel, le Titulaire aura satisfait à ses obligations.

Pour la période du second renouvellement, Mazarine s'engage à réaliser le programme minimum de travaux suivant :

Le forage d'un puits d'exploration dont l'objectif est à convenir d'un commun accord avec ETAP pour un cout prévisionnel estimé à Cinq millions (5.000.000,00) de Dollars des Etats Unis d'Amérique.

Toutefois, si ledit programme de travaux est réalisé pour un coût inférieur au coût prévisionnel, le Titulaire aura satisfait à ses obligations.

Tout nouvel engagement de travaux et/ou de dépenses durant chaque période de renouvellement du Permis et/ou dans le cadre d'une quelconque extension de la période de renouvellement considérée ou d'une extension de superficie, autre que ce qui est prévu au présent Article 6, sera considéré, en cas de non réalisation, comme de ladite période de renouvellement auquel les dispositions de l'article 7 du Cahier des Charges et les articles 27, 36 et 37 du Code s'appliqueront.

ARTICLE 7 : Non réalisation de l'obligation des travaux minima

Si Mazarine, à la fin de l'une quelconque des périodes de validité du Permis, n'a pas réalisé ses engagements relatifs aux travaux afférents à la période considérée, elle sera tenue de verser à l'AUTORITE CONCEDANTE le montant nécessaire à l'accomplissement ou à l'achèvement des dits travaux de prospection ou de recherche.

Etant entendu que le montant à payer sera déterminé pour les engagements initiaux figurant au présent Cahier des Charges, sur la base de ce qui suit :

Cinq Millions (5.000.000,00) de Dollars des Etats Unis d'Amérique pour un forage de puit non réalisé, et le cas échéant au prorata des travaux non réalisés pour un forage de puits.

Pour tout nouvel engagement le montant à payer sera déterminé sur la base du montant figurant dans la demande d'extension telle que approuvée par l'AUTORITE CONCEDANTE en application des dispositions de l'article 30 du Code.

Ledit montant sera réactualisé tous les ans en lui appliquant la variation constatée entre l'indice disponible le premier jour de l'année civile de réactualisation et l'indice de référence. L'indice utilisé est l'indice « Producers Price-Manufacturing Products-OECD Total ». L'indice de référence est l'indice de l'année durant laquelle la Convention du Permis a été approuvée.

Le dit montant ainsi que les modalités de son versement seront notifiés par l'AUTORITE CONCEDANTE à Mazarine.

En cas de contestation, qui devra être élevée au plus tard 30 jours à compter de la date de la notification visée ci-dessus, l'AUTORITE CONCEDANTE et Mazarine désigneront d'un commun accord, un expert indépendant pour trancher le différend dans les 60 jours suivant la formulation de ladite contestation.

L'expert désigné devra rendre son verdict dans les 60 jours qui suivent sa nomination. Sa sentence est immédiatement exécutoire.

Les frais et honoraires de l'expert désigné seront supportés, à parts égales, par la Société et l'AUTORITE CONCEDANTE.

TITRE III
DECOUVERTE ET EXPLOITATION D'UN GISEMENT
D'HYDROCARBURES

ARTICLE 8 : Octroi d'une Concession d'Exploitation

Si le Titulaire du Permis de Recherche fait la preuve d'une découverte et s'il a satisfait aux conditions fixées par le Code des Hydrocarbures et les textes réglementaires pris pour son application, il aura le droit d'obtenir la transformation d'une partie de son Permis en Concession d'Exploitation.

La Concession d'Exploitation sera instituée conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son application et conformément aux conditions ci-après :

1. le périmètre sera choisi selon les règles de l'art et en tenant compte des résultats obtenus par le Titulaire ;
2. le périmètre n'isolera pas une enclave fermée à l'intérieur de la Concession.

Il est entendu qu'en cas de découvertes situées à l'extérieur de la Concession d'Exploitation mais à l'intérieur de son Permis de Recherche, le Titulaire aura le droit de requérir la transformation en concession du périmètre englobant chaque nouvelle découverte.

ARTICLE 9 : Obligation d'exploitation

Le Titulaire s'engage à exploiter l'ensemble de ses Concessions suivant les règles de l'art et avec le souci d'en tirer le rendement optimum compatible avec une exploitation économique, et suivant des modalités qui, sans mettre en péril ses intérêts fondamentaux d'exploitant, serviraient au maximum les intérêts économiques de la Tunisie.

Si le titulaire fait la preuve qu'aucune méthode d'exploitation ne permet d'obtenir des hydrocarbures à partir du gisement à un prix de revient permettant, eu égard aux prix mondiaux desdits produits, une exploitation bénéficiaire, le Titulaire sera relevé de l'obligation d'exploitation, mais sous la réserve prévue à l'article 10 ci-après.

ARTICLE 10 : Exploitation spéciale à la demande de l'Autorité Concédante

1. Si, dans l'hypothèse visée à l'article 9 ci-dessus, l'Autorité Concédante, soucieuse d'assurer le ravitaillement du pays en hydrocarbures, décidait quand même que ledit gisement devait être exploité, le Titulaire sera tenu de le faire, à condition que l'AUTORITE CONCEDANTE lui garantisse la vente des hydrocarbures produits à un juste prix couvrant ses frais directs et ses frais généraux d'exploitation, les taxes de toutes espèces, la quote-part des frais généraux du siège social (mais à l'exclusion de tous amortissements au titre des travaux antérieurs de recherche, de tous frais des travaux de recherche exécutés ou à exécuter, dans le reste de la Concession ou dans la zone couverte par le Permis), et lui assure une marge bénéficiaire nette égale à dix pour-cent (10%) des dépenses mentionnées ci-dessus.

2. Si, toutefois, l'obligation résultant du paragraphe 1. du présent article conduisait le Titulaire à engager des dépenses de premier établissement jugées excessives au regard des programmes de développement normal de ses recherches et exploitations, ou dont l'amortissement normal ne pourrait pas être prévu avec une sécurité suffisante, le Titulaire et l'AUTORITE CONCEDANTE se concerteront pour étudier le financement de l'opération proposée.

Dans ce cas, le Titulaire ne sera jamais tenu d'augmenter contre son gré ses investissements dans une opération déterminée, si celle-ci n'est pas comprise dans ses programmes généraux de recherche et d'exploitation.

Si une telle augmentation des investissements devenait nécessaire, le Titulaire et l'AUTORITE CONCEDANTE se concerteront pour étudier les modalités de son financement que l'AUTORITE CONCEDANTE sera appelée à assumer en partie ou en totalité.

3. Le Titulaire pourra, à tout instant, se désengager des obligations visées au présent article en renonçant à la partie de la concession à laquelle elles s'appliquent et ce, dans les conditions prévues à l'article 49 du présent Cahier des Charges.

De même, si une concession n'a pas encore été accordée, le Titulaire pourra, à tout instant, se désengager en renonçant à demander la concession et en abandonnant son Permis de recherche sur la structure considérée.

ARTICLE 11 : Renouvellement du Permis de Recherche en cas de découverte d'un gisement

A l'expiration de la période couverte par le deuxième renouvellement et si le Titulaire a fait une découverte et a satisfait aux conditions définies dans le Code des Hydrocarbures et à ses obligations de travaux telles que définies à l'article 5 ci-dessus, il aura droit, à l'option de Mazarine, à un troisième renouvellement du Permis pour une période de Quatre (04) années.

Pour la période du troisième renouvellement, Mazarine s'engage à réaliser un-programme minimum de travaux comportant :

Le forage d'un puits d'exploration dont l'objectif est à convenir avec ETAP pour un cout prévisionnel estimé à Cinq Millions (5 000 000,00) de Dollars des Etats Unis d'Amérique.

Toutefois, si ledit programme de travaux est réalisé pour un coût inférieur au coût prévisionnel, le Titulaire aura satisfait à ses obligations.

Tout nouvel engagement de travaux et/ou de dépenses durant cette période de renouvellement du Permis et/ou dans le cadre d'une quelconque extension de ladite période de renouvellement du Permis ou d'une extension de superficie, autre que ceux prévus au présent article 11, sera considéré, en cas de non réalisation, comme élément de l'engagement minima de travaux de ladite période de renouvellement auquel les dispositions de l'article 7 ci-dessus du Cahier des Charges et des articles 36 et 37 du Code s'appliqueront.

TITRE IV

REDEVANCE PROPORTIONNELLE A LA PRODUCTION

DES HYDROCARBURES

ARTICLE 12 : Redevance due sur les hydrocarbures liquides

1. La Redevance proportionnelle aux quantités des hydrocarbures liquides produites par chaque Co-titulaire à l'occasion de ses Activités de Recherche ou d'exploitation est acquittée dans le cas de paiement en espèces ou livrée gratuitement en cas de paiement en nature à l'Autorité Concédante, en un point dit « point de perception » qui est défini à l'article 14 du présent Cahier des Charges, avec les ajustements qui seraient nécessaires pour tenir compte de l'eau et des impuretés ainsi que des conditions de température et de pression dans lesquelles les mesures ont été effectuées.
2. La production liquide au titre de laquelle est due la Redevance proportionnelle sera mesurée à la sortie des réservoirs de stockage situés sur les champs de production. Les méthodes utilisées pour les mesures seront proposées par le Titulaire et agréées par l'Autorité Concédante. Ces mesures seront faites suivant un horaire à fixer en fonction des nécessités de services du chantier. L'AUTORITE CONCEDANTE en sera informée en temps utile. Elle pourra se faire représenter lors des opérations de mesure et procéder à toutes vérifications contradictoires.
3. La Redevance proportionnelle à la production sera liquidée mensuellement. Elle devra être perçue au cours de la première quinzaine du mois suivant celui au titre duquel elle est due. Le Titulaire transmettra à l'AUTORITE CONCEDANTE un « relevé des quantités d'hydrocarbures assujetties à la redevance » avec toutes les justifications utiles dans lesquelles seront prises en compte les mesures contradictoires de production.

Après vérification et correction, s'il y a lieu, le relevé ci-dessus mentionné sera arrêté par l'Autorité Concédante.

ARTICLE 13 : Choix du mode de paiement de la Redevance proportionnelle à la production

Le choix du mode de paiement de la Redevance proportionnelle à la production, soit en espèces, soit en nature, appartient à l'Autorité Concédante.

En ce qui concerne les Hydrocarbures liquides, l'AUTORITE CONCEDANTE notifiera à chaque Co-titulaire, au plus tard le 30 juin de chaque année, son choix du mode de paiement et dans le cas de paiement en nature, son choix des points de livraison visés aux Articles 15 et 16 du présent Cahier des Charges. Ce choix sera valable pour la période allant du 1er Janvier au 31 Décembre de l'année suivante.

Si l'AUTORITE CONCEDANTE ne notifie pas son choix dans le délai imparti, elle sera censée avoir choisi le mode de paiement en nature.

En ce qui concerne le gaz, l'AUTORITE CONCEDANTE et le Titulaire se concerteront en vue de fixer le mode de paiement et les périodes de son application.

ARTICLE 14 : Modalités de perception en espèces de la Redevance proportionnelle sur les hydrocarbures liquides

1. Si la Redevance proportionnelle est perçue en espèces, son montant sera liquidé mensuellement en prenant pour base, d'une part, le relevé arrêté par l'Autorité Concédante, comme il est stipulé au paragraphe 3 de l'article 12 du présent Cahier des Charges et d'autre part, la valeur des hydrocarbures liquides déterminée à la sortie des réservoirs de stockage situés sur le champ de production, ci-après désigné « point de perception ». Il est convenu que ce montant s'établira en fonction des prix des ventes effectivement réalisées conformément à l'article 55 du présent Cahier des Charges, diminués des frais de transport, mais non de la Redevance des Prestations Douanières (RPD), à partir desdits réservoirs jusqu'à bord des navires.
2. Le prix appliqué pour chaque catégorie d'Hydrocarbures assujettis à la Redevance sera le prix visé au paragraphe 3. du présent article pour toute quantité vendue par le Co-titulaire pendant le mois considéré, corrigé par des ajustements appropriés de telle manière que ce prix soit ramené aux conditions de référence stipulées au paragraphe 1. ci-dessus et adoptées pour la liquidation de la redevance.
3. Le prix de vente sera le prix que le Co-titulaire aura effectivement reçu conformément à l'article 55 du présent Cahier des Charges et à l'article 50.1 du Code des Hydrocarbures en ce qui concerne les ventes effectuées pour couvrir les besoins de la consommation intérieure tunisienne.
4. Les prix unitaires à appliquer pour le mois en question seront calculés conformément à l'article 55 du présent Cahier des Charges et seront communiqués par le Co-titulaire en même temps que le relevé mensuel mentionné au paragraphe 3 de l'article 12 du présent Cahier des Charges.

Si le Co-titulaire omet de communiquer les prix, ou ne les communique pas dans le délai imparti, ceux-ci seront fixés d'office par l'Autorité Concédante, suivant les principes définis aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article et sur la base des éléments d'information en sa possession.

ARTICLE 15 : Modalités de perception en nature de la Redevance proportionnelle sur les hydrocarbures liquides

1. Si la Redevance proportionnelle sur les Hydrocarbures liquides est perçue en nature, elle sera livrée au « point de perception » défini à l'article 14 ci-dessus. Toutefois, elle pourra être livrée en un autre point dit « point de livraison », suivant les dispositions prévues au présent article.
2. En même temps qu'il adressera à l'AUTORITE CONCEDANTE le relevé visé au paragraphe 3 de l'article 12 ci-dessus, le Co-titulaire fera connaître les quantités des différentes catégories d'Hydrocarbures liquides constituant la redevance proportionnelle et l'emplacement précis où elles seront stockées.

3. L'AUTORITE CONCEDANTE peut choisir, comme point de livraison des Hydrocarbures liquides constituant la Redevance en nature, soit le point de perception, soit tout autre point situé à l'un des terminus des pipe-lines principaux du Titulaire.

L'AUTORITE CONCEDANTE aménagera à ses frais les installations de réception adéquates, au point convenu pour la livraison. Elles seront adaptées à l'importance, à la sécurité et au mode de production du gisement d'hydrocarbures.

L'AUTORITE CONCEDANTE pourra imposer au Titulaire de construire les installations de réception visées ci-dessus, mais seulement dans la mesure où il s'agira d'installations normales situées à proximité des champs de production. Elle devra alors fournir les matériaux nécessaires et rembourser au Titulaire ses débours réels dans la monnaie de dépense.

4. Les hydrocarbures liquides constituant la Redevance en nature deviendront la propriété de l'AUTORITE CONCEDANTE à partir du « point de perception » et seront livrés par le Co-titulaire à l'AUTORITE CONCEDANTE au point de livraison fixé par cette dernière. Si le point de livraison est distinct du point de perception, c'est-à-dire qu'il est situé en dehors du réseau général de transport du Titulaire, l'AUTORITE CONCEDANTE remboursera au Co-titulaire le coût réel des opérations de manutention et de transport effectuées par celui-ci entre le point de perception et le point de livraison, y compris la part d'amortissement de ses installations et les frais des assurances contre les pertes et la pollution qui doivent être obligatoirement souscrites.

5. L'enlèvement des Hydrocarbures liquides constituant la Redevance en nature sera fait au rythme concerté chaque mois entre le Co-titulaire et l'Autorité Concédante.

Sauf en cas de force majeure, l'AUTORITE CONCEDANTE devra aviser le Co-titulaire au moins dix (10) jours à l'avance des modifications qui pourraient affecter le programme de chargement prévu.

L'AUTORITE CONCEDANTE fera en sorte que les quantités d'hydrocarbures constituant la Redevance due pour le mois écoulé soient enlevées d'une manière régulière dans les trente (30) jours qui suivront la remise par le Co-titulaire de la communication visée au paragraphe 2 du présent article.

Toutefois, un plan d'enlèvement portant sur des périodes supérieures à un mois pourra être arrêté d'un commun accord.

Si les quantités d'Hydrocarbures constituant la Redevance ont été enlevées par l'AUTORITE CONCEDANTE dans un délai de trente (30) jours, le Co-titulaire n'aura droit à aucune indemnité.

Toutefois, l'AUTORITE CONCEDANTE se réserve le droit d'exiger du Co-titulaire une prolongation de ce délai de trente (30) jours pour une nouvelle période qui ne pourra dépasser soixante (60) jours.

La facilité ainsi donnée donnera lieu à contrepartie, l'AUTORITE CONCEDANTE devra payer au Co-titulaire une indemnité calculée suivant un tarif concerté à l'avance, rémunérant les charges additionnelles subies de ce fait par le Co-titulaire.

6. Dans tous les cas, le Co-titulaire ne pourra pas être tenu de prolonger le délai visé au paragraphe 5 du présent article, au-delà de l'expiration d'un délai total de quatre-vingt-dix (30+60) jours.

Passé ce délai, il sera considéré que la Redevance n'est plus payée en nature. Le Co-titulaire aura le droit en conséquence de vendre les quantités non enlevées par l'AUTORITE CONCEDANTE sur le marché du pétrole avec obligation de remettre à l'AUTORITE CONCEDANTE les produits de la vente dans les conditions prévues à l'article 14 ci-dessus.

7. Dans le cas où les dispositions prévues au paragraphe 6 du présent article, sont mises en application plus de deux (2) fois au cours du même exercice, le Co-titulaire pourra exiger que la Redevance soit payée en espèces jusqu'à la fin de l'exercice considéré.

8. L'AUTORITE CONCEDANTE peut désigner l'Entreprise Nationale telle que définie par le Code des Hydrocarbures (« l'Entreprise Nationale ») pour effectuer pour son compte les enlèvements des Hydrocarbures liquides constituant la Redevance en nature.

ARTICLE 16 : Redevance due sur les hydrocarbures gazeux

1. Chaque Co-titulaire acquittera en cas de paiement en espèces ou livrera gratuitement en cas de paiement en nature à l'AUTORITE CONCEDANTE une Redevance proportionnelle à la production des Hydrocarbures gazeux calculée suivant les dispositions du Code des Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son application.

La Redevance sera perçue :

- Soit en espèces sur les quantités de gaz vendu par le Co-titulaire. Le prix de vente à considérer est celui pratiqué par le Co-titulaire conformément aux dispositions de l'article 55 du présent Cahier des Charges, après les ajustements nécessaires pour ramener les quantités considérées au « point de perception ». Ce point de perception est l'entrée du gazoduc principal de transport du gaz ;
- Soit en nature sur les quantités de gaz produit par le Co-titulaire, mesurées à la sortie des installations de traitement. Les méthodes utilisées pour la mesure seront proposées par le Titulaire et agréées par l'Autorité Concédante.

L'AUTORITE CONCEDANTE sera informée en temps utile de la date à laquelle il sera procédé à la mesure du gaz produit. Elle pourra se faire représenter lors des opérations de mesure et procéder à toutes vérifications contradictoires.

L'AUTORITE CONCEDANTE pourra choisir comme point de livraison, soit le point de perception tel que défini au paragraphe précédent, soit tout autre point situé à l'un des terminus des gazoducs principaux du Co-titulaire, dans les mêmes conditions que celles indiquées aux paragraphes 3 à 5 de l'article 15 du présent Cahier des Charges.

2. Si le Co-titulaire décide d'extraire, sous la forme liquide, certains Hydrocarbures qui peuvent exister dans le gaz brut, l'AUTORITE CONCEDANTE percevra la Redevance après traitement. La Redevance sur ces produits liquides sera perçue, soit en nature, soit en espèces, à partir d'un « point de perception secondaire » qui sera celui où les produits liquides sont séparés du gaz.

Dans le cas où le paiement de la Redevance s'effectue en nature, un point de livraison différent pourra être choisi par accord mutuel. Ce point de livraison devra nécessairement coïncider avec une des installations de livraison prévues par le Co-titulaire pour ses propres besoins.

L'AUTORITE CONCEDANTE remboursera sa quote-part des frais de manutention et de transport dans les mêmes conditions que celles prévues aux paragraphes 4 et 5 de l'article 15 ci-dessus.

Dans le cas où la Redevance est perçue en espèces, elle sera calculée sur la base du prix de vente effectif pratiqué, corrigé par les ajustements nécessaires pour le ramener aux conditions correspondant au point de perception secondaire.

Le choix du paiement de la Redevance, en espèces ou en nature, sera fait dans les mêmes conditions prévues à l'article 13 ci-dessus pour les Hydrocarbures liquides.

3. Sauf interdiction motivée de l'Autorité Concédante, la gazoline naturelle séparée par simple détente et stabilisée sera considérée comme un Hydrocarbure liquide, qui peut être re-mélangé au pétrole brut.

Un plan d'enlèvement portant sur des périodes de six (6) mois pourra être arrêté d'un commun accord, qu'il s'agisse de la Redevance payée en gazoline naturelle, ou de l'écoulement dudit produit pour les besoins de l'économie tunisienne.

4. Le Co-titulaire n'aura l'obligation :

- ni de dégazoliner au-delà de ce qui serait nécessaire pour rendre son gaz marchand, dans la mesure où il aura trouvé un débouché commercial pour ledit gaz ;
- ni de stabiliser ou de stocker la gazoline naturelle ;
- ni de réaliser une opération particulière de traitement ou de recyclage.

5. Dans le cas où l'AUTORITE CONCEDANTE choisit de percevoir la Redevance en nature, elle devra fournir à ses propres frais aux points de livraison agréés, des moyens de réception adéquats, capables de recevoir sa quote-part des liquides au moment où ils deviennent disponibles au fur et à mesure de leur production ou de leur sortie des usines de traitement. L'AUTORITE CONCEDANTE prendra en charge les liquides à ses risques et périls, dès leur livraison. Elle ne pourra pas imposer le stockage de ces liquides au Co-titulaire.

6. Dans le cas où l'AUTORITE CONCEDANTE choisit de percevoir la Redevance en espèces, cette Redevance sera liquidée mensuellement conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 12 et de l'article 14 ci-dessus.

7. Si l'AUTORITE CONCEDANTE n'est pas en mesure de recevoir la Redevance en nature dans les conditions spécifiées au paragraphe 5 du présent Article, elle sera réputée avoir renoncé à la perception en nature soit pour toutes les quantités correspondant à la Redevance due ou pour la partie de ces quantités pour laquelle elle ne dispose pas de moyens de réception adéquats.

TITRE V

INSTALLATIONS DE RECHERCHE ET

D'EXPLOITATION DU TITULAIRE

ARTICLE 17 : Facilités données au Titulaire pour ses installations annexes

Conformément aux dispositions des Articles 84 à 90 du Code des Hydrocarbures, l'AUTORITE CONCEDANTE donnera au Titulaire toutes facilités en vue d'assurer à ses frais, d'une manière rationnelle et économique, la prospection, la recherche, la production, le transport, le stockage et l'évacuation des produits provenant de ses recherches et de ses exploitations, ainsi que toute opération ayant pour objet le traitement desdits produits en vue de les rendre marchands.

Ces facilités porteront, dans la mesure du possible, sur :

- a. l'aménagement des dépôts de stockage sur les champs de production, dans les ports d'embarquement ou à proximité des usines de traitement,
- b. les installations de traitement du gaz brut,
- c. les communications routières, ferroviaires, aériennes et maritimes, ainsi que les raccordements aux réseaux routiers, ferrés, aériens et maritimes,
- d. les pipe-lines, stations de pompage et toutes installations de transport des Hydrocarbures en vrac,
- e. les postes d'embarquement situés sur le domaine public maritime ou sur le domaine public des ports maritimes ou aériens,
- f. les télécommunications et leurs raccordements aux réseaux de télécommunications tunisiens,
- g. les branchements sur les réseaux de distribution d'énergie et sur les lignes privées de transport d'énergie,
- h. les alimentations en eau potable et à usage industriel.

ARTICLE 18 : Installations n'ayant pas un caractère d'intérêt public

1. Le Titulaire établira, à ses frais, risques et périls, toutes installations qui seraient nécessaires à ses recherches et à ses exploitations et qui ne présenteraient pas un caractère d'intérêt public, qu'elles soient situées à l'intérieur ou à l'extérieur de son Permis et des concessions qui en seraient issues.

Sont considérés comme installations n'ayant pas un caractère d'intérêt public :

- a. les moyens de stockage sur les champs de production situés sur la terre ferme ou en mer,
- b. les "pipe-lines" assurant la collecte du pétrole brut ou du gaz à partir des puits et son acheminement jusqu'aux réservoirs de stockage ou aux centres de traitement,

- c. les "pipe-lines" d'évacuation permettant le transport du pétrole brut par chemin de fer, par route ou par mer, ainsi que les gazoducs depuis les centres de traitement et de stockage jusqu'au point de chargement,
- d. les réservoirs de stockage aux points de chargement,
- e. les installations d'embarquement en vrac par pipe-lines permettant le chargement des navires,
- f. les adductions particulières d'eau dont le Titulaire aurait obtenu l'autorisation ou la concession,
- g. les lignes privées de transport d'énergie électrique,
- h. les pistes, routes de service et voies ferrées pour l'accès terrestre et aérien aux chantiers du Titulaire,
- i. les télécommunications entre les chantiers du Titulaire,
- j. d'une manière générale, les installations industrielles, les ateliers et les bureaux destinés à l'usage exclusif du Titulaire, et qui constituent des dépendances légales de son entreprise,
- k. le matériel de transport terrestre, aérien et maritime propre au Titulaire lui permettant l'accès à ses chantiers.

2. Pour les installations visées aux alinéas (c), (e), (f) et (g) du paragraphe 1 du présent article, le Titulaire sera tenu, si l'AUTORITE CONCEDANTE le lui demande, de laisser des tierces personnes utiliser lesdites installations, sous les réserves suivantes :

- a. Le Titulaire ne sera tenu ni de construire, ni de garder des installations plus importantes que ses besoins propres ne le nécessitent ;
- b. Les besoins propres du Titulaire seront satisfaits en priorité sur ceux des tiers utilisateurs ;
- c. L'utilisation desdites installations par des tiers ne gênera pas l'exploitation faite par le Titulaire pour ses propres besoins ;
- d. Les tiers utilisateurs paieront au Titulaire une juste indemnité pour le service rendu.

Les tarifs et conditions d'usage applicables aux tiers seront fixés par le Ministre chargé des Hydrocarbures sur proposition du Titulaire conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son application.

3. L'AUTORITE CONCEDANTE se réserve le droit d'imposer au Titulaire de conclure, avec des tiers titulaires de Permis ou de concessions, des accords en vue d'aménager et d'exploiter en commun les ouvrages visés aux alinéas (c), (e), (f), (g) et (h) du paragraphe 1 du présent Article, s'il doit en résulter une économie dans les investissements et dans l'exploitation de chacune des entreprises intéressées.

4. L'Autorité Concédante, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, fera toute diligence en vue d'accorder au Titulaire les autorisations nécessaires pour exécuter les travaux relatifs aux installations visées au paragraphe 1 du présent Article.

ARTICLE 19 : Utilisation par le Titulaire des équipements et de l'outillage publics existants

Le Titulaire sera admis à utiliser, pour ses recherches et ses exploitations, tous les équipements et outillage publics existant en Tunisie, suivant les clauses, conditions et tarifs en vigueur et sur un pied de stricte égalité avec les autres usagers.

ARTICLE 20 : Installations présentant un intérêt public établies par l'AUTORITE CONCEDANTE à la demande du Titulaire

1. Lorsque le Titulaire justifie avoir besoin, pour développer son industrie de recherche et d'exploitation des Hydrocarbures, de compléter les équipements et l'outillage publics existants ou d'exécuter des travaux présentant un intérêt public, il devra en informer l'Autorité Concédante.

L'AUTORITE CONCEDANTE et le Titulaire s'engagent à se concerter pour trouver la solution optimale susceptible de répondre aux besoins légitimes exprimés par le Titulaire, compte tenu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur concernant le domaine public et les services publics en question.

2. Sauf dispositions contraires prévues aux Articles 24, 25 et 26 du présent Cahier des Charges, les Parties conviennent d'appliquer les modalités ci-dessous :

a. Le Titulaire fera connaître à l'AUTORITE CONCEDANTE ses besoins concernant les installations dont il demande l'établissement.

Il appuiera sa demande par une note justifiant la nécessité desdites installations et par un projet d'exécution précis.

Il y mentionnera les délais d'exécution qu'il se serait fixé s'il était chargé lui-même de l'exécution des travaux. Ces délais devront correspondre aux plans généraux de développement de ses opérations en Tunisie, tels qu'ils auront été exposés par lui dans les rapports et compte-rendu qu'il est tenu de présenter à l'AUTORITE CONCEDANTE en application du Titre V du présent Cahier des Charges.

b. L'AUTORITE CONCEDANTE est tenue de faire connaître au Titulaire dans un délai de trois (3) mois, ses observations sur l'utilité des travaux, sur les dispositions techniques envisagées par le Titulaire et sur ses intentions concernant les modalités suivant lesquelles les travaux seront exécutés.

Elle se réserve le droit, soit d'exécuter les travaux elle-même, soit d'en confier l'exécution au Titulaire.

c. Si l'AUTORITE CONCEDANTE décide d'exécuter elle-même les travaux demandés, elle précisera si elle entend assurer elle-même le financement des travaux de premier établissement, ou bien si elle entend imposer au Titulaire de lui rembourser tout ou partie de ses dépenses.

Dans ce dernier cas, le Titulaire sera tenu de rembourser à l'AUTORITE CONCEDANTE la totalité ou la part convenue des dépenses réelles dûment justifiées, par échéances mensuelles qui commencent à courir dans le mois qui suit la présentation des décomptes, sous peine d'intérêts moratoires calculés au taux légal.

d. Dans les cas visés à l'alinéa (c) du présent article, les projets d'exécution seront mis au point d'un commun accord entre les deux Parties, conformément aux règles de l'art, et suivant les clauses et conditions générales et les spécifications techniques particulières appliquées par l'Autorité Concédante.

Les projets seront approuvés par le Ministre chargé des Hydrocarbures, le Titulaire entendu. Il sera tenu compte des observations de ce dernier dans la plus large mesure possible. Le Titulaire aura le droit de retirer sa demande, s'il juge la participation financière qui lui est imposée trop élevée.

S'il accepte la décision du Ministre chargé des Hydrocarbures, l'AUTORITE CONCEDANTE sera tenue d'exécuter les travaux avec diligence et d'assurer la mise en service des ouvrages dans un délai normal, eu égard aux besoins légitimes exprimés par le Titulaire et aux moyens d'exécution susceptibles d'être mis en œuvre.

3. Les ouvrages ainsi réalisés seront mis à la disposition du Titulaire pour la satisfaction de ses besoins, mais sans que celui-ci puisse en revendiquer l'usage exclusif.

L'AUTORITE CONCEDANTE ou tout autre établissement public, office ou concessionnaire désigné par celle-ci, en assurera l'exploitation, l'entretien et le renouvellement, dans les conditions qui seront fixées au moment de l'approbation des projets d'exécution.

4. Le Titulaire, en contrepartie de l'usage desdites installations, payera à l'exploitant les taxes d'usage et péages qui seront fixés par le Ministre chargé des Hydrocarbures. Ces taxes et péages devront être les mêmes que ceux pratiqués en Tunisie pour des services publics ou des entreprises similaires, s'il en existe. A défaut, ils seront fixés conformément aux dispositions de l'alinéa (d) du paragraphe 2 de l'article 18 du présent Cahier des Charges.

Au cas où le Titulaire aurait, comme il est stipulé à l'alinéa (c) du paragraphe 2 du présent Article, remboursé tout ou partie des dépenses de premier établissement, il en sera tenu compte dans la même proportion dans le calcul des péages et taxes d'usage.

ARTICLE 21 : Installations présentant un intérêt public exécutées par le Titulaire, (concession ou autorisation d'utilisation d'outillage public)

Dans le cas visé à l'alinéa (b) du paragraphe 2 de l'Article 20 du présent Cahier des Charges où l'AUTORITE CONCEDANTE décide de confier au Titulaire l'exécution des travaux présentant un intérêt public, celui-ci bénéficiera, pour les travaux considérés d'une concession ou d'une autorisation d'utilisation d'outillage public.

1. S'il existe déjà une législation en la matière pour le type d'installations en question, on s'y référera,
2. S'il n'en existe pas, et sauf dispositions contraires stipulées aux Articles 24, 25 et 26 du présent Cahier des Charges, on appliquera les dispositions générales ci-dessous :

La concession ou l'autorisation d'utilisation d'outillage public sera accordée dans un acte séparé, distinct de l'arrêté de Concession d'Exploitation d'Hydrocarbures.

La construction des installations et leur exploitation seront assurées par le Titulaire à ses risques et périls.

Les projets y afférents seront établis par le Titulaire et approuvés par l'AUTORITE CONCEDANTE.

L'AUTORITE CONCEDANTE approuvera de même les mesures de sécurité et d'exploitation prises par le Titulaire.

Les ouvrages construits par le Titulaire sur le domaine de l'Etat, des Collectivités locales ou des établissements publics feront retour de droit à l'AUTORITE CONCEDANTE à la fin de la Concession d'Exploitation d'Hydrocarbures.

La concession ou l'autorisation d'utilisation de l'outillage public comportera l'obligation pour le Titulaire de mettre ses ouvrages et installations à la disposition de l'AUTORITE CONCEDANTE et du public ; étant entendu que le Titulaire aura le droit de satisfaire ses propres besoins en priorité, avant de satisfaire ceux des autres utilisateurs. Les tarifs d'utilisation seront fixés comme il est stipulé à l'alinéa (d), du paragraphe 2 de l'article 18 du présent Cahier des Charges.

ARTICLE 22 : Durée des autorisations et des concessions consenties pour les installations annexes du Titulaire

1. Des concessions et des autorisations d'occupation du domaine public, de l'utilisation de l'outillage public et de location du domaine privé de l'Etat, seront accordées au Titulaire pour la durée de validité du Permis de Recherche, conformément aux procédures en vigueur.

Elles seront automatiquement renouvelées à chaque renouvellement du Permis ou d'une portion du Permis.

Elles seront automatiquement prorogées, si le Titulaire obtient une ou plusieurs Concessions d'Exploitation d'Hydrocarbures, accordées conformément à l'article 8 du présent Cahier des Charges et jusqu'à expiration de la dernière de ces Concessions.

2. Si, toutefois, l'ouvrage motivant la concession ou l'autorisation d'occupation du domaine public ou du domaine privé de l'Etat ou la concession ou l'autorisation d'utilisation de l'outillage public cessait d'être utilisé par le Titulaire, l'AUTORITE CONCEDANTE se réserve les droits définis ci-dessous :

a. Lorsque l'ouvrage susvisé cessera définitivement d'être utilisé par le Titulaire, l'AUTORITE CONCEDANTE prononcera d'office l'annulation de la concession ou de l'autorisation d'utilisation de l'outillage public ou d'occupation correspondante ;

b. Lorsque l'ouvrage susvisé ne sera que momentanément inutilisé, le Titulaire pouvant ultérieurement avoir besoin d'en reprendre l'utilisation, l'AUTORITE CONCEDANTE aura le droit de l'utiliser provisoirement sous sa responsabilité soit pour son compte, soit pour le compte d'un tiers désigné par elle.

Toutefois, le Titulaire reprendra l'usage dudit ouvrage dès que celui-ci deviendra à nouveau nécessaire pour ses recherches ou ses exploitations

ARTICLE 23 : Dispositions diverses relatives aux autorisations ou concessions autres que la Concession d'Exploitation des Hydrocarbures

Dans tous les cas, les règles imposées au Titulaire pour l'utilisation d'un service public, pour l'occupation du domaine public ou du domaine privé de l'Etat et pour les concessions ou les autorisations d'utilisation de l'outillage public, seront celles en vigueur à l'époque considérée, en ce qui concerne la sécurité, la conservation et la gestion du domaine public et des biens de l'Etat.

Les autorisations et concessions ci-dessus visées donneront lieu à versement par le Titulaire des droits d'enregistrement, taxes et redevances applicables au moment de leur octroi conformément aux procédures en vigueur.

Les tarifs, taxes d'usage et péages seront ceux des barèmes généraux en vigueur en la matière. L'AUTORITE CONCEDANTE s'engage à ne pas instituer à l'occasion de la délivrance des concessions ou des autorisations susvisées et au détriment du Titulaire, des redevances, taxes, péages, droits ou taxes d'usage frappant les installations annexes du Titulaire d'une manière discriminatoire, et constituant des taxes ou impôts additionnels n'ayant plus le caractère d'une juste rémunération d'un service rendu.

ARTICLE 24 : Dispositions applicables aux captages et adductions d'eau

- (i) Le Titulaire est censé connaître parfaitement les difficultés de tous ordres que soulèvent les problèmes d'alimentation en eau potable, ou à usage industriel ou agricole, dans le périmètre couvert par le Permis initial tel que défini à l'article 2 du présent Cahier des Charges.
- (ii) Le Titulaire pourra, s'il le demande, souscrire des abonnements temporaires ou permanents aux réseaux publics de distribution d'eau potable ou à usage industriel, dans la limite de ses besoins légitimes, et dans la limite des débits que ces réseaux peuvent assurer.

Les abonnements seront consentis suivant les clauses, conditions générales et tarifs applicables pour les réseaux publics concernés.

Les branchements seront établis sur la base de projets approuvés par les services compétents du Ministère de l'Agriculture à la demande du Titulaire et à ses frais, suivant les clauses et conditions techniques applicables aux branchements dans le domaine.

- (iii) Lorsque le Titulaire aura besoin d'assurer temporairement l'alimentation de ses chantiers et notamment de ses sondages en eau, et lorsque les besoins légitimes du Titulaire ne pourront pas être satisfaits d'une façon économique par un branchement sur un point d'eau public existant ou un réseau public de distribution d'eau, l'AUTORITE CONCEDANTE s'engage à lui donner toutes facilités d'ordres technique et administratif, dans le cadre des dispositions prévues par le Code des Eaux en vigueur, et sous réserve des droits qui pourront être reconnus à des tiers pour effectuer les travaux nécessaires de captage et d'adduction des eaux du domaine public.

Les ouvrages de captage exécutés par le Titulaire en application des autorisations visées ci-dessus, feront retour à l'Etat sans indemnité, tels qu'ils se trouvent lorsque le Titulaire aura cessé de les utiliser. Les ouvrages d'adduction ne sont pas concernés par la présente disposition.

- (iv) Lorsque le Titulaire aura besoin d'assurer d'une manière permanente l'alimentation de ses chantiers ou de ses installations annexes, et dans le cas où il ne peut obtenir que ses besoins légitimes soient satisfaits d'une manière suffisante, économique, durable et sûre par un branchement sur un point d'eau public existant ou un réseau public de distribution d'eau, les Parties conviennent de se concerter pour rechercher la manière de satisfaire les besoins légitimes du Titulaire.
- (v) Le Titulaire s'engage à se soumettre à toutes les règles et disciplines d'utilisation qui lui seraient prescrites par l'AUTORITE CONCEDANTE en ce qui concerne les eaux qu'il pourrait capter, et qui appartiendraient à un système aquifère déjà catalogué et identifié dans l'inventaire des ressources hydrauliques de la Tunisie.

Si, par contre, les forages du Titulaire aboutissent à la découverte d'un système aquifère nouveau, non encore catalogué ni identifié dans l'inventaire des ressources hydrauliques et n'ayant pas de communication avec un autre système aquifère déjà reconnu, l'AUTORITE CONCEDANTE réservera au Titulaire une priorité dans l'attribution des autorisations ou des concessions de captage dans ledit système.

Néanmoins, il est bien entendu que cette priorité ne saurait faire obstacle à l'intérêt général, ni s'étendre au-delà des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation des installations du Titulaire et de leurs annexes.

(vi) Avant l'abandon de tout forage de recherche par le Titulaire, l'AUTORITE CONCEDANTE pourra obliger celui-ci à procéder au captage, de toute nappe d'eau jugée exploitable ; étant entendu que les dépenses engagées à ce titre seront à la charge de l'Etat Tunisien.

ARTICLE 25 : Dispositions applicables aux voies ferrées

Le Titulaire, pour la desserte de ses chantiers, de ses pipe-lines, de ses dépôts et de ses postes d'embarquement, pourra aménager à ses frais des embranchements de voies ferrées particuliers et les raccorder aux réseaux ferrés publics.

Les projets d'exécution de ces embranchements seront établis par le Titulaire conformément aux conditions de sécurité et aux conditions techniques applicables aux réseaux publics tunisiens. Ces projets seront approuvés par l'AUTORITE CONCEDANTE après enquête parcellaire.

L'AUTORITE CONCEDANTE se réserve le droit de modifier les tracés proposés par le Titulaire, pour tenir compte des résultats de l'enquête parcellaire et pour raccorder au plus court et selon les règles de l'art les installations du Titulaire aux réseaux publics.

ARTICLE 26 : Dispositions applicables aux installations de chargement et de déchargement maritime

1. Lorsque le Titulaire aura à résoudre un problème de chargement ou de déchargement maritime, il se concertera avec l'AUTORITE CONCEDANTE pour arrêter, d'un commun accord, les dispositions susceptibles de satisfaire ses besoins légitimes.

La préférence sera donnée à toute solution comportant l'utilisation d'un port ouvert au commerce sauf cas exceptionnels où la solution la plus économique serait d'aménager un tel poste de chargement ou de déchargement en rade foraine.

2. L'AUTORITE CONCEDANTE s'engage à donner toute facilité au Titulaire dans les conditions prévues par la législation en vigueur sur la police des ports maritimes et par les règlements particuliers des ports de commerce de la Tunisie, et sur un même pied d'égalité que les autres exploitants d'Hydrocarbures pour qu'il puisse disposer le cas échéant :

- des plans d'eau du domaine public des ports,
- d'un nombre adéquat de postes d'accostage susceptibles de recevoir sur ducs d'albe, les navires-citernes usuels,
- des terre-pleins du domaine public des ports nécessaires à l'aménagement d'installations de transit ou de stockage.

3. Si la solution adoptée est celle d'un poste de chargement ou de déchargement en rade foraine, les installations (y compris les pipe-lines flottants) seront construites, balisées et exploitées par le Titulaire à ses frais sous le régime de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime.

Les dispositions adoptées et les règlements d'exploitation seront approuvés par l'AUTORITE CONCEDANTE sur proposition du Titulaire.

ARTICLE 27 : Dispositions applicables aux centrales électriques

Les centrales électriques installées par le Titulaire ainsi que ses réseaux de distribution d'énergie sont considérés comme des dépendances légales de l'entreprise et seront assujettis à toutes les réglementations et à tous les contrôles appliqués aux installations de production et de distribution d'énergie similaires.

Le Titulaire, produisant de l'énergie électrique pour l'alimentation de ses chantiers pourra céder au prix de revient tout excédent de puissance par rapport à ses besoins propres à un organisme désigné par l'Autorité Concedante.

ARTICLE 28 : Substances minérales autres que les Hydrocarbures liquides ou gazeux

Si le Titulaire, à l'occasion de ses recherches ou de ses exploitations d'Hydrocarbures, était amené à extraire des substances minérales autres que les Hydrocarbures liquides ou gazeux, sans pouvoir séparer l'extraction des Hydrocarbures, l'AUTORITE CONCEDANTE et le Titulaire se concerteront pour examiner si lesdites substances minérales doivent être séparées et conservées.

Toutefois, le Titulaire ne sera pas tenu d'exploiter, de séparer et de conserver les substances autres que les Hydrocarbures liquides ou gazeux si leur séparation et leur conservation constituent des opérations trop onéreuses ou trop difficiles.

ARTICLE 29 : Installations diverses

Ne seront pas considérées comme des dépendances légales de l'entreprise du Titulaire :

- les installations de traitement des hydrocarbures liquides, solides ou gazeux et en particulier les raffineries,
- les installations de distribution au public de combustibles liquides ou gazeux.

Par contre, seront considérées comme des dépendances légales de l'entreprise du Titulaire les installations de premier traitement des Hydrocarbures extraits, aménagés par lui en vue de permettre le transport et la commercialisation desdits Hydrocarbures et notamment les installations de « dégazolinage » des gaz bruts.

TITRE VI

SURVEILLANCE ET CONTROLE

ARTICLE 30 : Documentation fournie au Titulaire par

L'AUTORITE CONCEDANTE

L'AUTORITE CONCEDANTE fournira au Titulaire la documentation qui se trouve en sa possession et concernant :

- le cadastre et la topographie,
- la géologie générale,
- la géophysique,
- l'hydrologie et l'inventaire des ressources hydrauliques,
- les forages.

Cependant l'AUTORITE CONCEDANTE ne lui fournira pas de renseignements ayant un caractère secret du point de vue de la Défense Nationale ou des renseignements fournis par les titulaires de permis et/ou de concessions en cours de validité et dont la divulgation à des tiers ne peut être faite sans l'assentiment des intéressés.

ARTICLE 31 : Contrôle technique

Le Titulaire sera soumis à la surveillance de l'AUTORITE CONCEDANTE suivant les dispositions prévues au Code des Hydrocarbures dans les conditions précisées aux Articles 33 à 46 ci-après.

ARTICLE 32 : Application du Code des Eaux

Le Titulaire, tant pour ses Activités de Recherche que pour ses Activités d'Exploitation, se conformera aux dispositions de la législation Tunisienne en vigueur relatives aux eaux du domaine public et dans les conditions précisées par les dispositions du présent Cahier des Charges.

Les eaux que le Titulaire pourrait découvrir au cours de ses travaux restent classées dans le domaine public. Elles ne sont susceptibles d'utilisation permanente, par lui, qu'en se conformant à la procédure d'autorisation ou de concession prévue par le Code des Eaux.

Le Titulaire est tenu de prendre toutes mesures appropriées qui seront concertées avec les services compétents du Ministère de l'Agriculture en vue de protéger les nappes aquifères.

Le Ministère de l'Agriculture se réserve le droit d'arrêter ou d'interdire tout forage si les dispositions prises ne sont pas susceptibles d'assurer la conservation des nappes artésiennes.

Le Titulaire sera tenu de communiquer aux services compétents du Ministère de l'Agriculture tous les renseignements qu'il aura pu obtenir à l'occasion de ses forages sur les nappes d'eau rencontrées par lui (position, niveau statique, analyses, débit) dans les formes que lui seront prescrites.

ARTICLE 33 : Accès aux chantiers

L'AUTORITE CONCEDANTE pourra, à tout moment, déléguer sur les chantiers du Titulaire, et à la charge de celui-ci, un agent qui aura libre accès à toutes les installations et à leurs dépendances légales en vue de s'assurer du progrès des travaux, procéder aux mesures et jaugeages des Hydrocarbures et, d'une façon générale, vérifier que les droits et intérêts de l'AUTORITE CONCEDANTE sont sauvegardés.

ARTICLE 34 : Obligation de rendre compte des travaux

a. Le Titulaire adressera à l'AUTORITE CONCEDANTE, trente (30) jours au moins avant le commencement des travaux :

- Le programme de prospection géophysique projeté qui doit comprendre notamment une carte mettant en évidence le maillage à utiliser ainsi que le nombre de kilomètres à acquérir et la date du commencement des opérations et leurs durées approximatives ;
- Un rapport d'implantation pour tout forage de recherche et un programme relatif à chaque forage de développement.

Le rapport d'implantation précisera :

- les objectifs recherchés par le forage et les profondeurs prévues,
- l'emplacement du forage projeté, défini par ses coordonnées géographiques avec un extrait de carte annexé,
- la description sommaire du matériel employé,
- les prévisions géologiques relatives aux terrains traversés,
- le programme minimum des opérations de carottage et de diagraphies,
- le programme envisagé pour les tubages,
- les dispositions envisagées pour l'alimentation en eau,
- éventuellement les procédés que le Titulaire compte utiliser pour mettre en exploitation le ou les forage(s).

b. Le Titulaire adressera à l'AUTORITE CONCEDANTE, un rapport journalier sur l'avancement de ses travaux en cours tels que campagne sismique, forages et constructions.

Il devra remettre dès que possible une copie des enregistrements réalisés.

c. Le carnet de forage :

Le Titulaire est tenu de tenir sur tout chantier de forage un carnet paginé et paraphé, d'un modèle agréé par l'AUTORITE CONCEDANTE où seront notés au fur et à mesure des travaux, sans blanc ni grattage, les conditions d'exécution de ces travaux et en particulier :

- la nature et le diamètre de l'outil ;
- l'avancement du forage ;
- les paramètres de forage ;
- la nature et la durée des manœuvres et opérations spéciales telles que carottage, alésage, changement d'outils et instrumentation ;
- les indices et incidents significatifs de toute nature.

Ce carnet sera tenu sur place à la disposition des agents de l'Autorité Concédante.

ARTICLE 35 : Contrôle technique des forages

1. En dehors des opérations de carottage et de contrôle du forage prévues dans le rapport d'implantation visé à l'article 34 ci-dessus, le Titulaire devra exécuter toutes les mesures appropriées afin de déterminer les caractéristiques des terrains traversés.

2. Une collection des déblais de forage et des éventuelles carottes sera constituée par le Titulaire et tenue par lui en un lieu convenu à l'avance, à la disposition de l'AUTORITE CONCEDANTE.

Le Titulaire aura le droit de prélever sur les carottes et les déblais de forages les échantillons dont il aura besoin pour effectuer, ou faire effectuer, des analyses et des examens.

Dans la mesure où ce sera possible, le prélèvement ainsi opéré ne portera que sur une fraction de carottes et déblais correspondant à une même caractéristique, de telle manière que le reste de l'échantillon puisse demeurer dans la collection et être examiné par les agents de l'Autorité Concédante. A défaut et sauf impossibilité, l'échantillon unique ne sera prélevé qu'après avoir été examiné par un représentant qualifié de l'AUTORITE CONCEDANTE.

Dans le cas où cet examen préalable serait impossible, un compte rendu spécial en sera fait à l'AUTORITE CONCEDANTE.

En outre, si l'échantillon unique n'a pas été détruit, il sera réintégré dans la collection par le Titulaire ou par l'AUTORITE CONCEDANTE après avoir subi les examens et analyses. Le Titulaire conservera soigneusement le reste des déblais et carottes pour que l'AUTORITE CONCEDANTE puisse à son tour prélever des échantillons pour sa collection et ses propres examens et analyses.

Toutes les carottes et tous les déblais de forage qui resteront après les prises d'échantillons visées ci-dessus seront conservés par le Titulaire aussi longtemps qu'il le jugera utile. Ils seront mis par lui à la disposition de l'AUTORITE CONCEDANTE au plus tard à l'expiration du Permis.

3. Le Titulaire informera l'Autorité Concédante, dans un délai suffisant pour que celle-ci puisse s'y faire représenter, de toutes opérations importantes telles que diagraphies, tubage, cimentation et essais de mise en production.

Le Titulaire avisera l'AUTORITE CONCEDANTE de tout incident grave susceptible de compromettre la poursuite d'un forage ou de modifier de façon notable les conditions de son exécution.

4. Le Titulaire fournira à l'AUTORITE CONCEDANTE une copie des rapports sur les examens faits sur les carottes et les déblais de forage ainsi que sur les opérations de forage, y compris les activités spéciales mentionnées au paragraphe 3 du présent article.

ARTICLE 36 : Arrêt d'un forage

Le Titulaire ne pourra arrêter définitivement un forage qu'après en avoir avisé l'Autorité Concédante. Sauf circonstances particulières, cet avis devra être donné au moins soixante-douze (72) heures à l'avance.

Le Titulaire devra soumettre, qu'il s'agisse d'un abandon définitif ou d'un abandon provisoire du forage, un programme qui devra être conforme à la réglementation technique en vigueur ou, à défaut, aux normes les plus récentes publiées par l'American Petroleum Institute.

Toutefois, si l'AUTORITE CONCEDANTE n'a pas fait connaître ses observations dans les soixante-douze (72) heures qui suivent le dépôt du programme d'abandon du forage par le Titulaire celui-ci sera censé avoir été accepté.

ARTICLE 37 : Compte rendu de fin de forage

Le Titulaire adressera à l'AUTORITE CONCEDANTE dans un délai maximum de trois (3) mois après la fin de tout forage, un rapport final, dit « compte rendu de fin de forage ».

Le compte rendu de fin de forage comprendra notamment :

- a. Une copie du profil complet dudit forage, donnant la coupe des terrains traversés, les observations et mesures faites pendant le forage, le profil des tubages restant dans le puits, les diagraphies et les résultats des essais de production,
- b. Un rapport qui contiendra les renseignements géophysiques et géologiques se référant directement au forage considéré.

ARTICLE 38 : Essais des forages

1. Si au cours d'un forage, le Titulaire juge nécessaire d'effectuer un essai sur une couche de terrain qu'il croit susceptible de produire des hydrocarbures, il en avisera l'AUTORITE CONCEDANTE au moins vingt-quatre (24) heures avant de commencer un tel essai.

2. En dehors des exceptions prévues aux paragraphes 3 et 5 du présent article, l'initiative d'entreprendre ou de renouveler un essai appartiendra au Titulaire.

3. Pendant l'exécution d'un forage, et à la demande du représentant dûment qualifié de l'Autorité Concédante, le Titulaire sera tenu de faire l'essai de toute couche de terrain susceptible de contenir des hydrocarbures, à la condition toutefois qu'un tel essai puisse être exécuté sans nuire à la marche normale des travaux du Titulaire.

4. Dans le cas où l'exécution, ou la répétition de l'un des essais effectués à la demande de l'Autorité Concédante, et malgré l'avis contraire du Titulaire, occasionne au Titulaire une perte ou une dépense, une telle perte ou dépense serait à la charge :

- du Titulaire, si ledit essai révèle une découverte potentiellement exploitable,
- de l'Autorité Concédante, si ledit essai ne conduit pas à une découverte potentiellement exploitable.

5. Lorsque les opérations de forage d'un puits de développement conduisent raisonnablement à supposer l'existence d'une zone minéralisée en hydrocarbure suffisamment importante et non encore reconnue, le Titulaire sera tenu de prendre toutes les mesures techniquement utiles pour compléter la reconnaissance de cette zone.

ARTICLE 39 : Compte rendu et programme annuels

Avant le 1^{er} avril de chaque année, le Titulaire sera tenu de fournir un compte rendu général de son activité pendant l'année précédente conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures.

Ce compte rendu indiquera les résultats obtenus pendant l'année considérée ainsi que les dépenses de recherche et d'exploitation engagées par le Titulaire.

Ce compte rendu sera établi dans les formes qui seront concertées à l'avance entre l'AUTORITE CONCEDANTE et le Titulaire.

ARTICLE 40 : Exploitation méthodique d'un gisement

Toute exploitation d'un gisement devra être rationnelle et conduite suivant les règles de l'art et les saines pratiques de l'industrie pétrolière.

Sa mise en œuvre doit assurer un niveau de production optimum garantissant une récupération maximale des Hydrocarbures.

Trois mois au moins avant de commencer l'exploitation régulière d'un gisement, le Titulaire devra porter à la connaissance de l'AUTORITE CONCEDANTE le schéma d'exploitation. Ce schéma devra comporter la destination finale de chacun des effluents.

Dans les puits produisant des Hydrocarbures liquides, la production de gaz devra être aussi réduite que possible, dans les limites permises pour une récupération optimale des liquides. Dans les puits ne produisant que du gaz, il est interdit de laisser débiter le gaz en dehors du circuit d'utilisation.

Des dérogations aux règles ci-dessus pourront être accordées par l'AUTORITE CONCEDANTE à la demande dûment justifiée et motivée du Titulaire.

Toute modification importante apportée aux dispositions du schéma initial sera immédiatement portée à la connaissance de l'Autorité Concédante.

ARTICLE 41 : Contrôle des puits de production

Le Titulaire disposera sur chaque puits, ou chaque groupe de puits producteurs, des appareils permettant de suivre régulièrement, d'une manière non équivoque, et conforme aux usages suivis dans l'industrie du pétrole et du gaz, les paramètres de production de ces puits.

Tous les documents concernant ces contrôles seront mis à la disposition de l'Autorité Concédante. Sur demande de celle-ci, le Titulaire lui en fournira des copies.

ARTICLE 42 : Conservation des gisements

Le Titulaire exécutera les travaux, mesures ou essais nécessaires pour assurer la meilleure connaissance possible du gisement.

Le Titulaire pourra être rappelé par l'AUTORITE CONCEDANTE à l'observation des règles de l'art et en particulier, il sera tenu de régler et éventuellement de réduire le débit des puits, de façon à ce que l'évolution régulière du gisement ne soit pas perturbée.

ARTICLE 43 : Coordination des recherches et des exploitations faites dans un même gisement par plusieurs exploitants différents

Si un même gisement s'étend sur les périmètres de plusieurs Concessions d'Exploitation distinctes attribuées à des bénéficiaires différents, le Titulaire s'engage à conduire leurs opérations de recherches et son exploitation sur la partie du gisement qui le concerne en se conformant à un plan d'ensemble.

Ce plan d'ensemble sera établi dans les conditions définies ci-après :

1. L'AUTORITE CONCEDANTE invitera chacun des titulaires intéressés par un même gisement à se concerter pour établir un plan unique de recherches et d'exploitation applicable à la totalité dudit gisement.

Ce plan précisera, si nécessaire, les bases suivant lesquelles les Hydrocarbures extraits seront répartis entre les titulaires.

Il précisera, le cas échéant, les modalités suivant lesquelles sera désigné un « Comité d'unitisation » chargé de diriger les recherches et l'exploitation en commun.

L'AUTORITE CONCEDANTE pourra se faire représenter aux séances dudit Comité.

2. A défaut d'un accord amiable entre les intéressés, intervenu dans les quatre-vingt-dix (90) jours à partir de l'invitation faite par l'Autorité Concedante, ceux-ci seront tenus de présenter à cette dernière leurs plans individuels de recherche ou d'exploitation.

L'AUTORITE CONCEDANTE proposera à la décision du Ministre chargé des Hydrocarbures un arbitrage portant sur le plan unique de recherche ou d'exploitation, les bases de répartition des Hydrocarbures, et la création éventuelle d'un Comité d'unitisation.

3. Sauf s'il en résulte un préjudice grave pour l'un des Titulaires intéressés, la décision arbitrale devra essayer de se rapprocher le plus possible des propositions qui sont faites par un titulaire ou un groupe de titulaires, représentant au moins les trois quarts des intérêts en cause, en tenant compte notamment des réserves en place.

L'appréciation des intérêts et des réserves en place sera faite sur la base des données acquises concernant le gisement au moment où sera rendue la décision arbitrale.

Le plan d'unitisation pourra être révisé à l'initiative de l'une quelconque des parties intéressées, ou du Ministère chargé des Hydrocarbures si les progrès obtenus ultérieurement dans la connaissance du gisement amènent à modifier l'appréciation des intérêts en cause et des réserves en place.

4. Les intéressés seront tenus de se conformer aux décisions arbitrales du Ministre chargé des Hydrocarbures dès qu'elles leur auront été notifiées.

ARTICLE 44 : Obligation générale de communiquer les documents

Le Titulaire sera tenu de fournir à l'Autorité Concédante, sur sa demande, outre les documents énumérés au présent Titre, les renseignements statistiques concernant la production, le traitement et éventuellement le stockage et les mouvements des Hydrocarbures extraits de ses recherches et de ses exploitations, les stocks de matériel et de matières premières, les commandes et les importations de matériel, le personnel, ainsi que les copies des pièces telles que cartes, plans, enregistrements, relevés, extraits de registres ou de comptes rendus permettant de justifier les renseignements fournis.

ARTICLE 45 : Unités de mesure

Les renseignements, chiffres, relevés, cartes et plans seront fournis à l'AUTORITE CONCEDANTE en utilisant les unités de mesure ou les échelles agréées par l'Autorité Concédante.

Toutefois, à l'intérieur de ses services, le Titulaire pourra utiliser tout autre système sous réserve d'en faire les conversions correspondantes au système métrique.

ARTICLE 46 : Cartes et plans

1. Les cartes et plans seront fournis par le Titulaire en utilisant les fonds de cartes ou de plans du Service Topographique tunisien, ou en utilisant les fonds de cartes ou de plans établis par d'autres services topographiques à condition qu'ils soient agréés par l'Autorité Concédante.

A défaut, et après que le Titulaire se soit concerté avec l'AUTORITE CONCEDANTE et le Service Topographique, ces cartes et plans pourront être établis par les soins et aux frais du Titulaire, aux échelles et suivant les procédés les mieux adaptés à l'objet recherché.

Ils seront dans tous les cas rattachés aux réseaux de triangulation et de nivellement généraux de la Tunisie.

2. L'AUTORITE CONCEDANTE et le Titulaire se concerteront pour déterminer dans quelles conditions ce dernier pourra exécuter des travaux de levés de plans, cartographie, photographies aériennes, restitutions photogrammétriques qui seraient nécessaires pour les besoins de ses recherches ou de ses exploitations.

Si le Titulaire confie lesdits travaux à des contractants autres que le Service Topographique tunisien, il sera tenu d'assurer la liaison avec le Service Topographique tunisien, de telle manière que les levés effectués lui soient communiqués et puissent être utilisés par lui. Le Titulaire remettra au Service Topographique tunisien deux tirages des photos aériennes levées par lui ou pour son compte.

3. L'Autorité Concédante, s'engage, dans la limite des restrictions et servitudes imposées par la Défense Nationale, à donner au Titulaire toutes autorisations de parcours et toutes autorisations de survol d'aéronefs, ou de prises de vues aériennes, lui permettant d'exécuter les travaux topographiques en question.

TITRE VII

EXPIRATION DE LA CONCESSION ET RETOUR DES INSTALLATIONS DU TITULAIRE A L'AUTORITE CONCEDANTE

ARTICLE 47 : Fin de la concession par arrivée à terme

Sans préjudice des dispositions de l'article 61 du Code des Hydrocarbures, feront retour gratuitement à l'AUTORITE CONCEDANTE dans l'état où ils se trouvent à la fin de la concession par arrivée à terme, les immeubles au sens de l'article 53.1 du Code des Hydrocarbures.

Cette disposition s'applique notamment aux immeubles et aux droits réels immobiliers suivants :

- i) les terrains acquis ou loués par le Titulaire ;
- ii) les droits à bail, ou à occupation temporaire que détient le Titulaire ;

Les baux et les contrats relatifs à toutes les locations ou occupations de terrains devront comporter une clause réservant expressément à l'AUTORITE CONCEDANTE la faculté de se substituer au Titulaire.

Il en sera de même pour tous les contrats de fourniture d'énergie ou d'eau, ou de transports spéciaux concernant les Hydrocarbures en vrac.

Un état des lieux et un inventaire des biens visés au présent article seront dressés contradictoirement dans les six (6) mois précédant la fin de la concession d'exploitation.

- iii) les puits, sondages d'eau et bâtiments industriels ;
- iv) les routes et pistes d'accès, les adductions d'eau y compris les captages et les installations de pompage, les lignes de transport d'énergie y compris les postes de transformation, de coupure et de comptage, les moyens de télécommunications appartenant en propre au Titulaire ;
- v) les bâtiments appartenant en propre au Titulaire, qu'ils soient à usage de bureaux ou de magasins ; les habitations destinées au logement du personnel affecté à l'exploitation et leurs annexes ; les droits à bail ou à occupation que le Titulaire peut détenir sur des bâtiments appartenant à des tiers et utilisés par lui aux fins ci-dessus ;
- vi) les embranchements particuliers de voies ferrées desservant les chantiers du Titulaire, ou les raccordant au réseau public.

Il est cependant entendu que les installations entrant dans les catégories limitativement énumérées ci-dessus, feront retour à l'AUTORITE CONCEDANTE si, bien que situées à l'extérieur du périmètre de la Concession, elles sont indispensables à la marche de cette Concession exclusivement.

2. Si des installations devant faire retour à l'AUTORITE CONCEDANTE dans les conditions indiquées au présent article étaient nécessaires ou utiles, en totalité ou en partie, à l'exploitation d'autres concessions ou permis du Titulaire en cours de validité, les conditions dans lesquelles ces installations seraient utilisées en commun et dans la proportion des besoins respectifs du Titulaire et de l'AUTORITE CONCEDANTE seront arrêtées d'un commun accord avant leur remise à l'Autorité Concédante. Réciproquement, il en sera de même pour les installations du Titulaire ne faisant pas retour à l'AUTORITE CONCEDANTE et dont l'usage serait indispensable à celle-ci pour la marche courante de l'exploitation de la Concession reprise par elle.

ARTICLE 48 : Faculté de rachat des installations

1) En fin de concession par arrivée à terme, l'AUTORITE CONCEDANTE aura la faculté de racheter pour son compte, ou le cas échéant, pour le compte d'un nouveau titulaire de concessions ou de permis de recherche qu'elle désignera, tout ou partie des biens énumérés ci-après, autres que ceux visés à l'article 47 du présent Cahier des Charges, et qui seraient nécessaires pour la poursuite de l'exploitation et l'évacuation des Hydrocarbures extraits:

- c) les consommables, les objets mobiliers et les immeubles appartenant au Titulaire ;
- b) les installations et l'outillage se rattachant à l'exploitation, à la manutention et au stockage des hydrocarbures bruts ;

La décision de l'AUTORITE CONCEDANTE précisant les installations visées ci-dessus et sur lesquelles elle entend exercer la faculté de rachat devra être notifiée au Titulaire six (6) mois avant l'expiration de la concession correspondante.

- 2) Le prix de rachat correspondra à la valeur comptable nette desdits biens.

Ce prix devra être payé au Titulaire dans les deux (2) mois qui suivront l'expiration de la Concession, sous peine d'intérêts moratoires calculés au taux légal, et sans mise en demeure préalable.

L'AUTORITE CONCEDANTE pourra en cas d'exercice de la faculté de rachat requérir du Titulaire, soit pour son propre compte, soit pour le compte du nouveau permissionnaire, ou concessionnaire désigné par elle, que les installations en cause soient mises à sa disposition, suivant les dispositions prévues au paragraphe 2 de l'article 47 ci-dessus.

- 3) Toutefois, ne pourront être rachetés les biens visés au paragraphe 1 du présent article lorsqu'ils sont, en totalité ou en partie seulement, nécessaires au Titulaire pour lui permettre de poursuivre son exploitation sur l'une de ses concessions qui ne serait pas arrivée à expiration.

ARTICLE 49 : Fin de la Concession d'Exploitation par la renonciation

Si le Titulaire veut exercer son droit de renoncer à la totalité ou à une partie seulement de l'une de ses Concessions, il est tenu de le notifier à l'AUTORITE CONCEDANTE au plus tard douze (12) mois avant la date de renonciation.

Les droits respectifs de l'AUTORITE CONCEDANTE et du Titulaire seront réglés conformément aux dispositions prévues par le Code des Hydrocarbures et aux articles 47 et 48 du présent Cahier des Charges.

En cas de renonciation partielle à la Concession, les dispositions du Code des Hydrocarbures et du présent Cahier des Charges continueront à régir le reste de la Concession.

ARTICLE 50 : Obligation de maintenir les ouvrages en bon état

Jusqu'à la fin de la Concession, le Titulaire sera tenu de maintenir les bâtiments, les ouvrages de toute nature, les installations pétrolières et les dépendances légales en bon état d'entretien et d'exécuter en particulier les travaux d'entretien des puits existants et de leurs installations de pompage et de contrôle.

ARTICLE 51 : Pénalités en cas de retard dans la remise des installations

Dans les cas prévus à l'article 47 ci-dessus, tout retard résultant du fait du Titulaire dans la remise de tout ou partie des installations revenant à l'AUTORITE CONCEDANTE ouvrira à cette dernière le droit au paiement d'une astreinte égale à un pour cent (1%) de la valeur des installations non remises, par mois de retard, et après mise en demeure non suivie d'effet dans le délai d'un mois.

ARTICLE 52 : Fin de la Concession d'Exploitation par déchéance

Si l'un des cas de déchéance prévus par l'article 57 du Code des Hydrocarbures se réalise, le Ministre chargé des Hydrocarbures mettra le Co-titulaire en demeure de régulariser sa situation dans un délai qui ne pourra excéder six (6) mois.

Si le Co-titulaire en cause n'a pas régularisé sa situation dans le délai imparti, ou s'il n'a pas fourni une justification satisfaisante, la déchéance sera prononcée.

Dans ce cas, la Concession, les immeubles et meubles s'y rapportant visés à l'article 53 du Code des Hydrocarbures feront retour gratuitement à l'Autorité Concédante.

ARTICLE 53 : Responsabilité du Titulaire vis-à-vis des tiers

A l'expiration de la Concession par arrivée à terme, ou en cas de renonciation, ou en cas de déchéance, le Titulaire devra souscrire une assurance couvrant pendant un délai de dix ans (10) les risques résultant de son activité et susceptibles d'apparaître après retour de ladite Concession à l'Autorité Concédante.

TITRE VIII

CLAUSES ECONOMIQUES

ARTICLE 54 : Réserves d'Hydrocarbures pour les besoins de L'économie Tunisienne

1. Le droit d'achat par priorité d'une part de la production des Hydrocarbures liquides extraits par le Co-titulaire de ses Concessions en Tunisie sera exercé pour couvrir les besoins de la consommation intérieure Tunisienne et ce, conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures et des dispositions ci-après :
 - i) L'obligation du Co-titulaire de fournir une part de la production pour couvrir les besoins de la consommation intérieure tunisienne sera indépendante de la redevance proportionnelle à la production prévue à l'article 101 du Code des Hydrocarbures ;
 - ii) Si le Co-titulaire produit plusieurs qualités de pétrole brut, le droit d'achat portera sur chacune de ces qualités, sans pouvoir excéder, sauf accord formel du Co-titulaire, le maximum prévu par le Code des Hydrocarbures pour chacune d'elles ;
 - iii) L'AUTORITE CONCEDANTE pourra désigner l'Entreprise Nationale pour effectuer pour son compte les achats destinés à couvrir les besoins de la consommation intérieure tunisienne.

Dans ce cas, les modalités de paiement desdits achats seront établies entre l'Entreprise Nationale et le Co-titulaire et agréées par l'Autorité Concédante.

2. Les dispositions du paragraphe 9 de l'article 15 du présent Cahier des Charges sont applicables en ce qui concerne la part de production réservée pour couvrir les besoins de la consommation intérieure Tunisienne.
3. La livraison pourra être effectuée au choix du Co-titulaire, sous forme de produits finis. Dans le cas de livraison en produits finis obtenus par raffinage effectué en Tunisie, la livraison sera faite à l'AUTORITE CONCEDANTE à la sortie de la raffinerie.

La qualité et les proportions des produits raffinés à livrer seront déterminées en fonction des résultats que donneraient les Hydrocarbures bruts du Co-titulaire s'ils étaient traités dans une raffinerie Tunisienne, ou, à défaut, dans une raffinerie du littoral de l'Europe.

Les prix seront déterminés par référence à ceux des produits de même nature qui seraient importés en Tunisie dans des conditions normales, réduits d'un montant calculé de manière à correspondre à une réduction de dix pour cent (10%) de la valeur du pétrole brut à partir duquel ils auront été raffinés, valeur calculée conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures.

Toutefois, cette réduction ne s'appliquera pas pour ceux de ces produits qui sont destinés à l'exportation. L'AUTORITE CONCEDANTE s'engage à donner toutes facilités afin de permettre au Co-titulaire de créer une raffinerie dont les produits seront destinés à l'exportation et/ou une usine de liquéfaction de gaz naturel et/ou des usines de pétrochimie traitant les Hydrocarbures ou leurs dérivés.

ARTICLE 55 : Prix de vente des Hydrocarbures

Pour les Hydrocarbures liquides, le Co-titulaire sera tenu d'appliquer un prix de vente à l'exportation qui ne doit pas être inférieur au « prix de vente normal » défini ci-après, tout en lui permettant de trouver un débouché pour la totalité de sa production.

Le « prix de vente normal » d'un Hydrocarbure liquide au sens du présent Cahier des Charges sera celui qui, compte tenu des autres facteurs entrant en ligne de compte tels que les assurances et le fret, donnera, sur les marchés qui constituent un débouché normal pour la production Tunisienne, un prix comparable à celui des Hydrocarbures liquides d'autres provenances concourant également au ravitaillement normal des mêmes marchés et de qualité comparable.

Pour les Hydrocarbures gazeux, le Co-titulaire est tenu d'appliquer un prix de vente à l'exportation qui ne sera pas inférieur au prix de vente normal.

Le prix de vente normal sera celui obtenu par le Co-titulaire dans ses contrats de vente de gaz.

Les cours considérés pour la détermination du prix de vente normal seront les cours normalement pratiqués dans les transactions commerciales régulières, à l'exclusion des:

- Ventes directes ou indirectes du vendeur par l'entremise de courtiers à une société affiliée.
- Echanges, transactions par troc ou impliquant des restrictions, ventes forcées et en général toutes ventes d'Hydrocarbures motivées entièrement ou en partie par des considérations autres que celles prévalant normalement dans une vente.
- Ventes résultant d'accords entre gouvernements ou entre gouvernements et sociétés étatiques.

TITRE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 56 : Personnel du Titulaire

Le Titulaire est tenu de se soumettre à la législation et à la réglementation en vigueur en Tunisie en ce qui concerne le travail et la prévoyance sociale.

Le Titulaire sera tenu de s'adresser aux bureaux de placement pour l'embauche de la main d'œuvre non spécialisée ou de la main-d'œuvre qualifiée susceptible d'être recrutée en Tunisie.

Il sera tenu d'admettre les candidatures qualifiées présentées par lesdits bureaux.

La proportion des Tunisiens dans l'effectif total du Titulaire sera soumise à l'approbation de l'AUTORITE CONCEDANTE; étant entendu, que ladite proportion sera déterminée en tenant compte de la nature de l'activité du Titulaire en cours et des dispositions de l'article 62.2 du Code des Hydrocarbures.

ARTICLE 57 : Défense Nationale et Sécurité du Territoire

Le Titulaire sera tenu de se soumettre aux mesures prises par les autorités civiles ou militaires en matière de Défense Nationale et de Sécurité du Territoire de la République Tunisienne.

Les mesures susvisées pourront avoir pour effet de suspendre l'application de certaines clauses du présent Cahier des Charges et de la Convention à laquelle celui-ci est annexé.

Néanmoins, les avantages permanents que confèrent au Titulaire le présent Cahier des Charges et la Convention à laquelle celui-ci est annexé subsisteront et ne seront pas modifiés quant au fond.

Le Titulaire ne pourra exercer d'autres recours en indemnité à l'occasion des décisions visées ci-dessus, que ceux qui seront ouverts par la législation en vigueur à toute entreprise Tunisienne susceptible d'être lésée par une mesure analogue.

ARTICLE 58 : Cas de force majeure

Le Titulaire n'aura pas contrevenu aux obligations résultant du présent Cahier des Charges, s'il justifie que le manquement auxdites obligations est motivé par un cas de force majeure et ce, conformément à l'article 62.1 du Code des Hydrocarbures.

Est considéré comme cas de force majeure tout événement extérieur présentant un caractère à la fois imprévisible et irrésistible empêchant la Partie qui en est affectée d'exécuter tout ou partie des obligations mises à sa charge par la Convention et le Cahier des Charges tels que :

- 1- tous phénomènes naturels, y compris les inondations, incendies, tempêtes, explosions, foudres, glissements de terrain ou tremblements de terre dont l'intensité est inhabituelle au pays ;
- 2- guerre, révolution, révolte, émeute, désordres civils, embargo, blocus ;
- 3- grèves à l'exception de celles du personnel du Titulaire ;
- 4- restrictions gouvernementales.

Les retards dus à un cas de force majeure n'ouvriront au Titulaire aucun droit à indemnité. Toutefois, ils pourront lui ouvrir droit à une prolongation d'égale durée de la validité du Permis ou des Concessions d'Exploitation sur lesquels ces retards se sont produits.

ARTICLE 59 : Communication de documents pour contrôle

Le Titulaire aura l'obligation de mettre à la disposition de l'AUTORITE CONCEDANTE tous documents utiles pour la mise en œuvre du contrôle par l'Etat, des obligations souscrites par le Titulaire dans le présent Cahier des Charges et dans la Convention à laquelle il est annexé.

ARTICLE 60 : Copies des documents

Le Titulaire devra remettre au Ministère chargé des Hydrocarbures un (1) mois au plus tard après la signature de la Convention, 7 copies de ladite Convention, du Cahier des Charges et des pièces y annexées telles qu'enregistrées.

Il en sera de même pour tous les avenants et actes additionnels qui interviendraient ultérieurement et se rattachant à la présente Convention et au présent Cahier des Charges.

Fait à Tunis, le 1^{er} mars 2017

en 7 exemplaires originaux

Pour l'ETAT TUNISIEN

Mme La Ministre de l'Energie, des Mines et des Energies Renouvelables

Mme Hêla CHEIKHROUHOU

POUR L'ENTREPRISE TUNISIENNE

D'ACTIVITES PETROLIERES

Le Président Directeur Général

Mr. Moncef MATOUSSI

POUR MAZARINE ENERGY TUNISIA BV

Executive Chairman

Mr. Edward van KERSBERGEN

ANNEXE B

PROCEDURE DES CHANGES

Procédure Concernant Le Contrôle des Changes applicable aux Travaux de Prospection, aux Activités de Recherche et Aux Activités d'Exploitation

Les opérations de change relatives aux Travaux de Prospection, aux Activités de Recherche et aux Activités d'Exploitation d'Hydrocarbures effectuées par Mazarine ci-après dénommée « LA SOCIETE » seront régies par la réglementation des changes, par les dispositions du Code des Hydrocarbures et par les dispositions suivantes :

A/ Sociétés non résidentes :

1. LA SOCIETE est autorisée à payer en devises étrangères, directement sur ses propres disponibilités se trouvant à l'extérieur de la Tunisie, toutes dépenses de recherche et d'exploitation sous réserve des dispositions suivantes :
 - LA SOCIETE s'engage à payer intégralement en Dinars les entreprises résidentes en Tunisie ;
 - Elle pourra payer en devises étrangères, les entreprises étrangères non résidentes en Tunisie, spécialisées dans la recherche et l'exploitation des hydrocarbures pour les besoins des contrats conclus dans le cadre de la présente Convention. Dans le cas où ces entreprises seraient intégralement payées à l'étranger, elles doivent s'engager à rapatrier en Tunisie les sommes nécessaires à leurs dépenses locales.
2. LA SOCIETE s'engage à transférer en Tunisie durant les phases de recherche et de développement les devises nécessaires afin de faire face à ses dépenses en Dinars.
3. LA SOCIETE est tenue conformément à l'article 44 du code des assurances promulgué par la loi N°92-24 du 09 Mars 1992, ainsi que les textes subséquents la modifiant, de souscrire en Tunisie les polices d'assurances relatives à son activité en Tunisie.

Elle pourra librement encaisser, disposer et réexporter en devises étrangères sa quote-part des paiements de compagnies d'assurance obtenues en compensation de sinistres sous les conditions suivantes :

- Si les installations endommagées sont réparées ou remplacées, les montants dépensés à ce titre seront remboursés en devises étrangères et/ou en Dinars Tunisiens, conformément aux dépenses réellement engagées.
 - Si les installations endommagées n'ont été ni réparées, ni remplacées, les remboursements s'effectueront dans les mêmes monnaies que celles des investissements initiaux et dans les mêmes proportions.
 - Les indemnités d'assurances reçues en compensation de paiements ou d'investissements réalisés en Dinars Tunisiens seront effectuées en Dinars Tunisiens. Le produit de ces indemnités pourra être affecté pour la couverture des dépenses locales.
4. En ce qui concerne le salaire payé aux personnes de nationalité étrangère qui sont employées par LA SOCIETE en Tunisie dans le cadre de la présente Convention, une partie raisonnable de ce salaire sera payée en Dinars en Tunisie et le solde, auquel s'ajouteront les charges pour avantages sociaux, qui sont payables par ces personnes dans le pays où elles ont leur domicile, pourra être payé hors de la Tunisie en devises étrangères.

Les personnes de nationalité étrangère employées par des contractants et sous-contractants de LA SOCIETE dans le cadre de la présente Convention pour une période n'excédant pas six (6) mois, pourront être payées hors de Tunisie en devises étrangères dans le cas où leurs frais de séjour en Tunisie sont pris en charge par leur employeur. Après cette période de six (6) mois, elles bénéficieront du même traitement que celui accordé aux employés de LA SOCIETE en vertu du paragraphe précédent.

Il reste entendu que tous les employés étrangers de LA SOCIETE et de ses contractants et sous-contractants qui sont employés en Tunisie dans le cadre de la présente Convention seront soumis à l'imposition sur le revenu en Tunisie conformément à la législation en vigueur.

5. LA SOCIETE ne pourra recourir à aucune forme de financement provenant des banques résidentes en Tunisie, sauf pour les cas de découverts de courte durée dus à des retards dans les opérations de conversion en Dinars des devises disponibles en Tunisie.
6. LA SOCIETE demandera en premier lieu le transfert des soldes créditeurs en Dinars. Si le transfert n'est pas effectué dans le mois qui suit la demande, à la suite d'un avis motivé contraire de la Banque Centrale de Tunisie concernant telle ou telle partie du solde créditeur en Dinars de LA SOCIETE, seul le montant contesté ne pourra faire l'objet de transfert ou de retenues sur les rapatriements subséquents. Le montant contesté sera alors soumis dans le mois qui suit l'avis motivé de la Banque Centrale de Tunisie, à une commission de conciliation composée de trois (3) membres, le premier représentant la Banque Centrale de Tunisie, le second représentant LA SOCIETE et le troisième nommé par les deux Parties et qui devra être d'une nationalité différente de celle des deux Parties.

L'avis de la commission liera les parties et devra être formulé dans les quatre (4) mois qui suivent l'avis motivé de la Banque Centrale de Tunisie.

Ces dispositions seront valables pendant toute la durée de la présente Convention et de tous les avenants et actes additionnels qui interviendront ultérieurement.

B/ Sociétés résidentes :

Toute société résidente qui deviendrait partie à la présente Convention et ses annexes, s'engage à respecter la réglementation Tunisienne de change telle qu'aménagée par les dispositions suivantes :

1. LA SOCIETE est autorisée à se faire ouvrir par les intermédiaires agréés des comptes professionnels en devises. Ces comptes seront alimentés jusqu'à 100% de ses recettes en devises et fonctionneront conformément à la réglementation de change en vigueur.

2. LA SOCIETE peut effectuer librement tous transferts afférents à des règlements de ses dépenses courantes engagées en devises pour son approvisionnement en biens et services dans le cadre de ses activités de recherche et d'exploitation, ainsi que pour la distribution de dividendes revenant à ses associés non-résidents, en domiciliant auprès d'un ou plusieurs intermédiaires agréés toutes ses opérations en la matière. L'intermédiaire agréé est tenu à ce titre d'adresser à la Banque Centrale de Tunisie une fiche d'information appuyée des justificatifs appropriés lors de chaque transfert effectué.

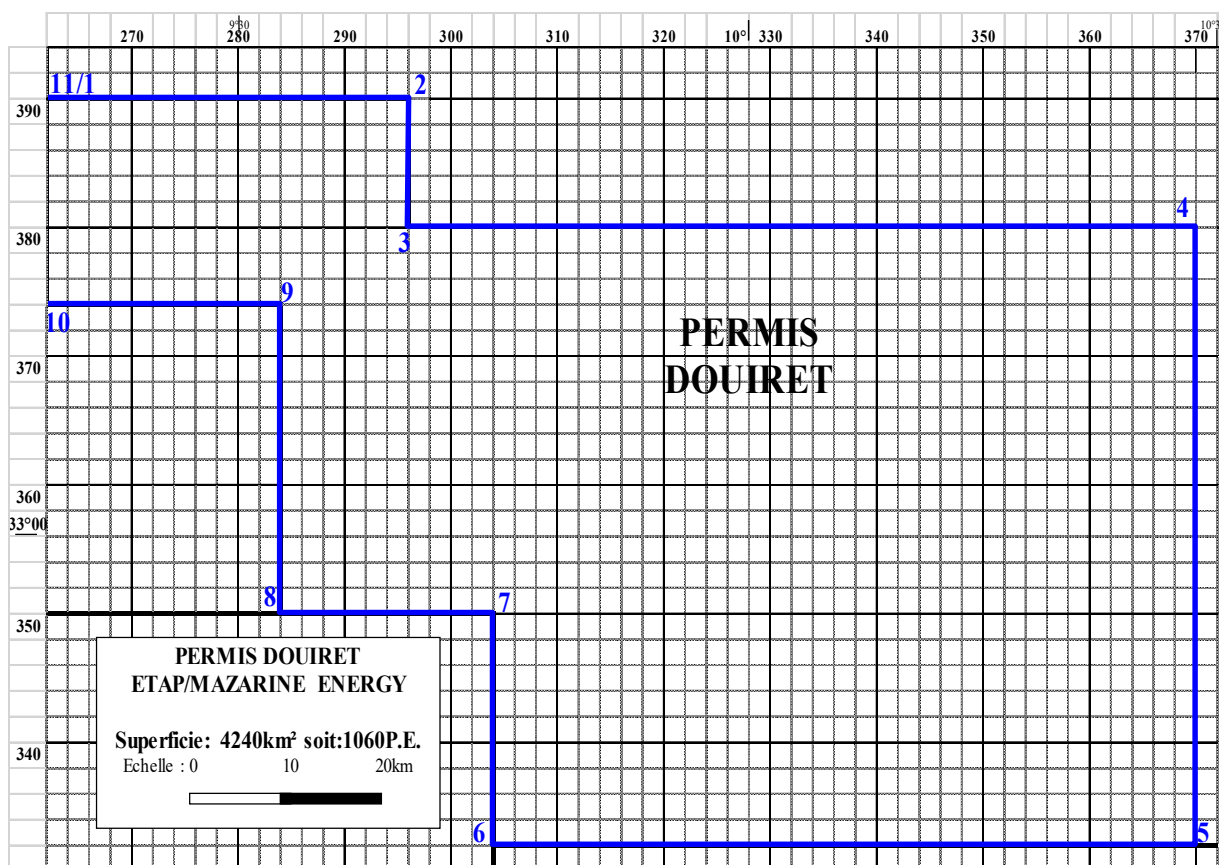
3. LA SOCIETE peut acheter librement en Dinars Tunisiens auprès des agences de voyages installées en Tunisie sur présentation des justificatifs appropriés, les billets prépayés au profit du personnel non résident détaché ou en mission en Tunisie à titre d'assistance technique étrangère dans le cadre de l'exécution de la présente Convention.

4. Le règlement des importations pourrait s'effectuer, lorsqu'il est exigé, avant l'arrivée de la marchandise en Tunisie sur présentation à l'intermédiaire agréé d'une facture pro-forma. Une facture définitive visée par les services de la douane doit être fournie à l'intermédiaire agréé pour l'apurement du dossier.

5. Les contractuels non-résidents peuvent transférer librement le montant des économies qu'ils pourraient faire sur leurs salaires en domiciliant leurs contrats de travail auprès d'un seul intermédiaire agréé qui est tenu à ce titre d'adresser à la Banque Centrale de Tunisie une fiche d'information appuyée des justificatifs appropriés lors de chaque transfert effectué.

ANNEXE C

COORDONNEES DES SOMMETS DU PERMIS ET EXTRAIT DE CARTE



PERMIS DOUIRET		
ETAP / MAZARINE ENERGY		
SOMMETS ET NUMEROS DES REPERES DES PERIMETRES ELEMENTAIRES		
Superficie : 4240km ² soit : 1060 P.E.		
Sommets	NUMEROS DES REPERES	
1	262	390
2	296	390
3	296	380
4	370	380
5	370	332
6	304	332
7	304	350
8	284	350
9	284	374
10	262	374
11	262	390

**ADDITIF A LA CONVENTION PARTICULIERE PORTANT AUTORISATION DE TRAVAUX DE
PROSPECTION, D'ACTIVITES DE RECHERCHE ET D'ACTIVITES D'EXPLOITATION DES
GISEMENTS D'HYDROCARBURES DANS LE PERMIS PROSPECTION ET DE RECHERCHE
« DOUIRET »**

Entre,

L'Etat Tunisien, ci-après dénommé "l'AUTORITE CONCEDANTE", représenté par Mme Héra CHEIKHROUHOU Ministre de l'Energie, des Mines et des Energies Renouvelables ;

d'une part,

Et

L'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières, ci-après dénommée « ETAP », dont le siège est sis au 54 Avenue Mohamed V, 1002-Tunis Tunisie, représentée par son Président Directeur Général, Monsieur Moncef Mattoussi, dûment mandaté pour signer cet additif;

Et

Mazarine Energy Tunisia BV, ci-après dénommée « Mazarine », société établie selon les lois des Pays-Bas, ayant son siège au Lange Voorhout 31-33, (2514 EC) La Haye Pays-Bas, élisant domicile à Tunis à Rue de la Bourse, 3ème étage, Immeuble Zénith, Les Berges du Lac II, 1053 Tunis Tunisie, représentée par Monsieur Mounir Ferjaoui dûment mandaté à cet effet

d'autre part,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIIT :

Article premier : Est ajouté à l'article 2 de la présente convention et ses annexes un paragraphe 2 (nouveau) dont les dispositions comme suit :

« Les travaux de Prospection, le cas échéant, les Activités de Recherche et d'Exploitation des hydrocarbures régis par la présente convention et ses annexes visent exclusivement les réservoirs et les pièges conventionnels.

Le titulaire ne bénéficie d'aucun droit sur les ressources non conventionnelles extraites directement des roches mères de pétroles ».

Article 2 :

Les travaux de prospection, le cas échéant, les activités de Recherche et d'Exploitation des hydrocarbures régies par la présente Convention Particulière du permis de prospection et de recherche « Douiret » sont assujetties à la réglementation en vigueur notamment le code des hydrocarbures promulgué par la loi n°99-93 du 17 Août 1999 tel que modifiée et complétée par la loi n°2002-23 du 14 Février 2002, la loi n°2004-61 du 27 Juillet 2004, la loi n°2008-15 du 18 Février 2008 et particulièrement la loi n°2017-41 du 30 Mai 2017 et les textes pris pour son application.

Article 3 :

Le présent additif qui fait partie intégrante de la convention particulière et ses annexes relatifs au permis de Prospection et de Recherche « Douiret » est dispensé des droits de timbre. Il sera enregistré sous le régime du droit fixe aux frais du Titulaire conformément aux dispositions de l'article 100.a du Code des Hydrocarbures.

Fait à Tunis, le 21 Juin 2017

en 7 exemplaires originaux

Pour l'ETAT TUNISIEN

Ministre de l'Energie, des Mines et des Energies Renouvelables

Héla CHEIKHROUHOU

POUR L'ENTREPRISE TUNISIENNE

Pour Mazarine Energy Tunisia BV

d' ACTIVITES PETROLIERES

Moncef Mattoussi

Le Mandataire

Président Directeur Général

décrets et arrêtés

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 2 août 2017.

Monsieur Najmeddine Nawar est nommé membre représentant le ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières au conseil d'établissement de l'office des logements des cadres actifs au ministère de l'intérieur, en remplacement de Monsieur Nabil Abidi.

MINISTÈRE DES FINANCES

Arrêté du ministre des finances par intérim du 17 août 2017, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux du corps commun des ingénieurs des administrations publiques à la manufacture des tabacs de Kairouan.

Le ministre des finances par intérim,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques,

Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l'âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d'entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,

Vu le décret n° 2007-428 du 6 mars 2007, fixant le cadre général des concours externes sur épreuves pour le recrutement et des concours d'entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-300 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du gouvernement au ministre des finances,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres.

Vu le décret gouvernemental n° 2017-570 du 9 mai 2017, chargeant le ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale des fonctions du ministre des finances par intérim et de la gestion des affaires du ministère.

Arrête :

Article premier - Le présent arrêté fixe les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux du corps commun des ingénieurs des administrations publiques à la manufacture des tabacs de Kairouan.

Art. 2 - Les ingénieurs principaux du corps communs des ingénieurs des administrations publiques à la manufacture des tabacs de Kairouan sont recrutés parmi les candidats externes par voie de concours externe sur épreuves ouvert aux candidats inscrits au tableau de l'ordre des ingénieurs titulaires du diplôme national d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent dans les spécialités citées à l'annexe ci-joint, âgés de quarante (40) ans au plus.

Art. 3 - Le concours externe susvisé est ouvert par arrêté du ministre chargé des finances.

Cet arrêté fixe :

- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date d'ouverture du concours.

Art. 4 - Le concours externe susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des finances. Le président du jury peut constituer des sous-commissions pour faire passer aux candidats l'épreuve orale.

Art. 5 - Tout candidat au concours externe susvisé doit déposer ou adresser par lettre recommandée son dossier de candidature au bureau d'ordre central de la manufacture des tabacs de Kairouan.

Le dossier de candidature comprenant les pièces suivantes :

a- Lors de la candidature au concours :

- une demande de candidature,
- curriculum vitae,
- une photocopie de la carte d'identité nationale,
- une copie du diplôme national d'ingénieur ou équivalent,
- copie de l'attestation d'inscription à l'ordre des ingénieurs.

Pour le candidat qui a dépassé l'âge maximum, les pièces jointes susvisées doivent être accompagnées d'une attestation prouvant l'exercice de services civils effectifs ou d'une attestation prouvant l'inscription au bureau d'emploi et du travail indépendant en tant que demandeur d'emploi délivré depuis trois mois au maximum à la date de clôture d'inscription pour soustraire la durée de ces services de l'âge légal maximum de l'intéressé.

b- Après la réussite au concours :

Tout candidat doit fournir les pièces suivantes :

- un extrait du casier judiciaire (original) délivré depuis trois mois au maximum,
- deux (2) extraits de l'acte de naissance délivrés depuis un an au maximum,
- deux photos d'identité récentes,
- un certificat médical (original) délivré depuis 3 mois au maximum attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale, nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République.

Art. 6 - Est obligatoirement rejeté tout dossier de candidature parvenu après la date limite de dépôt des dossiers des candidatures ou ne comprenant pas l'une des pièces mentionnées à l'article 5 paragraphe "a" susvisé. La date d'inscription au bureau d'ordre central de la manufacture des tabacs de Kairouan ou le cachet de la poste faisant foi.

Art. 7 - La liste des candidats admis à participer au concours externe susvisé est arrêtée définitivement par le ministre chargé des finances sur proposition du jury du concours.

Art. 8 - Le concours externe comporte une épreuve orale portant sur un sujet tiré du programme fixé en annexe ci-joint suivie d'une conversation avec les membres du jury.

Le choix de la question orale sera fait au tirage au sort, au cas où le candidat désire changer la question, la note qui lui sera attribuée est divisée par deux.

Le programme de l'épreuve orale est fixé en annexe ci-joint.

La durée et le coefficient requis à l'épreuve orale sont définis ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve		Durée	Coefficient
Epreuve orale	- préparation	15 minutes	1
	- exposé	15 minutes	
	- discussion	15 minutes	

Art. 9 - L'épreuve orale se déroulera indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Art. 10 - Il est attribué à l'épreuve orale une note exprimée en chiffre variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 11 - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de dix (10) points au moins, si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 12 - Les candidats ne peuvent disposer pendant le déroulement des épreuves orales, ni de livres, ni de revues, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit sauf décision contraire du jury du concours.

Art. 13 - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation de l'épreuve qu'il a subie et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ultérieur, cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre chargé des finances suite à un rapport circonstancié élaboré par le surveillant ou l'examineur qui l'a constaté.

Art. 14 - Le jury du concours propose au ministre chargé des finances deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :

a- une liste principale : qui comporte les noms de candidats admis définitivement au concours classés par ordre de mérite en fonction de la note obtenue par les candidats à l'épreuve orale et dans la limite du nombre de postes à pourvoir.

b- une liste complémentaire : établie par ordre de mérite dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale, pour permettre à l'administration, le cas échéant, de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale qui n'ont pas rejoint leurs postes du travail conformément aux dispositions prévues par l'article 16 du présent arrêté.

Art. 15 - La liste principale des candidats admis définitivement au concours externe sur épreuves susvisé ainsi que la liste complémentaire sont arrêtées par le ministre chargé des finances.

Art. 16 - L'administration proclame la liste principale des candidats admis définitivement et se charge de les convoquer à titre individuel par voie de courrier ou par télégramme, pour complément du dossier administratif.

Au terme de délai maximum d'un mois après la date de proclamation de la liste principale, l'administration doit mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception les candidats défaillants en les invitant à rejoindre la manufacture des tabacs de Kairouan dans un délai maximum de quinze (15) jours, faute de quoi, ils sont radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.

Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale.

Art. 17 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 août 2017.

Le ministre des finances par intérim

Mouhamed Fadhel Abdelkefi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

ANNEXE

Programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux à la manufacture des tabacs de Kairouan

PROGRAMME DU CONCOURS

A- SPECIALITE : GENIE INFORMATIQUE :

- **Architecture des ordinateurs :**
 - Codage de l'informatique
 - Algèbre de Boole appliquée aux circuits logiques
 - Structure générale d'un ordinateur
- **Systèmes D'exploitation des ordinateurs :**
 - Interruptions et dérivations
 - Couches du système d'exploitation de l'ordinateur
 - Gestion de la mémoire
 - Gestion des entrées/sorties

- Gestion des fichiers
- Allocation et répartition des ressources
- Protection et sécurité

- Algorithmique et langage :

- Notions d'algorithmes
- Techniques de programmation
- Evaluation d'algorithmes
- Structures de données fondamentales
- Algorithmes itératif
- Algorithmes récursifs
- Méthodes de tri
- Structures dynamiques des informations
- Notion d'algèbres

- Systèmes de gestion des bases de données :

- Fonction d'un système de gestion des bases de données

- Modèle relationnel
- Concepts de bases de données distribuées

- Analyse d'organisation et d'informatisation :

- Méthode de conduite d'un projet
- Méthode d'analyse
- Réalisation et mise en œuvre

- Téléinformatique :

- Notion de base
- Architecture des réseaux
- Les réseaux locaux
- les réseaux publics

B – SPECIALITE : GENIE MECANIQUE :

- Etude de comportement mécanique :

- Mécanique des milieux continus.
- Résistance des matériaux.
- Mécanique des fluides.

- Etude de conception des systèmes mécaniques (SM) :

- Etudes des mécanismes.
- Elément des machines.
- Dynamique des machines.
- Mécanique vibratoire.
- Systèmes mécaniques robotisés.

- Matériaux :

- Matériaux métalliques.
- Matériaux non métalliques.
- Choix et caractérisation des matériaux.

- Fabrication mécanique :

- Mise en forme par enlèvement de la matière.
- Mise en forme par déformation plastique.
- Moulage et soudage.
- Transformation des polymères et composites.

- Commande des systèmes mécaniques :

- Electronique de puissance.
- Capteurs et instrumentations électroniques.

- Systèmes thermiques et turbomachines :

- Thermique
- Thermodynamique appliquée
- Thermique industrielle.
- Turbomachine.

- Systèmes mécaniques automatisés (SMA) :

- Electronique
- Machine électrique.
- Machine hydraulique.
- Automatisme et informatiques industrielles.
- Asservissement et régulation.
- Etude et conception des SMA.

- Gestion industrielle :

- Organisation et gestion de la production (OGP).
- Qualité
- Maintenance industrielle

- Pilotage des systèmes de production automatisés (SPA) :

- Organisation et gestion des systèmes de production automatisés (SPA).
- Qualité.
- Maintenance des systèmes de production automatisés (SPA).

C – SPECIALITE : GENIE CIVIL :

- Dimensionnement et conception.
- Sécurité incendie des bâtiments.
- Dynamique des structures.
- Béton précontraint.
- Stabilité des bâtiments.
- Pathologie des bâtiments.
- Renforcement des sols.
- Etanchéité dans les bâtiments : - façade
- sous-sols.

- Charpente métallique.

- Environnement, sécurité, rentabilité.
- Conditionnement d'air.
- Economie d'énergie.
- Rentabilité des projets.
- Sécurité des chantiers.
- Faisabilité et ouvrages spéciaux.
- Géotechniques routières.
- Faisabilité des projets urbains.
- Rentabilité des projets.

D – SPECIALITE : GENIE ELECTRIQUE :

- Electronique numérique et informatique industrielle :

- Fonctions et circuits logiques.
- Circuits programmables.
- Automatisme industriel.
- Contrôle et commande des processus par API.
- Réseaux locaux et industriels.

- Supervision industrielle :

- Surveillance et commande des systèmes industriels.

- Sécurité industrielle.

- Electrotechnique et électronique de puissance :

- Machine synchrone, machines asynchrones, machine spéciales.
- Production, transport et distribution de l'énergie.
- Convertisseurs statiques.

- Réseaux électriques : électronique embarquée dédiée à la commande des machines :

- Modélisation et commandes des machines électriques.
- Commande des machines.
- Traction électrique.

- Electronique embarquée :

- Microprocesseur et mi-contrôleurs.
- Technologie et schéma électronique.
- Langage de description des circuits numérique.

- Automatique et traitement de signal :

- Asservissement et régulation.
- Signaux, système et propagation.
- Automatique des systèmes échantillonnés.
- Traitement de signal.
- Capteurs et actionneurs.
- Eléments des robotiques.

E- SPECIALITE : GENIE ELECTROMECHANIQUE :

- **Electrotechnique :**
 - Calcul des circuits électriques en régime continu et alternatif
 - Les circuits triphasés
 - Transformateurs monophasés et triphasés
 - Etudes des réseaux d'alimentation
- **Electromécanique :**
 - les circuits électriques
 - les transformateurs
 - les moteurs
 - Technologie et industrie mécanique
 - les processus de la gestion de maintenance
 - Surveillance technique des équipements et leurs extensions
- **Génie de l'ordinateur automatique :**
 - Structure et fonctionnement de l'ordinateur automatique
 - Traitement en parallèle
 - Usage des cotés multiples
 - Système d'exploitation avec ordinateur automatisé
 - Les fonctions
 - Les différents systèmes d'exploitation (UNIX, WINDOWS)

F - SPECIALITE : GENIE ENERGETIQUE

- Mécanique des fluides (hydraulique industrielle, dynamique des fluides).
- Thermodynamique.
- Transfert thermique (échange thermique, thermique des bâtiments).
- Mesure, contrôle et régularisation (contrôle et régularisation des systèmes énergétiques, qualité et maintenance industrielle).
- Procédés des machines (combustion industrielle, transfert de matière, technologie des machines thermiques).
- Audit et efficacité énergétique (audit énergétique, management de l'énergie ISO 50001, efficacité énergétique des procédés industriels, efficacité énergétique des bâtiments, logiciel énergétique).
- Solutions d'efficacité énergétique (énergie renouvelable).
- Management environnemental (ISO 14001).
- Froid et conditionnement d'air : commande des systèmes frigorifiques.

- Centrale et chauffage (centrale thermique et hydraulique, transfert avec changement de phase, chaudière).

- Analyse des coûts et calcul des rentabilités des projets énergétiques.

- Energie renouvelable : solaire photovoltaïque, solaire thermique, énergie solaire, énergie éolienne et hydraulique, géothermie

G -SPECIALITE : GENIE CHIMIE

- **Spectroscopie Atomique et Moléculaire :**
 - Principe généraux
 - Spectroscopie intra – rouge, UV, visible : principes et appareillage
 - Spectroscopie d'absorption d'émission atomique
 - Principes et appareillages
 - Application à l'analyse des métaux et des éléments volatils dans l'eau : sol et déchets (préparation d'échantillons et méthodes d'analyse)
 - Limite de détection
 - Avantage par rapport à l'absorption atomique
 - **Technique de séparation :**
 - Chromatographie en phase gazeuse : principe, classification des colonnes, modes de détection, modes d'injection, séparation chromatographique, application aux polluants organiques.
 - Chromatographie en phase liquide : principe, grandeurs fondamentales, différents types, efficacité d'une colonne.
 - Chromatographies d'absorption, de partage, d'élimination, d'échange d'ions, choix de la phase mobile, force éluant de la phase mobile.
 - Applications préparation des polluants organiques et non-organiques dans l'eau, le sol et les déchets.
 - **Méthode électrochimique d'analyse :**
 - Méthodes électrochimique transitaire : principes et appareillages, applications à l'étude du mécanisme de corrosion aqueux.
 - Méthodes électrochimique stationnaire : principes et appareillages
 - **Planification des expériences :**
 - principes et exemples d'application
- H - SPECIALITE : GENIE INDUSTRIEL**
- Méthodes et logistique industrielles :**
- Outils de conception et de gestion des systèmes de production et logistique.
 - Pilotage des ateliers de production, gestion des flux, leanmanufacturing.
 - Management des produits industriels.

- **Organisation de la production :**
- Gestion des flux
- GPAO : gestion de production assistée par ordinateur.
- Outils d'organisation et d'optimisation.
- Productivité et performances industrielles.
- **Organisation de la maintenance :**
- Etude et maintenance des installations.
- Organisations et méthodes de maintenance.
- Optimisation des coûts de maintenance et de la disponibilité des équipements.
- GMAO : gestion de maintenance assistée par ordinateur.
- **Système de management :**
- Management de l'entreprise industrielle.
- Management de l'innovation.
- Qualité (certificat ISO).

Gestion et communication :

- Organisation générale de l'Entreprise.
- Gestion et assurance de la qualité.
- Conduite des projets.
- **Hygiène, sécurité, environnement, développement durable.**
- **Electricité, électronique, électrotechnique, informatiques industrielles, instrumentation et mesures.**

I - SPECIALITE : GENIE INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

- Système d'exploitation
- Automate programmable API
- Electronique de l'imagerie assistée par ordinateur
- Mécanisme continu
- Recherche scientifique sur les données de programmation linéaire
- Petits circuits pour exécuter des fonctions arithmétiques et de leur frontière commune
- Les pôles moteurs
- Technique de gestion de la production et de la fabrication assistées par ordinateur
- Contrôle de la chaîne industrielle
- Gestion de la qualité et de la maintenance
- Equipements de contrôle de réseau
- Mécanismes d'ajustement
- Livraison – réception informatique – mesure et contrôle.

Arrêté du ministre des finances par intérim du 17 août 2017, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques à la manufacture des tabacs de Kairouan.

Le ministre des finances par intérim,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2001-1748 du 1^{er} août 2001 et le décret n° 2009-113 du 21 janvier 2009 et le décret n° 2014-2285 du 30 juin 2014,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-300 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du gouvernement au ministre des finances,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-570 du 9 mai 2017, chargeant le ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale des fonctions du ministre des finances par intérim et de la gestion des affaires du ministère,

Vu l'arrêté du ministre des finances par intérim du 17 août 2017, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux du corps commun des ingénieurs des administrations publiques à la manufacture des tabacs de Kairouan.

Arrête :

Article premier - Est ouvert à la manufacture des tabacs de Kairouan, le 2 décembre 2017 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux du corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quatorze (14) postes repartis comme suit :

- génie informatique : deux (2) postes,
- génie mécanique : deux (2) postes,

- génie civil : un seul (1) poste,
- génie électrique : deux (2) postes,
- génie électromécanique : trois (3) postes,
- génie énergétique : un seul (1) poste,
- génie chimie : un seul (1) poste,
- génie industrielle : un seul (1) poste,
- génie informatique industrielle : un seul (1) poste.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 2 novembre 2017.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 août 2017.

Le ministre des finances par intérim

Mouhamed Fadhel Abdelkefi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du ministre des finances par intérim du 17 août 2017, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'inspecteurs des services financiers à la manufacture des tabacs de Kairouan.

Le ministre des finances par intérim,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant le statut particulier aux personnels du corps du ministère des finances,

Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l'âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d'entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,

Vu le décret n° 2007-428 du 6 mars 2007, fixant le cadre général des concours externes sur épreuves pour le recrutement et des concours d'entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-300 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du gouvernement au ministre des finances,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-570 du 9 mai 2017, chargeant le ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale des fonctions du ministre des finances par intérim et de la gestion des affaires du ministère.

Arrête :

Article premier - Le présent arrêté fixe les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'inspecteurs des services financiers à la manufacture des tabacs de Kairouan.

Art. 2 - Les inspecteurs des services financiers à la manufacture des tabacs de Kairouan sont recrutés parmi les candidats externes par voie de concours externe sur épreuves ouvert aux titulaires du diplôme de la licence (régime LMD) ou d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent dans les spécialités cités à l'annexe ci-joint, âgés de quarante (40) ans au plus.

Art. 3 - Le concours externe susvisé est ouvert par arrêté du ministre chargé des finances.

Cet arrêté fixe :

- le nombre de poste mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date d'ouverture du concours.

Art. 4 - Le concours externe susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des finances, le président du jury peut constituer plusieurs sous-commissions pour passer l'épreuve écrite et l'épreuve orale.

Art. 5 - Tout candidat au concours susvisé doit déposer ou adresser par lettre recommandée son dossier de candidature au bureau d'ordre central de la manufacture des tabacs de Kairouan.

Le dossier de candidature comprend les pièces suivantes :

a- Lors de la candidature au concours :

- une demande de candidature,
- une photocopie de la carte d'identité nationale,
- une copie du diplôme de la licence (régime LMD) ou de la maîtrise ou équivalent pour les diplômes étrangers.

Pour le candidat qui a dépassé l'âge maximum, les pièces jointes susvisées doivent être accompagnées d'une attestation prouvant l'exercice de services civils effectifs ou d'une attestation prouvant l'inscription au bureau d'emploi et du travail indépendant en tant que demandeur d'emploi délivré depuis trois mois au maximum, à la date de clôture de la liste des candidatures pour soustraire la durée de ces services de l'âge légal maximum de l'intéressé.

b- Après avoir passé avec succès l'épreuve d'admissibilité :

Le candidat doit fournir les pièces suivantes :

- un extrait du casier judiciaire (original) délivré depuis trois mois au maximum,
- deux (2) extraits de l'acte de naissance délivrés depuis un an au maximum,
- deux photos d'identité récentes,
- un certificat médical (original) délivré depuis 3 mois au maximum attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale, nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République.

Tout candidat n'ayant pas fourni l'une des pièces mentionnées au paragraphe "b" susvisé est dépourvu de passer l'épreuve d'admission.

Art. 6 - Est obligatoirement rejeté tout dossier de candidature parvenu après la date limite de dépôt des dossiers des candidatures ou ne comprenant pas l'une des pièces mentionnées à l'article 5 paragraphe "a" susvisé. La date d'inscription au bureau d'ordre de la manufacture des tabacs de Kairouan ou le cachet de la poste faisant foi.

Art. 7 - La liste des candidats admis à participer au concours externe susvisé est arrêtée par le ministre chargé des finances sur proposition du jury du concours.

Art. 8 - Le concours externe susvisé comporte les étapes suivantes :

L'étape d'admissibilité :

Elle comporte une épreuve écrite se basant sur la technique "des questions à choix multiple" ensemble d'au moins cinquante (50) questions, la réponse à ces

questions consiste à choisir une ou plusieurs des réponses exactes, parmi les réponses proposées, les questions doivent porter sur les modules figurant dans le programme du concours.

La correction de l'épreuve des questions à choix multiple est traitée par le biais de l'informatique.

Le ministre chargé des finances arrête la liste des candidats admis à subir l'épreuve écrite et l'épreuve orale, qui seront informés de lieu et date de déroulement des épreuves à titre individuel par voie de courrier ou par télégramme.

L'étape d'admission définitive:

Cette étape comporte :

1 - L'épreuve écrite :

- une épreuve écrite portant sur les modules figurant dans le programme du concours, y participe les candidats ayant obtenu à l'épreuve des questions à choix multiples un score égal ou supérieur à 80% des réponses exactes, le jury du concours peut le cas échéant procéder à la réduction de ce score dans la limite de 60% des réponses exactes.

Le jury de concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus âgé, le jury du concours arrête la liste des candidats admis à passer l'épreuve écrite et l'épreuve orale par spécialité et dans la limite de cinq (5) fois le nombre des postes mis en concours.

L'épreuve écrite se déroulera indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

2- L'épreuve orale :

Une épreuve orale portant sur un sujet tiré du programme fixé en annexe ci-jointe suivie d'une conversation avec les membres du jury.

Le choix de la question orale sera fait au tirage au sort, au cas où le candidat désire changer la question, la note qui lui sera attribuée est divisée par deux.

La durée et les coefficients de chaque épreuve sont fixés comme suit :

	Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
Etape d'admissibilité	Epreuve écrite se basant sur la technique des questions à choix multiple	1 heure	1
Etape d'admission définitive	Epreuve écrite portant sur les modules figurant dans le programme du concours	3 heures	2
	Epreuve orale : - préparation - exposé - discussion	15 minutes 15 minutes 15 minutes	1

Art. 9 - L'épreuve orale se déroulera indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Art. 10 - Toute absence à l'une des épreuves ou la non remise de la copie de l'examen entraîne l'attribution d'un zéro au candidat.

Art. 11 - Les candidats ne peuvent disposer pendant le déroulement des épreuves, ni de livres, ni de revues, ni de notes, ni de téléphone portable, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit sauf décision contraire du jury du concours.

Art. 12 - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation de l'épreuve qu'il a subie et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ultérieur, cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre chargé des finances suite à un rapport circonstancié élaboré par le surveillant ou l'examineur qui l'a constaté.

Art. 13 - L'épreuve écrite est soumise à une double correction. Il est attribué à l'examen une note exprimée en chiffres variant de zéro (0) à vingt (20). La note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction. La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 14 - A l'issue de la correction des épreuves de l'étape d'admission définitive et après délibérations, le jury supervisant le concours établit une liste des candidats admis et procède au classement définitif des candidats par ordre de mérite conformément au total des notes obtenues sur la base de coefficient (2) à l'épreuve écrite et de coefficient (1) à l'épreuve orale.

Si deux ou plusieurs candidats ont le même nombre de points, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 15 - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de trente (30/60) points au moins à l'épreuve écrite et l'épreuve orale.

Art. 16 - Le jury du concours propose au ministre chargé des finances deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :

a- une liste principale : qui comporte les noms des candidats admis définitivement au concours classés par ordre de mérite en fonction du total des notes obtenues de la part des candidats, à l'ensemble des épreuves et dans la limite du nombre de postes à pourvoir.

b- une liste complémentaire : établie par ordre de mérite dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale. pour permettre à l'administration, le cas échéant, de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale qui n'ont pas rejoint leurs postes du travail conformément aux dispositions prévues par l'article 18 du présent arrêté.

Art. 17 - La liste principale des candidats admis définitivement au concours externe sur épreuves susvisé ainsi que la liste complémentaire sont arrêtées par le ministre chargé des finances.

Art. 18 - L'administration proclame la liste principale des candidats admis définitivement et se charge de les convoquer à titre individuel par voie de courrier ou par télégramme, pour complément du dossier administratif.

Au terme du délai maximum d'un mois après la date de proclamation de la liste principale, l'administration doit mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception les candidats défailants en les invitant à rejoindre la manufacture des tabacs de Kairouan dans un délai maximum de quinze (15) jours, faute de quoi, ils sont radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire. Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale.

Art. 19 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 août 2017.

Le ministre des finances par intérim
Mouhamed Fadhel Abdelkefi

Vu
Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

ANNEXE

Programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'inspecteurs des services financiers à la manufacture des tabacs de Kairouan

PROGRAMME DU CONCOURS

I- Programme des épreuves de l'étape d'admissibilité

Une épreuve écrite qui comporte cinquante (50) questions au moins selon la technique des questions à choix multiple dans les modules suivants :

- Organisation politique, administrative et financière de la République Tunisienne
- Statut général des personnels de la fonction publique
- Gestion des finances
- Gestion des ressources humaines
- Marketing
- Comptabilité
- Gestion commerciale
- Droit

II- Programme des épreuves de l'étape d'admission définitive

- 1- Une épreuve écrite portant sur les modules figurant dans le programme du concours
- 2- Une épreuve orale portant sur les modules figurant dans le programme du concours

LES SPECIALITES

A - SPECIALITE : GESTION

- Gestion commerciale et de marketing
- Gestion financière et comptable
- Gestion des ressources humaines
- Organisation et structure de l'entreprise
- Contrôle de gestion
- Gestion par objectif
- Les tableaux de bord

B - SPÉCIALITÉ : DROIT

- Droit commercial
- Contentieux du travail
- Contentieux administratif
- Droit du travail
- Droit administratif

C- SPECIALITE : GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- Cadre réglementaire et législatif des ressources humaines du ministère des finances
- Attributions de la direction gestion des ressources humaines
- Recrutement
- Motivation des employés
- Carrière professionnel
- Affectation et réaffectation
- Promotion
- Discipline
- Retraite
- Gestion du logiciel des congés
- Direction des affaires
- **Contentieux administratif :**
- Procédures d'ester en justice devant le tribunal administratif

D- SPÉCIALITÉ : TECHNIQUES DE LA GESTION DES STOCKS

- Fonction approvisionnement (définition, structures, liaison avec la hiérarchie, composantes.....)
- Les stocks (idées générales, rôle, modèles)
- Modes de gestion des stocks
- Approvisionnement au niveau minimum
- Etudes et analyses
- La simplification
- Nature des stocks
- Reconstitution des stocks
- Mouvements et suivie des stocks (cartes des données)
- L'inventaire
- Evaluation des stocks

E- SPÉCIALITÉ : SÉCURITÉ ET CONTROLE INDUSTRIEL

- Organisation et gestion du service protection dans l'entreprise
- Protection liée à l'opération de maintenance
- Techniques d'analyse de l'accident de travail
- Dangers électriques
- Protection et contrôle des compresseurs
- Gestion des déchets industriels et limitation des risques
- Mesures préventives pour garantir la sécurité de l'entreprise

- Les secours préliminaires pour lutter contre les incendies et les inondations

- Mesures organisationnelles et préventives relatives à la surveillance de l'entreprise

- Protection de l'environnement et conservation du patrimoine de l'entreprise

F- SPECIALITE : DOCUMENTATION ET ARCHIVES

- Sciences des bibliothèques et techniques de documentation

- Classement des unités d'information de documentation

- Nouvelles techniques d'information et de communication

- Traitement des documents

- Recherche documentaire

- Gestion des bibliothèques et des unités de documentation

- Vigilances dans le domaine des informations

- La qualité dans les services de documentation

- Politique de développement du compte dans les unités bibliothécaires et documentaires

- Recherche sélective des informations

- Analyse des profils et des besoins du bénéficiaire des services d'informations

- Catégories de services d'informations

- Œuvres de publication et de confection du livre

G- SPECIALITE : COMPTABILITE

- Techniques comptables

- Etats financiers

- Fiscalité

- Evaluation des stocks

- Les amortissements

- Analyse financière

- L'inventaire

H- SPECIALITE : GESTION DES FINANCES

- L'élaboration du budget

- Les états financiers

- L'analyse financière

- Gestion de la trésorerie

- Etude d'opportunité

- Fiscalité

- Comptabilité analytique et Les méthodes de fixation du coût de revient

I- SPECIALITE : INFORMATIQUE DE GESTION

- **Système informatiques appliqués à la gestion des entreprises**

- **Programmation :**

- techniques de programmation

- structures dynamiques des informations

- Notion d'arbre

- **Système de gestion des bases de données :**

- fonction d'un système de gestion des bases de données

- modèle relationnel

- **Architecture des réseaux :**

- type de réseaux (LAN, MAN, WAN)

- typologie des réseaux

- classes des adresses (classe A, classe B, classe C)

- protocoles réseaux

- mode de fonctionnement d'un réseau

- **Sécurité réseau :**

- définition

- méthodes de protection (matériels, logiciels)

J- SPECIALITE : GESTION DE LA PRODUCTION

- Suivi et contrôle d'exécution

- Gestion de la matière, les équipements et la main d'œuvre

- Production et productivité

- Etude analytique des moyens et des équipements

- Organisation scientifique du travail

- Facilitation du travail

- Economie de mouvement

- Etude des postes de travail

- Etudes statistiques

- Analyse des résultats

- Programmation et planification

- Préparation et suivi des programmes

K- Spécialité : Marketing

- Etude de marché

- La stratégie du marketing

- Processus de recherche et de développement de nouveaux produits

- La distribution

- la politique de fixation des prix et des marges commerciales

- Le comportement du consommateur

Arrêté du ministre des finances par intérim du 17 août 2017, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement des inspecteurs des services financiers à la manufacture des tabacs de Kairouan.

Le ministre des finances par intérim,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant le statut particulier aux personnels du corps du ministère des finances,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-300 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du gouvernement au ministre des finances,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-570 du 9 mai 2017, chargeant le ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale des fonctions du ministre des finances par intérim et de la gestion des affaires du ministère,

Vu l'arrêté du ministre des finances par intérim du 17 août 2017, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement des inspecteurs des services financiers à la manufacture des tabacs de Kairouan.

Arrête :

Article premier - Est ouvert à la manufacture des tabacs de Kairouan, le 2 décembre 2017 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'inspecteurs des services financiers au titre de l'année 2015.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trente trois (33) postes répartis par spécialités comme suit :

- gestion : cinq (5) postes,
- droit : deux (2) postes,
- gestion des ressources humaines : trois (3) postes,
- techniques de la gestion des stocks : quatre (4) postes,

- sécurité et contrôle industriel : deux (2) postes,
- documentation et archives : un seul (1) poste,
- comptabilité : cinq (5) postes,
- gestion des finances : quatre (4) postes,
- informatique de gestion : trois (3) postes,
- gestion de production : deux (2) postes,
- marketing : deux (2) postes.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 2 novembre 2017.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 août 2017.

Le ministre des finances par intérim

Mouhamed Fadhel Abdelkefi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du ministre des finances par intérim du 17 août 2017, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de contrôleurs des services financiers à la manufacture des tabacs de Kairouan.

Le ministre des finances par intérim,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre externe tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant le statut particulier aux personnels du corps du ministère des finances,

Vu le décret n° 2007-428 du 6 mars 2007, fixant le cadre général des concours externes sur épreuves pour le recrutement et des concours d'entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-300 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du gouvernement au ministre des finances,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-570 du 9 mai 2017, chargeant le ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale des fonctions du ministre des finances par intérim et de la gestion des affaires du ministère.

Arrête :

Article premier - Le présent arrêté fixe les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de contrôleurs des services financiers à la manufacture des tabacs de Kairouan.

Art. 2 - Les contrôleurs des services financiers sont recrutés à la manufacture des tabacs de Kairouan par voie de concours externe sur épreuves parmi les candidats externes :

1) Qui sont titulaires du diplôme du baccalauréat au moins ou d'un diplôme équivalent.

2) Ou qui sont titulaires d'un diplôme de formation homologué à ce niveau.

Et âgés de trente-cinq ans au plus, calculés conformément aux dispositions du décret susvisé, l'âge maximum est apprécié à compter du premier jour d'inscription dans un bureau d'emploi pour les concours ouverts durant les cinq années qui suivent cette inscription.

A défaut d'inscription du candidat dans un bureau d'emploi, l'âge maximum est apprécié le 1^{er} janvier de l'année d'ouverture du concours.

Art. 3 - Le concours externe susvisé est ouvert par arrêté du ministre chargé des finances.

Cet arrêté fixe :

- le nombre de poste mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date d'ouverture du concours.

Art. 4 - Le concours externe susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des finances, le président du jury peut constituer plusieurs sous-commissions pour passer l'épreuve écrite et l'épreuve orale.

Art. 5 - Tout candidat au concours susvisé doit déposer ou adresser par lettre recommandée son dossier de candidature au bureau d'ordre central de la manufacture des tabacs de Kairouan.

Le dossier de candidature comprend les pièces suivantes :

a- Lors de la candidature au concours :

- une demande de candidature,
- une photocopie de la carte d'identité nationale,
- une copie du diplôme de baccalauréat ou équivalent ou d'un diplôme de formation homologué à ce niveau.

Pour le candidat qui a dépassé l'âge maximum, les pièces jointes susvisées doivent être accompagnées d'une attestation prouvant l'exercice de services civils effectifs ou d'une attestation prouvant l'inscription au bureau d'emploi et du travail indépendant en tant que demandeur d'emploi délivré depuis trois mois au maximum, à la date de clôture de la liste des candidatures pour soustraire la durée de ces services de l'âge légal maximum.

b- Après avoir passé avec succès l'épreuve d'admissibilité :

Tout candidat doit fournir les pièces suivantes :

- un extrait du casier judiciaire (original) délivré depuis trois mois au maximum,
- deux (2) extraits de l'acte de naissance délivrés depuis un an au maximum,
- deux photos d'identité récentes,
- un certificat médical (original) délivré depuis 3 mois au maximum attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale, nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République.

Tout candidat n'ayant pas fourni l'une des pièces mentionnées au paragraphe "b" susvisé est dépourvu de passer l'épreuve d'admission.

Art. 6 - Est obligatoirement rejeté tout dossier de candidature parvenu après la date limite de dépôt des dossiers des candidatures ou ne comprenant pas l'une des pièces mentionnées à l'article 5 paragraphe "a" susvisé. La date d'inscription au bureau d'ordre de la manufacture des tabacs de Kairouan ou le cachet de la poste faisant foi.

Art. 7 - La liste des candidats admis à participer au concours externe susvisé est arrêtée par le ministre chargé des finances sur proposition du jury du concours.

Art. 8 - Le concours externe susvisé comporte les étapes suivantes :

L'étape d'admissibilité :

Elle comporte une épreuve se basant sur la technique "des questions à choix multiple" ensemble d'au moins cinquante (50) questions, la réponse à ces questions consiste à choisir une ou plusieurs des réponses exactes, parmi les réponses proposées, les questions doivent porter sur les modules figurant dans le programme du concours.

La correction de l'épreuve des questions à choix multiple est traitée par le biais de l'informatique.

Le ministre chargé des finances arrête la liste des candidats admis à subir l'épreuve écrite et l'épreuve orale, qui seront informés du lieu et date des épreuves à titre individuel par voie de courrier ou par télégramme.

L'étape d'admission définitive:

Cette étape comporte :

1- L'épreuve écrite :

Une épreuve écrite portant sur les modules figurant dans le programme du concours, y participe les candidats ayant obtenu à l'épreuve des questions à

choix multiple un score égal ou supérieur à 80% des réponses exactes, le jury du concours peut le cas échéant procéder à la réduction de ce score dans la limite de 60% des réponses exactes.

Le jury de concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus âgé, le jury du concours arrête la liste des candidats admis à passer l'épreuve écrite et l'épreuve orale et dans la limite de cinq (5) fois le nombre des postes mis en concours.

L'épreuve écrite se déroulera indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

2- L'épreuve orale :

Une épreuve orale portant sur un sujet tiré du programme fixé en annexe ci-jointe suivie d'une conversation avec les membres du jury.

Le choix de la question orale sera fait au tirage au sort, au cas où le candidat désire changer la question, la note qui lui sera attribuée est divisée par deux.

La durée et les coefficients de chaque épreuve sont fixés comme suit :

Nature de l'épreuve		Durée	Coefficient
Etape d'admissibilité	Epreuve écrite se basant sur la technique des questions à choix multiple	1 heure	1
Etape d'admission définitive	Epreuve écrite portant sur les modules figurant dans le programme du concours	3 heures	2
	Epreuve orale : - préparation - exposé - discussion	15 minutes 15 minutes 15 minutes	1

Art. 9 - L'épreuve orale se déroulera indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Art. 10 - Toute absence à l'une des épreuves ou la non remise de la copie de l'examen entraîne l'attribution d'un zéro au candidat.

Art. 11 - Les candidats ne peuvent disposer pendant le déroulement des épreuves, ni de livres, ni de revues, ni de notes, ni de téléphone portable, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit sauf décision contraire du jury du concours.

Art. 12 - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation de l'épreuve qu'il a

subie et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ultérieur, cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre chargé des finances suite à un rapport circonstancié élaboré par le surveillant ou l'examineur qui l'a constaté.

Art. 13 - L'épreuve écrite est soumise à une double correction. Il est attribué à l'examen une note exprimée en chiffres variant de zéro (0) à vingt (20). La note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 14 - A l'issue de la correction des épreuves de l'étape d'admission définitive et après délibérations, le jury supervisant le concours établit une liste des candidats admis et procède au classement définitif des candidats par ordre de mérite conformément au total des notes obtenues sur la base de coefficient (2) à l'épreuve écrite et de coefficient (1) à l'épreuve orale.

Si deux ou plusieurs candidats ont le même nombre de points, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 15 - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de trente (30/60) points au moins à l'épreuve écrite et l'épreuve orale.

Art. 16 - Le jury du concours propose au ministre chargé des finances deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :

a- une liste principale : qui comporte les noms des candidats admis définitivement au concours classés par ordre de mérite en fonction du total des notes obtenues de la part des candidats, à l'ensemble des épreuves et dans la limite du nombre de postes à pourvoir.

b- une liste complémentaire : établie par ordre de mérite dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale, pour permettre à l'administration, le cas échéant, de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale qui n'ont pas rejoint leurs postes du travail conformément aux dispositions prévues par l'article 18 du présent arrêté.

Art. 17 - La liste principale des candidats admis définitivement au concours externe sur épreuves susvisé ainsi que la liste complémentaire sont arrêtées par le ministre chargé des finances.

Art. 18 - L'administration proclame la liste principale des candidats admis définitivement et se charge de les convoquer à titre individuel par voie de courrier ou par télégramme, pour complément du dossier administratif.

Au terme du délai maximum d'un mois après la date de proclamation de la liste principale, l'administration doit mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception les candidats défaillants en les invitant à rejoindre la manufacture des tabacs de Kairouan dans un délai maximum de quinze (15) jours, faute de quoi, ils sont radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire. Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale.

Art. 19 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 août 2017.

Le ministre des finances par intérim

Mouhamed Fadhel Abdelkefi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

ANNEXE

Programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement de contrôleurs des services financiers à la manufacture des tabacs de Kairouan

PROGRAMME DU CONCOURS

- organisation administrative de la République Tunisienne,

- le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

- la constitution Tunisienne,

- les associations,

- le pouvoir législatif,

- le pouvoir judiciaire,

- le pouvoir exécutif.

Arrêté du ministre des finances par intérim du 17 août 2017, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de contrôleurs des services financiers à la manufacture des tabacs de Kairouan.

Le ministre des finances par intérim,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant le statut particulier aux personnels du corps du ministère des finances,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-300 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du gouvernement au ministre des finances,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-570 du 9 mai 2017, chargeant le ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale des fonctions du ministre des finances par intérim et de la gestion des affaires du ministère,

Vu l'arrêté du ministre des finances par intérim du 17 août 2017, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de contrôleurs des services financiers à la manufacture des tabacs de Kairouan.

Arrête :

Article premier - Est ouvert à la manufacture des tabacs de Kairouan, le 2 décembre 2017 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de contrôleurs des services financiers.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un seul (1) poste.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 2 novembre 2017.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 août 2017.

Le ministre des finances par intérim

Mouhamed Fadhel Abdelkefi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du ministre des finances par intérim du 17 août 2017, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'attachés d'inspection des services financiers à la manufacture des tabacs de Kairouan.

Le ministre des finances par intérim,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant le statut particulier aux personnels du corps du ministère des finances,

Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l'âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d'entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,

Vu le décret n° 2007-428 du 6 mars 2007, fixant le cadre général des concours externes sur épreuves pour le recrutement et des concours d'entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-300 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du gouvernement au ministre des finances,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-570 du 9 mai 2017, chargeant le ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale des fonctions du ministre des finances par intérim et de la gestion des affaires du ministère.

Arrête :

Article premier - Le présent arrêté fixe les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'attachés d'inspection des services financiers à la manufacture des tabacs de Kairouan.

Art. 2 - Les attachés d'inspection des services financiers sont recrutés à la manufacture des tabacs de Kairouan parmi les candidats externes par voie de concours externe sur épreuves ouvert aux titulaires d'un diplôme d'études universitaires du premier cycle de l'enseignement supérieur au moins ou d'un diplôme d'équivalent ou d'un diplôme de formation homologué à ce niveau, âgés de quarante (40) ans au plus.

Art. 3 - Le concours externe susvisé est ouvert par arrêté du ministre chargé des finances.

Cet arrêté fixe :

- le nombre de poste mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date d'ouverture du concours.

Art. 4 - Le concours externe susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des finances, le président du jury peut constituer plusieurs sous-commissions pour passer l'épreuve écrite et l'épreuve orale.

Art. 5 - Tout candidat au concours susvisé doit déposer ou adresser par lettre recommandée son dossier de candidature au bureau d'ordre central de la manufacture des tabacs de Kairouan.

Le dossier de candidature comprend les pièces suivantes :

a – Lors de la candidature au concours :

- une demande de candidature,
- une photocopie de la carte d'identité nationale,
- une copie du diplôme d'études universitaires du premier cycle de l'enseignement supérieur au moins ou équivalent ou d'un diplôme de formation homologué à ce niveau.

Pour le candidat qui a dépassé l'âge maximum, les pièces jointes susvisées doivent être accompagnées d'une attestation prouvant l'exercice de services civils effectifs ou d'une attestation prouvant l'inscription au bureau d'emploi et du travail indépendant en tant que demandeur d'emploi délivré depuis trois mois au maximum, à la date de clôture de la liste des candidatures pour soustraire la durée de ces services de l'âge légal maximum de l'intéressé.

b- Après avoir passé avec succès l'épreuve d'admissibilité :

Le candidat doit fournir les pièces suivantes :

- un extrait du casier judiciaire (original) délivré depuis trois mois au maximum,
- deux (2) extraits de l'acte de naissance délivrés depuis un an au maximum,
- deux photos d'identité récentes,
- un certificat médical (original) délivré depuis 3 mois au maximum attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale, nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République.

Tout candidat n'ayant pas fourni l'une des pièces mentionnées au paragraphe "b" susvisé est dépourvu de passer l'épreuve d'admission.

Art. 6 - Est obligatoirement rejeté tout dossier de candidature parvenu après la date limite de dépôt des dossiers des candidatures ou ne comprenant pas l'une des pièces mentionnées à l'article 5 paragraphe "a" susvisé. La date d'inscription au bureau d'ordre de la manufacture des tabacs de Kairouan ou le cachet de la poste faisant foi.

Art. 7 - La liste des candidats admis à participer au concours externe susvisé est arrêtée par le ministre chargé des finances sur proposition du jury du concours.

Art. 8 - Le concours externe susvisé comporte les étapes suivantes :

L'étape d'admissibilité :

Elle comporte une épreuve se basant sur la technique "des questions à choix multiple" ensemble d'au moins cinquante (50) questions, la réponse à ces questions consiste à choisir une ou plusieurs des réponses exactes, parmi les réponses proposées, les questions doivent porter sur les modules figurant dans le programme du concours.

La correction de l'épreuve des questions à choix multiple est traitée par le biais de l'informatique.

Le ministre chargé des finances arrête la liste des candidats admis à subir l'épreuve écrite et l'épreuve orale, qui seront informés de lieu et date de déroulement des épreuves à titre individuel par voie de courrier ou par télégramme.

L'étape d'admission définitive :

Cette étape comporte :

1- L'épreuve écrite :

Une épreuve écrite portant sur les modules figurant dans le programme du concours, y participe les candidats ayant obtenu à l'épreuve des questions à choix multiple un score égal ou supérieur à 80% des réponses exactes, le jury du concours peut le cas échéant procéder à la réduction de ce score dans la limite de 60% des réponses exactes.

Le jury de concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus âgé, le jury du concours arrête la liste des candidats admis à passer l'épreuve écrite et l'épreuve orale et dans la limite de cinq (5) fois le nombre des postes mis en concours.

L'épreuve écrite se déroulera indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

2- L'épreuve orale :

Une épreuve orale portant sur un sujet tiré du programme fixé en annexe ci-jointe suivie d'une conversation avec les membres du jury.

Le choix de la question orale sera fait au tirage au sort, au cas où le candidat désire changer la question, la note qui lui sera attribuée est divisée par deux.

La durée et les coefficients de chaque épreuve sont fixés comme suit :

Nature de l'épreuve		Durée	Coefficient
Etape d'admissibilité	Epreuve écrite se basant sur la technique des questions à choix multiple	1 heure	1
Etape d'admission définitive	Epreuve écrite portant sur les modules figurant dans le programme du concours	3 heures	2
	Epreuve orale : - préparation - exposé - discussion	15 minutes 15 minutes 15 minutes	1

Art. 9 - L'épreuve orale se déroulera indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Art. 10 - Toute absence à l'une des épreuves ou la non remise de la copie de l'examen entraîne l'attribution d'un zéro au candidat.

Art. 11 - Les candidats ne peuvent disposer pendant le déroulement des épreuves, ni de livres, ni de revues, ni de notes, ni de téléphone portable, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit sauf décision contraire du jury du concours.

Art. 12 - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation de l'épreuve qu'il a subie et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ultérieur, cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre chargé des finances suite à un rapport circonstancié élaboré par le surveillant ou l'examineur qui l'a constaté.

Art. 13 - L'épreuve écrite est soumise à une double correction. Il est attribué à l'examen une note exprimée en chiffres variant de zéro (0) à vingt (20). La note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction. La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 14 - A l'issue de la correction des épreuve de l'étape d'admission définitive et après délibérations, le jury supervisant le concours établit une liste des candidats admis et procède au classement définitif des candidats par ordre de mérite conformément au total des notes obtenues sur la base de coefficient (2) à l'épreuve écrite et de coefficient (1) à l'épreuve orale.

Si deux ou plusieurs candidats ont le même nombre de points, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 15 - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de trente (30/60) points au moins à l'épreuve écrite et l'épreuve orale.

Art. 16 - Le jury du concours propose au ministre chargé des finances deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :

a- une liste principale : qui comporte les noms des candidats admis définitivement au concours classés par ordre de mérite en fonction du total des notes obtenues de la part des candidats, à l'ensemble des épreuves et dans la limite du nombre de postes à pourvoir.

b- une liste complémentaire : établie par ordre de mérite dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale, pour permettre à l'administration, le cas échéant, de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale qui n'ont pas rejoint leurs postes du travail conformément aux dispositions prévues par l'article 18 du présent arrêté.

Art. 17 - La liste principale des candidats admis définitivement au concours externe sur épreuves susvisé ainsi que la liste complémentaire sont arrêtées par le ministre chargé des finances.

Art. 18 - L'administration proclame la liste principale des candidats admis définitivement et se charge de les convoquer à titre individuel par voie de courrier ou par télégramme, pour complément du dossier administratif.

Au terme du délai maximum d'un mois après la date de proclamation de la liste principale, l'administration doit mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception les candidats défaillants en les invitant à rejoindre la manufacture des tabacs de Kairouan dans un délai maximum de quinze (15) jours, faute de quoi, ils sont radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire. Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale.

Art. 19 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 août 2017.

Le ministre des finances par intérim

Mouhamed Fadhel Abdelkefi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

ANNEXE

Programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'attachés d'inspection des services financiers à la manufacture des tabacs de Kairouan

PROGRAMME DU CONCOURS :

- organisation administrative de la République Tunisienne,
- le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
- la constitution Tunisienne,
- les associations,
- le pouvoir législatif,
- le pouvoir judiciaire,
- le pouvoir exécutif.

Arrêté du ministre des finances par intérim du 17 août 2017, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'attachés d'inspection des services financiers à la manufacture des tabacs de Kairouan.

Le ministre des finances par intérim,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant le statut particulier aux personnels du corps du ministère des finances,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-300 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du gouvernement au ministre des finances,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-570 du 9 mai 2017, chargeant le ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale des fonctions du ministre des finances par intérim et de la gestion des affaires du ministère,

Vu l'arrêté du ministre des finances par intérim du 17 août 2017, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'attachés d'inspection des services financiers à la manufacture des tabacs de Kairouan.

Arrête :

Article premier - Est ouvert à la manufacture des tabacs de Kairouan, le 2 décembre 2017 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'attachés d'inspection des services financiers.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un seul (1) poste.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 2 novembre 2017.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 août 2017.

Le ministre des finances par intérim

Mouhamed Fadhel Abdelkefi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du ministre des finances par intérim du 17 août 2017, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens du corps commun des techniciens des administrations publiques à la manufacture des tabacs de Kairouan.

Le ministre des finances par intérim,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques,

Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l'âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d'entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,

Vu le décret n° 2007-428 du 6 mars 2007, fixant le cadre général des concours externes sur épreuves pour le recrutement et des concours d'entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-300 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du gouvernement au ministre des finances,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-570 du 9 mai 2017, chargeant le ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale des fonctions du ministre des finances par intérim et de la gestion des affaires du ministère.

Arrête :

Article premier - Le présent arrêté fixe les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens du corps commun des techniciens des administrations publiques à la manufacture des tabacs de Kairouan.

Art. 2 - Les techniciens sont recrutés à la manufacture des tabacs de Kairouan par voie de concours externe sur épreuves parmi les candidats externes :

1)- Qui sont titulaires du diplôme de technicien supérieur délivré par les instituts supérieurs des études technologiques ou par l'institut national des sciences appliquées et de technologie ou d'un diplôme admis en équivalence.

Ou d'un diplôme scientifique à caractère technique du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme admis en équivalence

2)- Ou qui sont titulaires d'un diplôme de formation homologué au niveau susvisé au premier paragraphe, dans les spécialités cités dans l'annexe ci-joint, âgés de quarante (40) ans au plus.

Art. 3 - Le concours externe susvisé est ouvert par arrêté du ministre chargé des finances.

Cet arrêté fixe :

- le nombre de poste mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date d'ouverture du concours.

Art. 4 - Le concours externe susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des finances, le président du jury peut constituer plusieurs sous-commissions pour passer l'épreuve écrite et l'épreuve orale.

Art. 5 - Tout candidat au concours susvisé doit déposer ou adresser par lettre recommandée son dossier de candidature au bureau d'ordre central de la manufacture des tabacs de Kairouan.

Le dossier de candidature comprend les pièces suivantes :

a- Lors de la candidature au concours :

- une demande de candidature,
- une photocopie de la carte d'identité nationale,
- une copie du diplôme, ou équivalent pour les diplômes étrangers.

Pour le candidat qui a dépassé l'âge maximum, les pièces jointes susvisées doivent être accompagnées d'une attestation prouvant l'exercice de services civils effectifs ou d'une attestation prouvant l'inscription au bureau d'emploi et du travail indépendant en tant que demandeur d'emploi délivré depuis trois mois au maximum, à la date de clôture de la liste des candidatures pour soustraire la durée de ces services de l'âge légal maximum de l'intéressé.

b- Après avoir passé avec succès l'épreuve d'admissibilité :

Tout candidat doit fournir les pièces suivantes :

- un extrait du casier judiciaire (original) délivré depuis trois mois au maximum,
- deux (2) extraits de l'acte de naissance délivrés depuis un an au maximum,
- deux photos d'identité récentes,
- un certificat médical (original) délivré depuis 3 mois au maximum attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale, nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République.

Tout candidat n'ayant pas fourni l'une des pièces mentionnées au paragraphe "b" susvisé est dépourvu de passer l'épreuve d'admission.

Art. 6 - Est obligatoirement rejeté tout dossier de candidature parvenu après la date limite de dépôt des dossiers des candidatures ou ne comprenant pas l'une des pièces mentionnées à l'article 5 paragraphe "a" susvisé. La date d'inscription au bureau d'ordre de la manufacture des tabacs de Kairouan ou le cachet de la poste faisant foi.

Art. 7 - La liste des candidats admis à participer au concours externe susvisé est arrêtée par le ministre chargé des finances sur proposition du jury du concours.

Art. 8 - Le concours externe susvisé comporte les étapes suivantes :

L'étape d'admissibilité :

Elle comporte une épreuve se basant sur la technique "des questions à choix multiple" ensemble d'au moins cinquante (50) questions, la réponse à ces questions consiste à choisir une ou plusieurs des réponses exactes, parmi les réponses proposées, les questions doivent porter sur les modules figurant dans le programme du concours.

La correction de l'épreuve des questions à choix multiple est traitée par le biais de l'informatique.

Le ministre chargé des finances arrête la liste des candidats admis à subir l'épreuve écrite et l'épreuve orale, qui seront informés de lieu et date des épreuves à titre individuel par voie de courrier ou par télégramme.

L'étape d'admission définitive :

Cette étape comporte :

1- L'épreuve écrite :

Une épreuve écrite portant sur les modules figurant dans le programme du concours, y participe les candidats ayant obtenu à l'épreuve des questions à choix multiple un score égal ou supérieur à 80% des réponses exactes, le jury du concours peut le cas échéant procéder à la réduction de ce score dans la limite de 60% des réponses exactes.

Le jury de concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus âgé, le jury du concours arrête la liste des candidats admis à passer l'épreuve écrite et l'épreuve orale par spécialité et dans la limite de cinq (5) fois le nombre des postes mis en concours.

L'épreuve écrite se déroulera indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

2- L'épreuve orale :

Une épreuve orale portant sur un sujet tiré du programme fixé en annexe ci-jointe suivie d'une conversation avec les membres du jury.

Le choix de la question orale sera fait au tirage au sort, au cas où le candidat désire changer la question, la note qui lui sera attribuée est divisée par deux.

La durée et les coefficients de chaque épreuve sont fixés comme suit :

Nature de l'épreuve		Durée	Coefficient
Etape d'admissibilité	Epreuve écrite se basant sur la technique des questions à choix multiple	1 heure	1
Etape d'admission définitive	Epreuve écrite portant sur les modules figurant dans le programme du concours	3 heures	2
	Epreuve orale : - préparation - exposé - discussion	15 minutes 15 minutes 15 minutes	1

Art. 9 - L'épreuve orale se déroulera indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Art. 10 - Toute absence à l'une des épreuves ou la non remise de la copie de l'examen entraîne l'attribution d'un zéro au candidat.

Art. 11 - Les candidats ne peuvent disposer pendant le déroulement des épreuves, ni de livres, ni de revues, ni de notes, ni de téléphone portable, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit sauf décision contraire du jury du concours.

Art. 12 - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation de l'épreuve qu'il a subie et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ultérieur, cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre chargé des finances suite à un rapport circonstancié élaboré par le surveillant ou l'examineur qui l'a constaté.

Art. 13 - L'épreuve écrite est soumise à une double correction. Il est attribué à l'examen une note exprimée en chiffres variant de zéro (0) à vingt (20). La note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 14 - A l'issue de la correction des épreuves de l'étape d'admission définitive et après délibérations, le jury supervisant le concours établit une liste des candidats admis et procède au classement définitif des candidats par ordre de mérite conformément au total des notes obtenues sur la base de coefficient (2) à l'épreuve écrite et de coefficient (1) à l'épreuve orale.

Si deux ou plusieurs candidats ont le même nombre de points, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 15 - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de trente (30/60) points au moins à l'épreuve écrite et l'épreuve orale.

Art. 16 - Le jury du concours propose au ministre chargé des finances deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :

a- une liste principale : qui comporte les noms des candidats admis définitivement au concours classés par ordre de mérite en fonction du total des notes obtenues par les candidats, à l'ensemble des épreuves et dans la limite du nombre de postes à pourvoir.

b- une liste complémentaire : établie par ordre de mérite dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale. pour permettre à l'administration, le cas échéant, de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale qui n'ont pas rejoint leurs postes du travail conformément aux dispositions prévues par l'article 18 du présent arrêté.

Art. 17 - La liste principale des candidats admis définitivement au concours externe sur épreuves susvisé ainsi que la liste complémentaire sont arrêtées par le ministre chargé des finances.

Art. 18 - L'administration proclame la liste principale des candidats admis définitivement et se charge de les convoquer à titre individuel par voie de courrier ou par télégramme, pour complément du dossier administratif.

Au terme du délai maximum d'un mois après la date de proclamation de la liste principale, l'administration doit mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception les candidats défaillants en les invitant à rejoindre la manufacture des tabacs de Kairouan dans un délai maximum de quinze (15) jours, faute de quoi, ils sont radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire. Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale.

Art. 19 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 août 2017.

Le ministre des finances par intérim

Mouhamed Fadhel Abdelkefi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

ANNEXE

Programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens à la manufacture des tabacs de Kairouan

PROGRAMME DU CONCOURS

I- Programme des épreuves de l'étape d'admissibilité

Une épreuve écrite qui comporte cinquante (50) questions au moins selon la technique des questions à choix multiple dans les modules suivants :

- Organisation politique, administrative et financière de la République Tunisienne
- Statut général des personnels de la fonction publique
- Electro-mécanique
- Electronique industrielle
- Informatique industrielle
- Electricité industrielle

- Chimie industrielle
- Maintenance industrielle
- Informatique industrielle et automatisme
- Mécanique
- Mécanique auto
- Mécanique des fluides
- La production
- Maintenance
- Gestion
- Contrôle qualité
- Informatique

II- Programme des épreuves de l'étape d'admission définitive

- 1- Une épreuve écrite portant sur les modules figurant dans le programme du concours
- 2- Une épreuve orale portant sur les modules figurant dans le programme du concours

LES SPECIALITES

A - SPECIALITE : Electro-mécanique

- Technique de maintenance
- Production automatisme et FAO
- Contrôle non destructif (CND)
- Systèmes hydrauliques et pneumatiques
- Gestion de maintenances et GMAO
- Conception électronique et CAO
- Asservissement régulation
- Automatique
- Installation électrique
- Commande de machines

B- SPECIALITE : Electronique industrielle

- Plan et Schémas électriques
- Semi- Conducteurs
- Electronique numérique
- Electronique analogique
- Microprocesseurs
- Pneumatiques et Hydrauliques
- Electrotechnique
- Microcontrôleurs
- Electronique de puissance
- Automatisme
- Instrumentation
- Régulation

C- SPECIALITE : informatique industrielle

- Systèmes d'exploitation
- Systèmes à événements discrets – API
- Electronique – CAO
- Automatique continu
- Recherche opérationnelle graphes
- Programmation linéaire
- Microprocesseurs et interfaces
- Capteurs – actionneurs
- Productiques GPAO et GFAO
- Commande de processus industriels
- Gestion de qualité – maintenance
- Systèmes de commandes du réseau
- Automatique et régulation
- Transmission, acquisition, mesure et contrôle
- Robotiques

D- SPECIALITE : Electricité industrielle

- Lois du courant continu
- Electromagnétisme
- Courant alternatif sinusoïdal
- Courant triphasé
- Appareils de mesure
- Condensateur
- Généralités sur les machines électriques
- Généralités sur les générateurs et les moteurs
- Généralités sur les transformateurs (conséquences des lois de l'électromagnétisme)
- Machines à courant continu de type courant
- Dynamo
- Réversibilité de la dynamo - moteur
- Fonctionnement des machines à courant continu,
- Accumulateurs (technologie, fonctionnement et charge)
- Machines à courant alternatif de type courant
- Alternateurs
- Moteurs synchrones
- Transformateurs
- Organes de commande des machines électrique
- La commande électro - mécanique des moteurs
- La commande automatique
- Servomécanisme, régulation de tension, de vitesse et de position
- Les applications de la commande électrique
- Groupes électromoteurs de pompes
- Schémas électriques

E- SPECIALITE : chimie industrielle

1- Analyse des eaux naturelles :

- campagne de mesure :
- objectifs
- localisation des points de prélèvement d'échantillons d'eau
- fréquence de prélèvement d'échantillons
- conditions de prélèvement d'échantillons d'eau
- paramètres de recherche
- paramètres organoleptiques (odeur, goût, couleur)
- mesure physico-chimique :
- détermination de la dureté
- mesure du PH
- mesure de la conductivité
- mesure de température
- Acidité et alcalinité :
- détermination de l'acidité
- détermination de l'alcalinité
- Anions :
- dosage de chlorures
- dosage de nitrates
- dosage de sulfates
- Cations :
- dosage de calcium
- dosage de magnésium
- dosage de potassium et de sodium par spectrophotomètre de flamme
- dureté totale
- dureté calcique
- dureté magnésique

2- Oxydoréduction :

- généralités
- l'oxydoréduction : l'échange électronique
- degrés d'oxydoréduction
- écriture d'oxydoréduction
- oxydoréduction avec formation d'un complexe.

3- Chimie analytique :

- dosage spectrophotométrie
- spectrophotométrie dans le visible et l'ultra violet (principe, instruments et méthodes d'analyse)
- spectrophotométrie à flamme (principe, matériels et méthodes d'analyses)
- spectrophotométrie IR (principe, matériels et méthodes d'analyses)
- analyse chromatographie en phase gazeuse

4- Technologie de laboratoire :

- broyage
- tamisage
- filtration
- distillation

5- Sucres réducteurs :

- dosage et calcul (méthode BERTLAND)
- dosage par spectrophotométrie IR (méthode et analyse)

6- Analyse physico-chimique du tabac :

- échantillonnage, préparation et broyage
- nicotine dans le tabac (origine, historique, formules)
- dosage de la nicotine dans le tabac (méthode spectrophotométrie, matériels, norme)
- chlore dans le tabac (méthode, matériels, formule et calcul)
- alcalinité hydrosoluble, cendre brutes, humidité des tabacs

F- SPECIALITE : maintenance industrielle

- Organisation et maintenance dans l'entreprise
- Electronique : principes et composants
- Electronique de puissance et électronique
- Résistance des matériaux
- Mécanique des fluides
- Sciences des matériaux
- Technologie des composants mécanique, fluide, thermique
- Automatique et informatique industrielle
- Fiabilité et qualité
- Méthodes et moyens de maintenance
- Connaissances, surveillance et maintenance des installations
- Projets de maintenance

G- SPECIALITE : informatique industrielle et automatisme

- Systèmes d'exploitation
- Systèmes à événements directs -API
- Electronique - CAO
- Automatique continue
- Recherche opérationnelle, graphe, programmation linéaire
- Microprocesseurs et interfaces
- Capteurs – actionneurs
- Productiques GPAO et GFAO
- commande de processus industriels
- Gestion de la qualité – maintenance

H- SPECIALITE : Mécanique

- Efforts statiques
- les mouvements
- La dynamique
- Construction mécanique :
- Les liaisons
- Transmission des mouvements
- Montage des roulements
- Les moteurs :
- Le moteur DIEZEL
- Montage et démontage d'un moteur de voiture
- Les techniques appliqués dans un atelier
- Différent travaux sur les équipements mécaniques
- Réparation d'une chaîne de fabrication
- Maintenance des équipements des ateliers
- Mesures et contrôles mécaniques

I- SPECIALITE : Mécanique auto

1- Moteur à combustion interne :

- Définitions générales
- Différentes catégories de moteur, moteurs thermiques, moteurs à combustion interne
 - Condition d'utilisation d'un moteur pour véhicule automobile
- Cycle
- Etude des organes du moteur, leur réparation
- La distribution
- Le graissage
- Le refroidissement
- Combustibles et carburants
- Carburant
- Injection
- Travail et rendement des moteurs

2- Organes de transmission :

- les types de composition des transmissions automobiles
 - Embrayages
 - Boîtes de vitesse
 - Arbres de transmission
 - Ponts moteur
 - Transmission modernes et automatiques

3- Châssis des véhicules:

- Châssis
- Les roues et les pneumatiques

- Les suspensions
- La direction
- Graissage des organes du châssis
- Calculs se rapportant au châssis des véhicules

4- Systèmes de freinage

5- Moteurs électriques :

- Généralités sur les machines électriques
- Transformateurs
- Moteur asynchrones
- Machines électriques à courant continu
- Moteur synchrones

6-Electricité auto

7- Pompes et compresseurs :

- Pompes volumétriques,
- Pompes centrifuge,
- compresseurs volumétriques,

8- Contrôle et réglage des véhicules :

- Diagnostic des moteurs,
- Appareils de réglage,
- Matériaux,

9- Maintenance des véhicules :

- Prévention,
- Curative,

10- Services techniques :

- Organisation,
- Procédures de gestion de la maintenance,
- Le contrôle technique des équipements et des installations,

J- SPECIALITE : Mécanique des fluides

1- Thermodynamique

- Les principes fondamentaux de la thermodynamique
- Changement d'état de phase
- Etat d'équilibre
- Gaz puriformes
- Machines Thermiques

2- Mécanique des fluides

- Hydrostatique
- Mouvement des fluides
- Dynamique des fluides
- Pertes charges

3 – Transferts thermique

- Convection
- Conduction

- Rayonnement

4 – Climatisation

- Traitement d'air
- Distribution du vapeur
- Courbe d'humidité (diagramme)
- Le confort
- Climatisation

5- Etude des chaudières

- Combustion
- Technologie des chaudières
- Maintenance des chaudières

K- SPECIALITE : La production

- Suivi et contrôle d'exécution
- Propreté des matières utilisées
- Les essais et normes à respecter
- Gestion de la matière et de la main d'œuvre
- Production et productivité
- Etude analytique des moyens et des équipements
- organisation scientifique du travail
- Facilitation du travail
- Economie de mouvement
- Etude des postes
- Etude statistiques
- Analyse des résultats
- Programmation et planification
- Préparation et suivi des programmes

L- SPECIALITE : Maintenance

- Maintenance préventive et systématique
- Suivi et contrôle des interventions
- Etude des oranges
- Organe de transmission mécanique
- les embrayages
- les freins
- les vitesses
- les boîtes vitesses
- organes de transmission et de changement des mouvements
- Les métaux et les alliages
- Dessins technique : perspectives, pièces et ensemble

M- SPECIALITE : Gestion

- Gestion commerciale et de marketing
- Gestion financière et comptable
- Gestion des ressources humaines
- Organisation et structure de l'entreprise
- Gestion par objectif

N- SPECIALITE : Contrôle qualité

- Méthodologies et méthodes de qualité statistiques
- Etudes prévisionnelles
- Etude des moyens logistiques
- Etudes des opérations de production
- Maîtrise de la qualité
- Etude statistique et ingénierie appliquée

- Processus de maîtrise de la qualité

- Conceptions des projets

- Etude des opérations de fabrication

P – SPECIALITE : Informatique

1) Option : maintenance informatique

- Architecture des ordinateurs
- Concepts de bases de données distribuées
- Interruption et déroulement
- Couches d'un système d'exploitation d'un ordinateur
- Gestion des mémoires (RAM,ROM, mémoire cachée ...)

- Gestion des entrées et sorties

- Gestion des fichiers

- Allocation et répartition des ressources

2) Option : programmation informatique ou multimédia

- Algorithmique et langage de programmation :
- Notions d'algorithmes
- Techniques de programmation
- Evaluation d'algorithmes
- Structures dynamiques des informations
- notion d'arbre
- Système de gestion des bases de données :
- Fonction d'un système de gestion des bases de données

- Modèle relationnel

3) Option : réseaux ou sécurité informatique

- Architecture des réseaux :
- Types de réseaux (LAN, MAN, WAN)
- Typologie des réseaux
- Classes des adresses (classe A, classe B, classe C)
- Protocoles réseaux
- Mode de fonctionnement d'un réseau
- Sécurité réseau :
- Définition
- Méthodes de protection (matériels, logiciels)

Arrêté du ministre des finances par intérim du 17 août 2017, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens du corps commun des techniciens des administrations publiques à la manufacture des tabacs de Kairouan.

Le ministre des finances par intérim,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-300 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du gouvernement au ministre des finances,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-570 du 9 mai 2017, chargeant le ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale des fonctions du ministre des finances par intérim et de la gestion des affaires du ministère,

Vu l'arrêté du ministre des finances par intérim du 17 août 2017, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens du corps commun des techniciens des administrations publiques à la manufacture des tabacs de Kairouan.

Arrête :

Article premier - Est ouvert à la manufacture des tabacs de Kairouan, le 2 décembre 2017 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens du corps commun des techniciens des administrations publiques.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quarante cinq (45) postes répartis par spécialités comme suit :

- électro-mécanique : quatre (4) postes,
- électronique industrielle : quatre (4) postes,

- informatique industrielle : trois (3) postes,
- électricité industrielle : deux (2) postes,
- chimie industrielle : deux (2) postes,
- maintenance industrielle : six (6) postes,
- informatique industrielle et automatisme : six (6) postes,
- mécanique : deux (2) postes,
- mécanique auto : un seul (1) poste,
- mécanique des fluides : deux (2) postes,
- la production : deux (2) postes,
- maintenance : deux (2) postes,
- gestion : cinq (5) postes,
- contrôle qualité : deux (2) postes.
- informatique : deux (2) postes.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 2 novembre 2017.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 août 2017.

Le ministre des finances par intérim

Mouhamed Fadhel Abdelkefi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du ministre des finances par intérim du 17 août 2017, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'adjoints techniques du corps commun des techniciens des administrations publiques à la manufacture des tabacs de Kairouan.

Le ministre des finances par intérim,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre externe, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques,

Vu le décret n° 2007-428 du 6 mars 2007, fixant le cadre général des concours externes sur épreuves pour le recrutement et des concours d'entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-300 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du gouvernement au ministre des finances,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-570 du 9 mai 2017, chargeant le ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale des fonctions du ministre des finances par intérim et de la gestion des affaires du ministère.

Arrête :

Article premier - Le présent arrêté fixe les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'adjoints techniques du corps commun des techniciens des administrations publiques à la manufacture des tabacs de Kairouan.

Art. 2 - Les adjoints techniques sont recrutés à la manufacture des tabacs de Kairouan par voie de concours externe sur épreuves parmi les candidats externes :

1) Qui sont titulaires du diplôme du baccalauréat (mathématiques, sciences expérimentales, techniques ou économie et gestion) ou d'un diplôme admis en équivalence.

2) Ou qui sont titulaires d'un diplôme de formation homologué au niveau susvisé au premier paragraphe, dans l'une des spécialités cités dans l'annexe ci-joint et âgés de trente-cinq ans au plus, calculés conformément aux dispositions du décret susvisé, l'âge maximum est apprécié à compter de la date d'inscription dans un bureau d'emploi pour les concours ouverts durant les cinq années qui suivent cette inscription.

A défaut d'inscription du candidat dans un bureau d'emploi, l'âge maximum est apprécié le 1^{er} janvier de l'année d'ouverture du concours.

Art. 3 - Le concours externe susvisé est ouvert par arrêté du ministre chargé des finances.

Cet arrêté fixe :

- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date d'ouverture du concours.

Art. 4 - Le concours externe susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des finances, le président du jury peut constituer plusieurs sous-commissions qui assurent le déroulement des épreuves.

Art. 5 - Tout candidat au concours externe susvisé doit déposer ou adresser par lettre recommandée son dossier de candidature au bureau d'ordre de la manufacture des tabacs de Kairouan,

Le dossier de candidature comprend les pièces suivantes :

a - Lors de la candidature au concours :

- une demande de candidature,
- une photocopie de la carte d'identité nationale,
- une copie du diplôme accompagnée d'une équivalence pour les diplômes étrangers.

Pour le candidat qui a dépassé l'âge maximum, les pièces jointes susvisées doivent être accompagnées d'une attestation prouvant l'exercice de services civils effectifs ou d'une attestation prouvant l'inscription au bureau d'emploi et du travail indépendant en tant que demandeur d'emploi délivré depuis trois mois au maximum à la date de clôture d'inscription pour soustraire la durée de ces services de l'âge légal maximum de l'intéressé.

b- Après avoir passé avec succès l'épreuve d'admissibilité :

Le candidat doit fournir les pièces suivantes :

- un extrait du casier judiciaire (original) délivré depuis trois mois au maximum,
- deux (2) extraits de l'acte de naissance délivrés depuis un an au maximum,
- deux photos d'identité récentes,
- un certificat médical (original) délivré depuis 3 mois au maximum attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale, nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République.

Tout candidat n'ayant pas fourni l'une des pièces mentionnées au paragraphe "b" susvisé ne peut passer l'épreuve d'admission.

Art. 6 - Est obligatoirement rejeté tout dossier de candidature parvenu après la date limite de dépôt des dossiers des candidatures ou ne comprenant pas l'une des pièces mentionnées à l'article 5 paragraphe "a" susvisé, ou qui ne précise pas la spécialité choisie par le candidat, la date d'inscription au bureau d'ordre de la manufacture des tabacs de Kairouan ou le cachet de la poste faisant foi.

Art. 7 - La liste des candidats admis à participer au concours externe susvisé est arrêtée définitivement par le ministre chargé des finances sur proposition du jury du concours.

Art. 8 - Le concours externe susvisé comporte les étapes suivantes :

L'étape d'admissibilité :

Cette étape comprend une épreuve écrite d'ordre technique.

Durée : 3 heures, coefficient : 2

L'épreuve écrite se déroulera indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat en quatre (4) pages au maximum, ne sont pas prises en considération les pages dépassants le nombre maximum.

Le jury supervisant le concours procède au classement définitif des candidats par ordre de mérite et si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus âgé.

Le ministre chargé des finances arrête la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission définitive, et qui seront informés de la date et du lieu de déroulement de cette épreuve à titre individuel par voie de courrier ou par télégramme.

L'étape d'admission définitive :

Cette étape comporte une épreuve écrite de culture générale.

Durée : 2 heures, coefficient : 1

Cette épreuve est rédigée obligatoirement en langue arabe en quatre (4) pages au maximum, ne sont pas prises en considération les pages dépassant le nombre maximum.

La durée et les coefficients de chaque épreuve sont fixés comme suit :

Nature de l'épreuve		Durée	Coefficient
Etape d'admissibilité	Epreuve écrite d'ordre technique	3 heures	2
Etape d'admission définitive	Epreuve écrite de culture générale	2 heures	1

Art. 9 - Toute absence à l'une des épreuves ou la non remise de la copie de l'examen entraîne l'attribution d'un zéro au candidat.

Art. 10 - Les candidats ne peuvent disposer pendant le déroulement des épreuves, ni de livres, ni de revues, ni de notes, ni de téléphone portable, ni de tout autre document de quelque nature que se soit sauf décision contraire du jury du concours.

Art. 11 - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation de l'épreuve qu'il a subie et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ultérieur, cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre chargé des finances suite à un rapport circonstancié élaboré par le surveillant ou l'examineur qui l'a constaté.

Art. 12 - L'épreuve écrite est soumise à une double correction. Il est attribué à l'examen une note exprimée en chiffres variant de zéro (0) à vingt (20). La note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 13 - Nul ne peut être déclaré admis à participer aux épreuves d'admission définitive s'il n'a obtenu un total de vingt (20/40) points au moins à l'épreuve d'admissibilité.

Art. 14 - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de trente (30/60) points au moins pour l'ensemble des épreuves écrites.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'ensemble des épreuves, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 15 - Le jury du concours propose au ministre chargé des finances deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :

a- une liste principale : qui comporte les noms des candidats admis définitivement au concours classés par ordre de mérite en fonction du total des notes obtenues, à l'ensemble des épreuves et dans la limite du nombre de postes à pourvoir.

b- une liste complémentaire : établie par ordre de mérite dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale. pour permettre à l'administration, le cas échéant, de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale qui n'ont pas rejoint leurs postes du travail conformément aux dispositions prévues par l'article 17 du présent arrêté.

Art. 16 - La liste principale des candidats admis définitivement au concours externe sur épreuves susvisé ainsi que la liste complémentaire sont arrêtées par le ministre chargé des finances.

Art. 17 - L'administration proclame la liste principale des candidats admis définitivement et se charge de les convoquer à titre individuel par voie de courrier ou par télégramme, pour complément du dossier administratif.

Au terme du délai maximum d'un mois après la date de proclamation de la liste principale, l'administration doit mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception les candidats défaillants en les invitant à rejoindre la manufacture des tabacs de Kairouan dans un délai maximum de quinze (15) jours, faute de quoi, ils sont radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire. Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale.

Art. 18 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 août 2017.

Le ministre des finances par intérim

Mouhamed Fadhel Abdelkefi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

ANNEXE

Programme des épreuves du concours externe pour le recrutement d'adjoints techniques à la manufacture des tabacs de Kairouan

PROGRAMME DU CONCOURS

I- Programme des épreuves de l'étape d'admissibilité

Une épreuve écrite dans les modules suivants :

- Electricité
- Maintenance industrielle
- Informatique industrielle et automatisme

- Conditionnement
- Chauffage
- Plomberie sanitaire
- Maintenance
- Mécanique

II- Programme des épreuves de l'étape d'admission définitive

Une épreuve écrite de culture générale portant sur :

- Organisation et attribution du gouvernerat
- Organisation et attribution de la municipalité
- L'agent public : obligations, droits et carrière professionnelle

Les spécialités

A- Option : Electricité

Appareils de mesure (voltmètre, ampèremètre, ohmmètre)

- Transformateur d'intensité
- Mesure d'isolement
- Puissance et énergie
- Calcul de puissance en courant monophasé
- facteur de puissance
- Appareillage de sectionnement et de protection
- Sectionneur
- Fusible
- Disjoncteur
- Machine électrique
- Transformateur
- Machines à courant continu
- Machines asynchrones

B - Spécialité : maintenance industrielle

- Organisation et maintenance dans l'entreprise
- Electronique : principes et composants
- Electronique de puissance et électronique
- Résistance des matériaux
- Mécanique des fluides
- Sciences des matériaux
- Technologie des composants mécanique, fluide, thermique
- Automatique et informatique industrielle
- Fiabilité et qualité
- Méthodes et moyens de maintenance
- Connaissances, surveillance et maintenance des installations
- Projets de maintenance

C– Spécialité : informatique industrielle et automatisme

- Systèmes d'exploitation
- Systèmes à événements directs -API
- Electronique - CAO
- Automatique continue
- Recherche opérationnelle, graphe, programmation linéaire
- Microprocesseurs et interfaces
- Capteurs – actionneurs
- Productiques GPAO et GFAO
- Commande de processus industriels
- Gestion de la qualité – maintenance

D– Option : conditionnement

- Traitement de l'air
- Définition fondamentales
- Propriétés d'un mélange gaz parfait- vapeur,
- Caractéristiques de l'air humide - diagramme,
- Processus du conditionnement d'air et facteur :
- Facteur de chaleur – formules
- Quantité d'air exigée
- Estimation de la charge de conditionnement d'air
- Refroidissement et déshumidifications
- Chauffage et humidification
- Mélange adiabatique des deux écoulements
- Tour de refroidissement

E- Option : Chauffage

- Traitement d'eau
- Déperdition calorifique
- Etude d'un central de chauffage
- Chaudière d'eau chaude et chaudière de mur
- Chaudières à vapeur
- Les brûleurs
- Les accessoires de commande, de contrôle et de sécurité
- Le régulateur
- Tuyauterie et robinetterie et accessoires annexes
- Les circulateurs d'eau chaude
- Vase d'expansion
- Les radiateurs et leurs accessoires annexes

- Etude d'une installation de chauffage
- Contrôle de qualité d'une installation de chauffage

- Entretien préventif d'un central de chauffage

F- Option : Plomberie sanitaire

- Les échangeurs instantanés
- Les cumulus électriques
- Les chauffe – eaux
- Les ballons d'eau chaude
- Traitement des eaux
- Production d'eau chaude sanitaire
- Les accessoires de contrôle et de sécurité
- Tuyauterie et robinetterie et accessoires annexes, réseau se gaz naturel (appareillage et technique de réalisation)

- Les régulateurs
- Equipements d'une salle de bain
- Etudes des besoins en eau chaude sanitaire
- Evacuation des eaux
- Tuyauterie en PVC et accessoires
- Techniques de réalisation d'un réseau d'évacuation en PVC
- Techniques de réalisation d'une installation d'eau potable

G- Spécialité : Maintenance mécanique

- Efforts statiques
- les mouvements
- La dynamique
- Construction mécanique :
- Les liaisons
- Transmission des mouvements
- Montage des roulements
- Les moteurs :
- Le moteur DIEZEL
- Montage et démontage d'un moteur
- Les techniques appliquées dans un atelier
- Différents travaux sur les équipements mécaniques
- Réparation d'une chaîne de fabrication
- Maintenance des équipements des ateliers
- Mesures et contrôles mécaniques

Arrêté du ministre des finances par intérim du 17 août 2017, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'adjoints techniques du corps commun des techniciens des administrations publiques à la manufacture des tabacs de Kairouan.

Le ministre des finances par intérim,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-300 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du gouvernement au ministre des finances,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-570 du 9 mai 2017, chargeant le ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale des fonctions du ministre des finances par intérim et de la gestion des affaires du ministère,

Vu l'arrêté du ministre des finances par intérim du 17 août 2017, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'adjoints techniques du corps commun des techniciens des administrations publiques à la manufacture des tabacs de Kairouan.

Arrête :

Article premier - Est ouvert à la manufacture des tabacs de Kairouan, le 2 décembre 2017 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'adjoints techniques du corps commun des techniciens des administrations publiques.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trente (30) postes répartis par spécialités comme suit :

- électricité : quatre (4) postes,
- maintenance industrielle : douze (12) postes,
- informatique industrielle et automatisme : quatre (4) postes,

- conditionnement : deux (2) postes,
- chauffage : deux (2) postes,
- plombier sanitaire : deux (2) postes,
- maintenance mécanique : quatre (4) postes.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 2 novembre 2017.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 août 2017.

Le ministre des finances par intérim

Mouhamed Fadhel Abdelkefi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du ministre des finances par intérim du 17 août 2017, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'agents techniques du corps commun des techniciens des administrations publiques à la manufacture des tabacs de Kairouan.

Le ministre des finances par intérim,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre externe, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques,

Vu le décret n° 2007-428 du 6 mars 2007, fixant le cadre général des concours externes sur épreuves pour le recrutement et des concours d'entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-300 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du gouvernement au ministre des finances,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres.

Vu le décret gouvernemental n° 2017-570 du 9 mai 2017, chargeant le ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale des fonctions du ministre des finances par intérim et de la gestion des affaires du ministère.

Arrête :

Article premier - Le présent arrêté fixe les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'agents techniques du corps commun des techniciens des administrations publiques à la manufacture des tabacs de Kairouan.

Art. 2 - Les agents techniques sont recrutés à la manufacture des tabacs de Kairouan par voie de concours externe sur épreuves parmi les candidats externes :

1) - Qui ont poursuivi avec succès le cycle de l'enseignement primaire et ayant accompli la sixième année au moins de l'enseignement secondaire mathématiques, technique, sciences expérimentales ou économie et gestion.

- Ou qui sont titulaires du diplôme de fin d'études de l'enseignement de base et ayant accompli la troisième année au moins de l'enseignement secondaire mathématiques, technique, sciences expérimentales ou économie et gestion.

2)- Qui sont titulaires d'un diplôme de formation homologué au niveau susvisé au premier paragraphe, dans les spécialités cités dans l'annexe ci-joint, et âgés de trente-cinq ans au plus, calculés conformément aux dispositions du décret susvisé, l'âge maximum est apprécié à compter du premier jour d'inscription dans un bureau d'emploi pour les concours ouverts durant les cinq années qui suivent cette inscription.

A défaut d'inscription du candidat dans un bureau d'emploi, l'âge maximum est apprécié le 1^{er} janvier de l'année d'ouverture du concours.

Art. 3 - Le concours externe susvisé est ouvert par arrêté du ministre chargé des finances.

Cet arrêté fixe :

- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date d'ouverture du concours.

Art.4 - Le concours externe susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des finances, le président du jury peut constituer plusieurs sous-commissions qui assurent le déroulement des épreuves.

Art 5 - Tout candidat au concours susvisé doit déposer ou adresser par lettre recommandée son dossier de candidature au bureau d'ordre de la manufacture des tabacs de Kairouan,

Le dossier de candidature comprend les pièces suivantes :

a - Lors de la candidature au concours :

- une demande de candidature,
- une photocopie de la carte d'identité nationale,
- une copie du diplôme accompagnée d'une équivalence pour les diplômes étrangers.

Pour le candidat qui a dépassé l'âge maximum, les pièces jointes susvisées doivent être accompagnées d'une attestation prouvant l'exercice de services civils effectifs ou d'une attestation prouvant l'inscription au bureau d'emploi et du travail indépendant en tant que demandeur d'emploi délivré depuis trois mois au maximum à la date de clôture d'inscription pour soustraire la durée de ces services de l'âge légal maximum de l'intéressé.

b- Après avoir passé avec succès l'épreuve d'admissibilité :

Le candidat doit fournir les pièces suivantes :

- un extrait du casier judiciaire (original) délivré depuis trois mois au maximum,
- deux (2) extraits de l'acte de naissance délivrés depuis un an au maximum,
- deux photos d'identité récentes,
- un certificat médical (original) délivré depuis 3 mois au maximum attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale, nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République.

Tout candidat n'ayant pas fourni l'une des pièces mentionnées au paragraphe "b" susvisé ne peut passer l'épreuve d'admission.

Art. 6 - Est obligatoirement rejeté tout dossier de candidature parvenu après la date limite de dépôt des dossiers des candidatures ou ne comprenant pas l'une des pièces mentionnées à l'article 5 paragraphe "a" susvisé, ou qui ne précise pas la spécialité choisie par le candidat, la date d'inscription au bureau d'ordre de la manufacture des tabacs de Kairouan ou le cachet de la poste faisant foi.

Art. 7 - La liste des candidats admis à participer au concours externe susvisé est arrêtée définitivement par le ministre chargé des finances sur proposition du jury du concours.

Art. 8 - Le concours externe susvisé comporte les étapes suivantes :

L'étape d'admissibilité :

Cette étape comprend une épreuve écrite d'ordre technique.

Durée : 3 heures, coefficient : 2

L'épreuve écrite se déroulera indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat en quatre (4) pages au maximum, ne sont pas prises en considération les pages dépassants le nombre maximum.

Le jury supervisant le concours procède au classement définitif des candidats par ordre de mérite et si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus âgé.

Le ministre chargé des finances arrête la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission définitive et qui seront informés de la date et du lieu de déroulement de cette épreuve à titre individuel par voie de courrier ou par télégramme.

L'étape d'admission définitive :

Cette étape comporte une épreuve écrite de culture générale.

Durée : 2 heures, coefficient : 1

Cette épreuve est rédigée obligatoirement en langue arabe en quatre (4) pages au maximum, ne sont pas prises en considération les pages dépassant le nombre maximum.

La durée et les coefficients de chaque épreuve sont fixés comme suit :

Nature de l'épreuve		Durée	Coefficient
Etape d'admissibilité	Epreuve écrite d'ordre technique	3 heures	2
Etape d'admission définitive	Epreuve écrite de culture générale	2 heures	1

Art. 9 - Toute absence à l'une des épreuves ou la non remise de la copie de l'examen entraîne l'attribution d'un zéro au candidat.

Art. 10 - Les candidats ne peuvent disposer pendant le déroulement des épreuves, ni de livres, ni de revues, ni de notes, ni de téléphone portable, ni de tout autre document de quelque nature que se soit sauf décision contraire du jury du concours.

Art. 11 - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation de l'épreuve qu'il a subie et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ultérieur, cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre chargé des finances suite à un rapport circonstancié élaboré par le surveillant ou l'examineur qui l'a constaté.

Art. 12 - L'épreuve écrite est soumise à une double correction. Il est attribué à chaque examen une note exprimée en chiffres variant de zéro (0) à vingt (20). La note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction. La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 13 - Nul ne peut être déclaré admis à participer aux épreuves d'admission définitive s'il n'a obtenu un total de vingt (20/40) points au moins à l'épreuve d'admissibilité.

Art. 14 - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de trente (30/60) points au moins pour l'ensemble des épreuves écrites.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'ensemble des épreuves, la priorité est accordé au plus âgé.

Art. 15 - Le jury du concours propose au ministre chargé des finances deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :

a- une liste principale : qui comporte les noms des candidats admis définitivement au concours classés par ordre de mérite en fonction du total des notes obtenues, à l'ensemble des épreuves et dans la limite du nombre de postes à pourvoir.

b- une liste complémentaire : établie par ordre de mérite dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale. pour permettre à l'administration, le cas échéant, de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale qui n'ont pas rejoint leurs postes du travail conformément aux dispositions prévues par l'article 17 du présent arrêté.

Art. 16 - La liste principale des candidats admis définitivement au concours externe sur épreuves susvisé ainsi que la liste complémentaire sont arrêtées par le ministre chargé des finances.

Art. 17 - L'administration proclame la liste principale des candidats admis définitivement et se charge de les convoquer à titre individuel par voie de courrier ou par télégramme, pour complément du dossier administratif.

Au terme du délai maximum d'un mois après la date de proclamation de la liste principale, l'administration doit mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception les candidats défaillants en les invitant à rejoindre la manufacture des tabacs de Kairouan dans un délai maximum de quinze (15) jours, faute de quoi, ils sont radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire. Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale.

Art. 18 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 août 2017.

Le ministre des finances par intérim

Mouhamed Fadhel Abdelkefi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

ANNEXE

Programme des épreuves du concours externe pour le recrutement d'agents techniques à la manufacture des tabacs de Kairouan

PROGRAMME DU CONCOURS

I- Programme des épreuves de l'étape d'admissibilité

Une épreuve écrite dans les modules suivants :

- Bâtiment et travaux publics
- Menuiserie
- Mécanique des fluides
- Plomberie sanitaire

II- Programme des épreuves de l'étape d'admission définitive

Une épreuve écrite de culture générale portant sur :

- Organisation administrative de la République Tunisienne,
- L'agent public : droits, obligations et carrière administrative.

Les spécialités

A- Option : bâtiment et travaux publics

Mécanique des sols et fondation :

- Identification des sols
- Résistance des sols
- Fondations simple
- Fondation sur pieux

- Matériaux de construction :

- Agrégats et pierres naturelles
- Liants hydrauliques :
 - a- Différents types
 - b- Conditionnement
- Les mortiers et les bétons
- Les produits céramiques
- Maçonnerie et béton armé
- Murs et cloisons
 - a- Maçonnerie de moellons
 - b- Maçonnerie brique
 - c- Maçonnerie de béton
- Planchers et dalles en béton armé :
- Cloison
- Fenêtres et portes
- Linteau

- Installations sanitaires :

- Evacuation des eaux usées
- Evacuation des eaux pluviales
- Pose des conduites
- Fossés
- Métré

B- Option : menuiserie

- Définition et provenance du bois
- Stockage du bois
- Classification et structure du bois
- Différents types de bois
- Différentes sortes d'assemblage du bois
- Les portes, les fenêtres et accessoires annexes
- Détails de réalisation des portes des équipements et aménagement d'un atelier de menuiserie
 - Techniques pratiques d'atelier : Travaux divers sur :
 - a- Combiné de la menuiserie multi opérationnelle (rabotage, dégauchissage, toupie, mortaisage,)
 - b- Les ponceuses
 - c- Les scies universelles ou scies sabres
 - Gamme d'usinage
 - Entretien des équipements de menuiserie

C– Option mécanique des fluides :

- Les moyens de production de froid
- Les fluides, frigorigènes
- Les compresseurs
- Les motos compresseurs hermétiques et semi hermétiques
- Les évaporateurs
- Les condenseurs
- Les appareillages annexes du circuit
- Tuyauteries et robinetterie
- Appareillages principaux et secondaire d'automatisme
- Chambre froides (études et conception) isolants
- Climatiseurs
- Armoires frigorifiques
- Réfrigérateurs et congélateurs
- Pompes à chaleur
- Centrales de climatisation
- Appareillages électriques moteurs discontacteres relais
- Entretien des équipements de production de froid
- Expertise des équipements de froid
- Contrôle de qualité d'un équipement frigorifique

D- Option plomberie sanitaire :

- Appareils sanitaires
- Ceintage et soudure
- Chauffe-eau, chaudière, chauffage central.
- Traitement des eaux
- Production d'eau chaude sanitaire
- Citerne électrique d'eau
- Les accessoires de contrôle et de sécurité
- Tuyauterie et robinetterie et accessoires annexes
- Réseau de gaz naturel, appareillage et technique d'installation
- Les régulateurs
- Equipement d'une salle de bain
- Etudes des besoins en eau chaude naturelle
- Evacuation des eaux
- Tuyauterie en PVC et accessoires
- Techniques d'installation d'un réseau d'évacuation en PVC
- Techniques de réalisation d'une installation d'eau potable

Arrêté du ministre des finances par intérim du 17 août 2017, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'agents techniques du corps commun des techniciens des administrations publiques à la manufacture des tabacs de Kairouan.

Le ministre des finances par intérim,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-300 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du gouvernement au ministre des finances,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-570 du 9 mai 2017, chargeant le ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale des fonctions du ministre des finances par intérim et de la gestion des affaires du ministère,

Vu l'arrêté du ministre des finances par intérim du 17 août 2017, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'agents techniques du corps commun des techniciens des administrations publiques à la manufacture des tabacs de Kairouan.

Arrête :

Article premier - Est ouvert à la manufacture des tabacs de Kairouan, le 2 décembre 2017 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'agents techniques du corps commun des techniciens des administrations publiques.

Art. 2 - Le nombre postes à pourvoir est fixé à neuf (9) postes répartis par spécialités comme suit :

- bâtiment : deux (2) postes,
- menuiserie : deux (2) postes,
- mécanique des fluides : trois (3) postes,
- plomberie sanitaire : deux (2) postes.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 2 novembre 2017.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 août 2017.

Le ministre des finances par intérim

Mouhamed Fadhel Abdelkefi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT,
DE L'INVESTISSEMENT ET DE LA
COOPERATION INTERNATIONALE**

Par arrêté du ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale du 17 août 2017.

Monsieur Anass Abdelhedi est nommé membre représentant le gouvernorat de Kébili au conseil d'entreprise de l'office de développement du Sud, en remplacement de Monsieur Ghassen Kasraoui.

Par arrêté du ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale du 17 août 2017.

Monsieur Abdessattar Ben Saâd est nommé membre représentant le ministère des finances au conseil d'entreprise de l'agence tunisienne de la coopération technique, en remplacement de Monsieur Fraj Lahbeib.

Par arrêté du ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale du 17 août 2017.

Monsieur Mohamed Fetei Chokri est nommé membre représentant le gouvernorat de Gafsa au conseil d'entreprise de l'office de développement du Sud, en remplacement de Monsieur Mohamed Lazhar Hseyni.

MINISTERE DE L'EDUCATION

Par arrêté du ministre de l'éducation par intérim du 7 août 2017.

Messieurs dont les noms suivent, sont chargés des fonctions de commissaire régional de l'éducation, à compter du 1^{er} août 2017, et ce, conformément au tableau suivant :

N° d'ordre	Nom et prénom	Grade	Emploi fonctionnel
1	Adel Dekhil	Professeur principal émérite classe exceptionnelle	Commissaire régional de l'éducation à Tunis 2
2	Ridha Touihri	Professeur principal émérite classe exceptionnelle	Commissaire régional de l'éducation à Zaghuan
3	Najib Kharraz	Professeur principal émérite classe exceptionnelle	Commissaire régional de l'éducation à Nabeul
4	Habib Taghouti	Professeur principal émérite classe exceptionnelle	Commissaire régional de l'éducation à Siliana
5	Nejib Zbidi	Inspecteur principal des écoles préparatoires et des lycées secondaires	Commissaire régional de l'éducation à Sousse
6	Houcine Akermi	Inspecteur principal des écoles primaires	Commissaire régional de l'éducation à Sidi Bouzid
7	Mongi Mnasser	Professeur principal émérite classe exceptionnelle	Commissaire régional de l'éducation à Médenine
8	Adel Khaldi	Professeur principal émérite classe exceptionnelle	Commissaire régional de l'éducation à Kébili
9	Fethi Sellami	Professeur principal émérite classe exceptionnelle	Commissaire régional de l'éducation à Kairouan

En application des dispositions de l'article 4 (nouveau) du décret n° 2011-1005 du 21 juillet 2011, les intéressés bénéficient des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'éducation par intérim du 7 août 2017.

Monsieur Hedi Tarchoun, inspecteur principal des écoles préparatoires et des lycées secondaires, est chargé des fonctions de commissaire régional de l'éducation à Mahdia, à compter du 1^{er} octobre 2016.

En application des dispositions de l'article 4 (nouveau) du décret n° 2011-1005 du 21 juillet 2011, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'éducation par intérim du 10 août 2017.

Madame Samira Ben Kheder, professeur principal émérite, est chargée des fonctions de directeur de l'institut des métiers de l'éducation et de la formation à Sousse, à compter du 1^{er} août 2017.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 2007-2116 du 14 août 2007, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'éducation par intérim du 7 août 2017.

Madame Ibtissem Braiki, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de directeur du budget à la direction générale des affaires financières au ministère de l'éducation.

Par arrêté du ministre de l'éducation par intérim du 7 août 2017.

Monsieur Riadh Oueslati, professeur principal émérite, est chargé des fonctions de directeur du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire au commissariat régional de l'éducation à Tunis 1.

Par arrêté du ministre de l'éducation par intérim du 10 août 2017.

Monsieur Lazhar Rahal, professeur principal émérite classe exceptionnelle, est chargé des fonctions de directeur de la formation continue à la direction générale des programmes et de la formation continue au ministère de l'éducation.

Par arrêté du ministre de l'éducation par intérim du 11 août 2017.

Monsieur Mehdi Badreddine, professeur principal émérite classe exceptionnelle, est chargé des fonctions de chef du bureau des relations avec le citoyen au ministère de l'éducation.

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 93-1549 du 26 juillet 1993, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'éducation par intérim du 7 août 2017.

Monsieur Houcine Chouat, professeur principal émérite classe exceptionnelle, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'enseignement du cycle préparatoire général à la direction de l'enseignement du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire général, à la direction générale du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire au ministère de l'éducation.

Par arrêté du ministre de l'éducation par intérim du 7 août 2017.

Madame Jihène Ouichka, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de sous-directeur du budget de fonctionnement à la direction du budget à la direction générale des affaires financières au ministère de l'éducation.

Par arrêté du ministre de l'éducation par intérim du 7 août 2017.

Monsieur Nabil Smadhi, professeur principal émérite, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'évaluation et de la qualité à la direction de l'évaluation de la qualité et des technologies de l'information et de la communication, au commissariat régional de l'éducation à Bizerte, à compter du 26 septembre 2016.

Par arrêté du ministre de l'éducation par intérim du 7 août 2017.

Madame Fatma Wdad épouse Hlal professeur principal émérite classe exceptionnelle, est chargée des fonctions de sous-directeur de la vie scolaire et des affaires des élèves du cycle primaire à la direction du cycle primaire au commissariat régional de l'éducation à Tunis 1, à compter du 1^{er} août 2017.

Par arrêté du ministre de l'éducation par intérim du 10 août 2017.

Madame Faouzia Fattah, professeur de l'enseignement principal hors classe, est chargée des fonctions de sous-directeur de la vie scolaire du cycle primaire à la direction de l'enseignement et de la vie scolaire du cycle primaire à la direction générale du cycle primaire au ministère de l'éducation.

Par arrêté du ministre de l'éducation par intérim du 7 août 2017.

Madame Rafiaa Gmati, professeur de l'enseignement principal hors classe, est chargée des fonctions de chef de service des prévisions budgétaires de fonctionnement à la sous-direction du budget de fonctionnement à la direction du budget à la direction générale des affaires financières au ministère de l'éducation.

Par arrêté du ministre de l'éducation par intérim du 7 août 2017.

Monsieur Adnen Mcharek, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service des affaires des élèves du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire à la direction du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire, au commissariat régional de l'éducation à Médenine.

Par arrêté du ministre de l'éducation par intérim du 11 août 2017.

Madame Faten Kobrouslı épouse Kaak, professeur principal émérite, est chargée des fonctions de chef de service des affaires des élèves du cycle primaire à la direction du cycle primaire au commissariat régional de l'éducation à l'Ariana.

Par arrêté du ministre de l'éducation par intérim du 10 août 2017.

Monsieur Mounir Mhamdi, professeur principal des écoles primaires, est chargé des fonctions d'inspecteur administratif et financier avec rang et avantages de chef de service d'administration centrale à l'inspection générale administrative et financière au ministère de l'éducation.

Par arrêté du ministre de l'éducation par intérim du 10 août 2017.

Monsieur Mohamed Hmaied, professeur principal émérite, est chargé des fonctions de chef de service des affaires des élèves du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire à la direction du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire au commissariat régional de l'éducation à Sfax 1.

Par arrêté du ministre de l'éducation par intérim du 11 août 2017.

Madame Soumaia Taboubi, professeur de l'enseignement principal hors classe, est chargée des fonctions de sous-directeur chargée de l'enseignement secondaire à l'école internationale de Tunis.

En application des dispositions de l'article 6 du décret n° 99-1042 du 17 mai 1999, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'éducation par intérim du 11 août 2017.

Monsieur Mongi Bey, technicien en chef, est chargé des fonctions de chef de service de maintenance des équipements scientifiques et techniques légères à la sous-direction de réparation et de fabrication au centre national de maintenance.

En application des dispositions de l'article 14 (nouveau) du décret n° 99-1816 du 23 août 1999, l'intéressé bénéficie des avantages et indemnités accordés à un chef de service d'administration centrale.

**MINISTERE DE L'ENERGIE, DES MINES
ET DES ENRGIES RENOUVELABLES**

Arrêté de la ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 7 juillet 2017, portant délégation de signature en matière disciplinaire.

La ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l'article 92 de la constitution,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-294 du 9 mars 2016, portant la création du ministère de l'énergie et des mines et fixant ses attributions,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-858 du 15 juin 2016, portant organisation du ministère de l'énergie et des mines,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-799 du 20 juin 2017, chargeant Monsieur Mohamed Manai, des fonctions de directeur général des services communs au ministère de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, qui a modifiée et complétée la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Mohamed Manai, directeur général des services communs, est habilité à signer par délégation de la ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables, les rapports de traduction devant le conseil de discipline et les arrêtés de sanctions disciplinaires, à l'exception des arrêtés de révocation.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet à compter du 20 juin 2017.

Tunis, le 7 juillet 2017.

*La ministre de l'énergie, des mines et
des énergies renouvelables*

Héla Chikhrouhou

Arrêté de la ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 7 juillet 2017, portant délégation de signature en matière disciplinaire.

La ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l'article 92 de la constitution,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-294 du 9 mars 2016, portant la création du ministère de l'énergie et des mines et fixant ses attributions,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-858 du 15 juin 2016, portant organisation du ministère de l'énergie et des mines,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-701 du 2 juin 2017, chargeant Monsieur Mokhtar Hajji, des fonctions de chef de cabinet du ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables à compter du 2 mai 2017.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, qui a modifiée et complétée la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Mokhtar Hajji, chef de cabinet, est habilité à signer par délégation de la ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables, les rapports de traduction devant le conseil de discipline et les arrêtés de sanctions disciplinaires, à l'exception des arrêtés de révocation.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet à compter du 2 mai 2017.

Tunis, le 7 juillet 2017.

*La ministre de l'énergie, des mines et
des énergies renouvelables*

Héla Chikhrouhou

Arrêté de la ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 7 juillet 2017, portant délégation de signature.

La ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l'article 92 de la constitution,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-294 du 9 mars 2016, portant la création du ministère de l'énergie et des mines et fixant ses attributions,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-858 du 15 juin 2016, portant organisation du ministère de l'énergie et des mines,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-799 du 20 juin 2017, chargeant Monsieur Mohamed Manai, des fonctions de directeur général des services communs au ministère de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du premier paragraphe (1) de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Mohamed Manai, directeur général des services communs, est habilité à signer par délégation de la ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet à compter du 20 juin 2017.

Tunis, le 7 juillet 2017.

La ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables

Héla Chikhrouhou

Arrêté de la ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 7 juillet 2017, portant délégation de signature.

La ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l'article 92 de la constitution,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-294 du 9 mars 2016, portant la création du ministère de l'énergie et des mines et fixant ses attributions,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-858 du 15 juin 2016, portant organisation du ministère de l'énergie et des mines,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-701 du 2 juin 2017, chargeant Monsieur Mokhtar Hajji, des fonctions de chef de cabinet du ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables à compter du 2 mai 2017.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du premier paragraphe (1) de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Mokhtar Hajji, chef de cabinet, est habilité à signer par délégation de la ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet à compter du 2 mai 2017.

Tunis, le 7 juillet 2017.

La ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables

Héla Chikhrouhou

Par arrêté de la ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 27 juillet 2017.

Monsieur Mourad Marouani, administrateur conseiller, est chargé des fonctions d'inspecteur en chef à l'inspection générale au ministère de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables.

En application des dispositions de l'article 13 du décret gouvernemental n° 2016-858 du 15 juin 2016, l'intéressé bénéficie du rang et avantages de directeur d'administration centrale.

Par arrêté de la ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 21 août 2017.

Monsieur Jamel Dorai, administrateur en chef, est chargé des fonctions de directeur des affaires administratives et financières au ministère de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables.

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
ET DE LA PECHE**

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 10 février 2017.

Monsieur Lassâad Albouchi, maître assistant de l'enseignement supérieur agricole, est chargé des fonctions de directeur des stages à l'école supérieure d'agriculture de Moghrane.

MINISTERE DE LA SANTE

Par arrêté de la ministre de la santé du 11 août 2017.

Le docteur Rafika Alouini, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est chargée des fonctions de chef de service d'imagerie médicale à l'hôpital « Ibn El Jazzar » de Kairouan.

Par arrêté de la ministre de la santé du 1^{er} août 2017.

Le docteur Moncef Feki, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de chef de service de biologie médicale option biochimie à l'hôpital « la Rabta » de Tunis.

Par arrêté de la ministre de la santé du 1^{er} août 2017.

Le docteur Habib Feki, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de chef de service de médecine préventive et d'hygiène hospitalière à l'hôpital « Hédi Chaker » de Sfax.

Par arrêté de la ministre de la santé du 1^{er} août 2017.

Le docteur Jouda Cherif épouse Kanoun, maître de conférences agrégée hospitalo-universitaire en médecine, est chargée des fonctions de chef de service de pneumologie à l'hôpital « la Rabta » de Tunis.

Par arrêté de la ministre de la santé du 10 août 2017.

Monsieur Nasreddine Abbes, pharmacien principal de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service de pharmacie à l'hôpital régional de Gafsa.

Par arrêté de la ministre de la santé du 25 août 2017.

Madame Dorra Dhib, pharmacien principal de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de service de pharmacie à l'hôpital de Razi.

Par arrêté de la ministre de la santé du 24 août 2017.

Le docteur Mohamed Amine Nasraoui, médecin principal de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service de médecine à l'hôpital de circonscription de Tajerouine.

Par arrêté de la ministre de la santé du 24 août 2017.

Le docteur Madiha Damak, médecin de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de circonscription sanitaire d'El Hamma du gouvernorat de Gabès.

Par arrêté de la ministre de la santé du 14 août 2017.

Le docteur Houda Ayari épouse El Khedim, médecin major de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de circonscription sanitaire de Bardo du gouvernorat de Tunis.

Par arrêté de la ministre de la santé du 21 août 2017.

Le docteur Mehdi Elajri est nommé membre représentant de la municipalité de Tunis au conseil d'administration de l'institut national « El Mongi Ben Hmida » de neurologie de Tunis, en remplacement de Madame Soumaya Ben Htira, et ce, à compter du 20 juin 2017.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Arrêté du ministre des affaires sociales du 30 août 2017, portant agrément de l'avenant n° 14 à la convention collective sectorielle du bâtiment et des travaux publics.

Le ministre des affaires sociales,

Vu la constitution,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 et notamment son article 37 et suivants,

Vu l'arrêté du 12 mars 1975, portant agrément de la convention collective nationale du bâtiment et des travaux publics,

Vu l'arrêté du 14 avril 1983, portant agrément de l'avenant n° 1 à cette convention, signé le 8 mars 1983,

Vu l'arrêté du 10 août 1989, portant agrément de l'avenant n° 2 à cette convention, signé le 12 juillet 1989,

Vu l'arrêté du 16 août 1990, portant agrément de l'avenant n° 3 à cette convention, signé le 14 juillet 1990,

Vu l'arrêté du 7 septembre 1993, portant agrément de l'avenant n° 4 à cette convention, signé le 12 août 1993,

Vu l'arrêté du 16 octobre 1996, portant agrément de l'avenant n° 5 à cette convention, signé le 24 septembre 1996,

Vu l'arrêté du 9 juin 1999, portant agrément de l'avenant n° 6 à cette convention, signé le 28 mai 1999,

Vu l'arrêté du 25 novembre 2002, portant agrément de l'avenant n° 7 à cette convention, signé le 14 novembre 2002,

Vu l'arrêté du 17 janvier 2006, portant agrément de l'avenant n° 8 à cette convention, signé le 29 décembre 2005,

Vu l'arrêté du 17 février 2009, portant agrément de l'avenant n° 9 à cette convention, signé le 28 janvier 2009,

Vu l'arrêté du 14 octobre 2011, portant agrément de l'avenant n° 10 à cette convention, signé le 5 octobre 2011,

Vu l'arrêté du 8 mars 2013, portant agrément de l'avenant n° 11 à cette convention, signé le 25 février 2013,

Vu l'arrêté du 27 octobre 2014, portant agrément de l'avenant n° 12 à cette convention, signé le 10 octobre 2014,

Vu l'arrêté du 2 mai 2016, portant agrément de l'avenant n° 13 à cette convention, signé le 13 avril 2016,

Vu la convention collective nationale du bâtiment et des travaux publics, signée le 16 janvier 1975 et révisée par les avenants susvisés.

Arrête :

Article premier - L'avenant n° 14 à la convention collective sectorielle du bâtiment et des travaux publics, signé le 11 juillet 2017 et annexé au présent arrêté, est agréé⁽¹⁾.

Art. 2 - Les dispositions de cet avenant sont rendues obligatoires sur l'ensemble du territoire de la République pour tous les employeurs et les travailleurs des activités énumérées dans l'article premier de la convention collective sectorielle susvisée.

Tunis, le 30 août 2017.

Le ministre des affaires sociales

Mohamed Trabelsi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

(1) L'avenant à la présente convention est publié uniquement en langue arabe.

Arrêté du ministre des affaires sociales du 30 août 2017, portant agrément de l'avenant n° 14 à la convention collective sectorielle des industries des matériaux de construction.

Le ministre des affaires sociales,

Vu la constitution,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 et notamment son article 37 et suivants,

Vu l'arrêté du 19 juin 1975, portant agrément de la convention collective nationale des industries des matériaux de construction,

Vu l'arrêté du 28 avril 1983, portant agrément de l'avenant n° 1 à cette convention, signé le 8 mars 1983,

Vu l'arrêté du 18 mars 1989, portant agrément de l'avenant n° 2 à cette convention, signé le 22 février 1989,

Vu l'arrêté du 13 octobre 1990, portant agrément de l'avenant n° 3 à cette convention, signé le 12 septembre 1990,

Vu l'arrêté du 7 septembre 1993, portant agrément de l'avenant n° 4 à cette convention, signé le 12 août 1993,

Vu l'arrêté du 24 juillet 1996, portant agrément de l'avenant n° 5 à cette convention, signé le 23 juillet 1996,

Vu l'arrêté du 9 juin 1999, portant agrément de l'avenant n° 6 à cette convention, signé le 28 mai 1999,

Vu l'arrêté du 25 novembre 2002, portant agrément de l'avenant n° 7 à cette convention, signé le 14 novembre 2002,

Vu l'arrêté du 17 janvier 2006, portant agrément de l'avenant n° 8 à cette convention, signé le 29 décembre 2005,

Vu l'arrêté du 17 février 2009, portant agrément de l'avenant n° 9 à cette convention, signé le 28 janvier 2009,

Vu l'arrêté du 11 octobre 2011, portant agrément de l'avenant n° 10 à cette convention, signé le 23 septembre 2011,

Vu l'arrêté du 25 mars 2013, portant agrément de l'avenant n° 11 à cette convention, signé le 1er mars 2013,

Vu l'arrêté du 5 décembre 2014, portant agrément de l'avenant n° 12 à cette convention, signé le 17 novembre 2014,

Vu l'arrêté du 14 juin 2016, portant agrément de l'avenant n° 12 à cette convention, signé le 11 mai 2016,

Vu la convention collective nationale des industries des matériaux de construction, signée le 29 avril 1975 et révisée par les avenants susvisés.

Arrête :

Article premier - L'avenant n° 14 à la convention collective sectorielle des industries des matériaux de construction, signé le 11 juillet 2017 et annexé au présent arrêté, est agréé⁽¹⁾.

Art. 2 - Les dispositions de cet avenant sont rendues obligatoires sur l'ensemble du territoire de la République pour tous les employeurs et les travailleurs des activités énumérées dans l'article premier de la convention collective sectorielle susvisée.

Tunis, le 30 août 2017.

Le ministre des affaires sociales

Mohamed Trabelsi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

(1) L'avenant à la présente convention est publié uniquement en langue arabe.

**MINISTERE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI**

Par arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 2 août 2017.

Monsieur Ali Kraiem, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur de la formation professionnelle et des relations avec les entreprises à la direction régionale de la formation professionnelle et de l'emploi de Tozeur, à compter du 29 juillet 2017.

**MINISTERE DU TOURISME
ET DE L'ARTISANAT**

Par arrêté de la ministre du tourisme et de l'artisanat du 8 septembre 2017.

Monsieur Yahia Chaouachi, administrateur en chef, est chargé des fonctions de directeur des affaires juridiques et du contentieux à la direction générale des services communs au ministère du tourisme et de l'artisanat.

Par arrêté du ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique du 8 septembre 2017.

Mademoiselle Mouna Balti, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de chef de service du service des télécommunications à la sous-direction des services de télécommunications et accès à la direction de la promotion des services à la direction générale des technologies de la communication, au ministère des technologies de la communication et de l'économie numérique.

MINISTERE DU TRANSPORT

Décret gouvernemental n° 2017-989 du 30 août 2017, complétant le décret n° 85-1025 du 29 août 1985, fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre du transport,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires des retraités et survivants dans le secteur public et notamment son article premier, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-48 du 4 juin 2011, modifiant les lois régissant les pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, le régime de retraite des membres du gouvernement et le régime de retraite des gouverneurs,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 2002-61 du 9 juillet 2002, portant dispositions relatives à la protection sociale au profit de certains agents des entreprises et des établissements publics à caractère non administratif affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale,

Vu la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d'un régime d'assurance maladie,

Vu le décret n° 85-1025 du 29 août 1985, fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2015-1767 du 10 novembre 2015,

Vu le décret gouvernemental n° 2015-957 du 23 juillet 2015, portant création de la société du métro léger de Sfax,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-100 du 11 janvier 2016, portant création de l'office national des postes frontaliers terrestres et de son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-570 du 9 mai 2017, chargeant le ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale des fonctions du ministre des finances par intérim et de la gestion des affaires du ministère,

Vu l'avis du ministre des finances par intérim,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont ajoutés aux dispositions de l'article premier du décret n° 85-1025 du 29 août 1985, fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, les deux établissements suivants :

- la société du métro léger de Sfax,
- l'office national des postes frontaliers terrestres.

Art. 2 - Le ministre du transport et le ministre des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 août 2017.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contresign
Le ministre des affaires
sociales

Mohamed Trabelsi
Le ministre du transport
Anis Ghedira

Par arrêté du ministre du transport du 2 août 2017.

Monsieur Majed Bouzouita, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur de la sécurité de la navigation aérienne et des aéroports à la direction générale de l'aviation civile au ministère du transport.

Par arrêté du ministre du transport du 23 août 2017.

Madame Dhouha Hemissi née Rebai, ingénieur principal, est chargée des fonctions de sous-directeur de l'exploitation des ports maritimes de commerce à la direction générale du transport maritime et des ports maritimes de commerce au ministère du transport.

Par arrêté du ministre du transport du 23 août 2017.

Monsieur Mohamed Ali Ben Slima, technicien principal, est chargé des fonctions de chef de service du développement et de suivi des projets à la direction générale du transport maritime et des ports maritimes de commerce au ministère du transport.

Par arrêté du ministre du transport du 23 août 2017.

Mademoiselle Rim Maaoui, technicien principal, est chargée des fonctions de chef de service de la formation maritime et portuaire à la direction générale du transport maritime et des ports maritimes de commerce au ministère du transport.

Par arrêté du ministre du transport du 23 août 2017.

Madame Sondés Abdellaoui, technicien principal, est chargée des fonctions de chef de service de contrôle des activités de transport et ports maritimes à la direction générale du transport maritime et des ports maritimes de commerce au ministère du transport.

Par arrêté du ministre du transport du 23 août 2017.

Madame Samia Triki née Hmila, administrateur, est chargée des fonctions de chef de service de l'ordonnancement à la direction générale des affaires administratives, financières et des moyens généraux au ministère du transport.

Par arrêté du ministre du transport du 24 août 2017.

Monsieur Imed Ettouibi est nommé administrateur représentant la Présidence de gouvernement au conseil d'administration de l'agence technique des transports terrestres, en remplacement de Monsieur Fares Besrou, et ce, à compter du 10 mai 2017.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Arrêté du chef du gouvernement du 30 août 2017, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur principal au corps commun des ingénieurs des administrations publiques au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier du corps commun des ingénieurs des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2009-113 du 21 janvier 2009 et le décret n° 2014-2285 du 30 juin 2014,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernementale n° 2016-1302 du 2 décembre 2016, fixant les attributions du secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Arrête :

Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur principal au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du chef du gouvernement.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscriptions des candidatures,
- la date de la réunion du jury du concours.

Art. 3 - Le concours susvisé au premier article est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Le jury du concours procède essentiellement à :

- étudier les candidatures et proposer la liste des candidats pouvant participer au concours,
- évaluer les dossiers et classer les candidats selon les critères préétablis à cet effet,
- proposer la liste des candidats pouvant être admis.

Art. 4 - Peuvent participer au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur principal, les ingénieurs de travaux titulaires, âgés d'au moins quarante (40) ans et justifiants d'au moins quinze (15) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de la clôture des candidatures.

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières. Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient l'agent concerné et accompagnées des pièces suivantes :

- un relevé détaillé avec pièces justificatives des services civils et militaires le cas échéant accomplis par l'intéressé, et doit être visé par le chef hiérarchique ou son représentant,

- une copie de l'arrêté de recrutement du candidat,
- une copie de l'arrêté de la nomination du candidat dans son grade actuel,

- une copie de l'arrêté fixant la dernière situation administrative de l'intéressé,

- des copies certifiées conformes aux originaux des diplômes scientifiques supérieurs au niveau nécessaire pour le recrutement dans le grade actuel du candidat,

- des copies certifiées conformes aux originaux des certificats de participation aux colloques ou aux cycles de formation organisés par l'administration dès la nomination dans le grade actuel,

- des copies des arrêtés des sanctions disciplinaires infligées à l'agent durant les cinq dernières années qui précèdent l'année du concours ou une attestation justifiant l'exempt du dossier administratif du candidat de toute sanction disciplinaire,

- un rapport d'activité de dix (10) pages au maximum, élaboré par le candidat portant sur les activités et les travaux effectués depuis sa nomination dans le grade et doit être accompagné des observations du chef hiérarchique du candidat. Les pages supplémentaires ne sont pas prise en considération.

Est rejetée obligatoirement toute demande de candidature enregistrée au bureau d'ordre de l'administration à la quelle appartient le candidat après la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 6 - Le chef hiérarchique attribue au candidat une note d'évaluation variant entre zéro (0) et vingt (20) qui exprime la performance de l'agent dans l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.

Art. 7 - Le jury du concours susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés conformément aux critères suivants :

- l'ancienneté générale du candidat,
- l'ancienneté dans le grade du candidat,
- la bonification des diplômes supérieurs au niveau requis pour le recrutement du candidat dans son grade,
- les sessions de formation ou de participation aux séminaires organisés ou autorisés par l'administration dès sa nomination au grade actuel,
- la conduite et l'assiduité durant les cinq dernières années,
- le rapport d'activité cité à l'article 5 susvisé,
- la note d'évaluation attribuée par le chef hiérarchique.

Art. 8 - Le jury du concours susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés conformément aux dispositions du présent arrêté et classe les candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé. .

Art 9 - La liste des candidats admis définitivement au concours susvisé est fixée par arrêté du secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Art 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 août 2017.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du chef du gouvernement du 30 août 2017, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur principal au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier du corps commun des ingénieurs des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2014-2285 du 30 juin 2014,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernementale n° 2016-1302 du 2 décembre 2016, fixant les attributions du secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 30 août 2017, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur principal au corps commun des ingénieurs des administrations publiques au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, le 10 novembre 2017 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur principal au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux (2) postes.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 16 octobre 2017.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 août 2017.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du chef du gouvernement du 30 août 2017, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien principal à la conservation de la propriété foncière.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, tel qu'il a été complété par le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003, le décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009 et le décret n° 2013-2826 du 9 juillet 2013,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-321 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du gouvernement au ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1302 du 2 décembre 2016, fixant les attributions du secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Arrête :

Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien principal à la conservation de la propriété foncière, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert aux techniciens appartenant au corps technique commun des administrations publiques, titulaires dans leur grade, exerçant à la conservation de la propriété foncière et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du chef du gouvernement.

Cet arrêté fixe :

- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date de la réunion du jury du concours.

Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :

- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté de recrutement de l'intéressé,
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté portant nomination du candidat dans le grade actuel,
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté fixant la dernière situation administrative du candidat,

- des copies certifiées conformes aux originaux des diplômes qui dépassent le niveau demandé pour le recrutement au grade actuel de l'intéressé,

- un relevé détaillé avec pièces justificatives des services civils et éventuellement militaires accomplis par le candidat. Ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration ou son représentant,

- des copies certifiées conformes aux originaux des attestations des cycles de formations et des séminaires effectués par le candidat et organisés par l'administration dès la nomination au grade de technicien.

Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat.

Est rejetée, toute candidature enregistrée après la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 5 - Le concours interne susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Le jury est chargé principalement de :

- * proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- * évaluer les dossiers des candidats sur la base des critères suivants :
 - l'ancienneté générale du candidat au sein de l'administration,
 - l'ancienneté du candidat dans le grade,
 - bonification des diplômes supérieurs au niveau requis pour le recrutement dans le grade du candidat,
 - les séminaires et les stages de formation organisés par l'administration dès la nomination au grade de technicien,
 - le comportement et l'assiduité,
 - la note attribuée par le chef hiérarchique relative au concours ouvert varie entre zéro (0) et vingt (20).

Cette note caractérise l'accomplissement de l'agent des tâches qu'ils lui sont attribués et sa rigueur professionnelle.

Art. 6 - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des affaires foncières sur proposition du jury du concours.

Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé procède après délibération au classement des candidats par ordre de mérite selon le nombre de points totalisé pour chaque candidat.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 8 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien principal à la conservation de la propriété foncière, est arrêtée par le secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 août 2017.

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du chef du gouvernement du 30 août 2017, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de bibliothécaire ou documentaliste au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernementale n° 2016-1302 du 2 décembre 2016, fixant les attributions du secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Arrête :

Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de bibliothécaire ou documentaliste au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert aux bibliothécaires adjoints ou documentalistes adjoints titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du chef du gouvernement.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date de la réunion du jury du concours.

Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- évaluer les dossiers des candidats,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leur demande de candidature au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières par la voie hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :

- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté portant recrutement de l'intéressé,
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté portant nomination de l'intéressé dans son grade actuel,
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté fixant la dernière situation administrative de l'intéressé,
- une copie certifiée conforme à l'original du diplôme scientifique donnant droit à la bonification au candidat,
- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils et éventuellement militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration ou son représentant,
- des copies certifiées conforme aux originaux des attestations des cycles de formation et des séminaires organisés par l'administration dès la nomination au grade de bibliothécaire adjoint ou documentaliste adjoint,
- des copies certifiées conformes aux originaux des arrêtés relatifs aux sanctions disciplinaires,

- la note attribuée par le chef hiérarchique relative au concours ouvert.

Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre central du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Est rejetée toute candidature enregistrée après la date de clôture du registre d'inscription.

Art. 6 - Les dossiers déposés sont appréciés par le jury du concours susvisé selon les critères suivants :

- la bonification des titulaires du mastère ou d'un diplôme équivalent,

- la bonification des titulaires de maîtrise ou licence (LMD) ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué à ce niveau,

- la bonification des titulaires du diplôme universitaire du premier cycle ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué à ce niveau,

- les cycles de formation ou les séminaires organisés par l'administration et effectués par le candidat dès la nomination au grade de bibliothécaire adjoint ou documentaliste adjoint,

- la bonification pour les candidats n'ayant pas de sanctions disciplinaires relatives à l'assiduité et au comportement durant les cinq dernières années,

- l'ancienneté dans le grade de bibliothécaire adjoint ou documentaliste adjoint,

- l'ancienneté générale,

- la note attribuée par le chef hiérarchique relative au concours ouvert varie entre zéro (0) et vingt (20) pour évaluer le rendement, l'attitude et l'assiduité du candidat.

Art. 7 - Le jury du concours procède, après la délibération, au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues.

Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 8 - La liste définitive des candidats admis au concours interne susvisé est arrêtée par le secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 août 2017.

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du chef du gouvernement du 30 août 2017, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de bibliothécaire ou documentaliste au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernementale n° 2016-1302 du 2 décembre 2016, fixant les attributions du secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 30 août 2017, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de bibliothécaire ou documentaliste au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, le 10 novembre 2017 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de bibliothécaire ou de documentaliste au corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un seul (1) poste.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 16 octobre 2017.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 août 2017.

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Par arrêté du secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 18 juillet 2017.

Monsieur Fethi Jery, administrateur conseiller des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est chargé des fonctions de directeur de la location et de l'affectation à la direction générale de la gestion et des ventes au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par arrêté du secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 20 juillet 2017.

Madame Samia Touil, administrateur en chef des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est chargée des fonctions de directeur de la délimitation des domaines de l'Etat, des enquêtes foncières et des études à la direction générale de l'acquisition et de la délimitation au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par arrêté du secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 20 juillet 2017.

Monsieur Kamel Abid, administrateur en chef, est chargé des fonctions de directeur de l'acquisition à la direction générale de l'acquisition et de la délimitation au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par arrêté du secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 18 juillet 2017.

Monsieur Ameer Staâli, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de sous-directeur des titres exécutoires à la direction générale du contentieux de l'Etat au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par arrêté du secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 17 juillet 2017.

Mademoiselle Chedlia Khechira, inspecteur central de la propriété foncière, est chargée des fonctions de sous-directeur des expertises et du contentieux à la direction régionale des domaines de l'Etat et des affaires foncières du Médenine, au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par arrêté du secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 18 juillet 2017.

Monsieur Lamjed Guesmi, administrateur conseiller de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargé des fonctions de sous-directeur des études et de la législation à la direction générale du contentieux de l'Etat au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par arrêté du secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 2 août 2017.

Monsieur Abdelkarim Djebali, professeur de l'enseignement principal hors classe, est chargé des fonctions de chef de service des affaires de détournement des deniers publics à la direction générale du contentieux de l'Etat au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par arrêté du secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 17 juillet 2017.

Mademoiselle Mounira Ghanmi, administrateur, est chargée des fonctions de chef de service des constats et des enquêtes foncières à la direction générale de la gestion et des ventes au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par arrêté du secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 17 juillet 2017.

Madame Nada Atoui, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de chef de service de vente des biens immeubles aux personnes physiques et morales autres que les conseils municipaux et régionaux à la direction générale de la gestion et des ventes au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par arrêté du secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 18 juillet 2017.

Monsieur Ali Tabene, administrateur conseiller des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est chargé des fonctions de chef de service des dons, legs et successions vacantes ou en déshérence à la direction générale de l'acquisition et de la délimitation au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par arrêté du secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 18 juillet 2017.

Mademoiselle Nadia Ichaouia, technicien principal, est chargée des fonctions de chef de service de location des immeubles domaniaux agricoles à la direction régionale des domaines de l'Etat et des affaires foncières de Tunis au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par arrêté du secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 18 juillet 2017.

Monsieur Lotfi Abidi, administrateur des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est chargé des fonctions de chef de service d'affectation des immeubles agricoles à la direction régionale des domaines de l'Etat et des affaires foncières de Kasserine au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par arrêté du secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 21 juillet 2017.

Monsieur Ammar Ben Hadj, contrôleur des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est nommé dans le grade du contrôleur en chef des domaines de l'Etat et des affaires foncières au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

A **BONNEMENT**

au Journal Officiel de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêts

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès -
Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- * **1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637
- * **1002 - Lafayette** : 18 rue d'Irak - Tél. : 71.842.661 - Fax : 71.844.002
- * **4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Rabat – Tél. : (73) 225.495
- * **3051 - Sfax** : Merkez El Alia, route El Aïn, Km 2.2 Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Attijari bank (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Attijari bank (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 1,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction : 2,100 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Frais d'envoi en sus